

စိတ္တရာအာဏာရှင်စနစ် ဘောက်တ ပြည်သူ့ ဥစ္စာဓနများ

Private Property under War Madness

အစီရင်ခံစာအားထိုက်ရိုက်တာသာပြန်ဆိုထားသည်

2020



ARSON ATTACK

Shrimp farm and property set on fire amid land dispute.

2024



CRIMINAL VERDICT

ULA/AA Court convicts 5 persons under Penal Code Section 436.

2026



PRESSURE & THREATS

Forced to "donate" land, threatened with seizure, arrest and prosecution.

2026



FORCED EVICTION

Armed forces arrive, demand eviction and take control of the land.

IN CONFLICT, POWER SHOULD NOT REPLACE LAW.

PROPERTY RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS.



RIGHT TO PROPERTY



RIGHT TO DUE PRECESS



RIGHT TO LIVELIHOOD



RIGHT TO SECURITY

DOCUMENTED. ANALYZED. ACCOUNTABLE.
FOR JUSTICE. FOR RIGHTS. FOR PEOPLE.

မာတိကာ

မိမိဖတ်ရှုလိုသော အခန်းကို Click ပါ

- ၁။ နိဒါန်း
- ၂။ ဖြစ်စဉ်အချိန်ဇယား အကျဉ်းချုပ်
- ၃။ အခန်း (၁) ဦးခင်မောင်လှ၏ ပုစွန်မွေးမြူရေးကန် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှု — ရာဇဝတ်မှုအမှုအမှတ် (၁၄/၂၀၂၃)
- ၄။ အခန်း (၂) ရွာသားအချို့က ဦးခင်မောင်လှ၏ ပုစွန်မွေးမြူရေးခြံကို အဘယ်ကြောင့် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသနည်း?
- ၅။ အခန်း (၃) ULA/AA နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ ပျက်စီးယိုယွင်းလာမှု
- ၆။ အခန်း (၄) မတရားသဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးမှ ဖယ်ရှားဆုံးရှုံးစေခြင်း
- ၇။ အခန်း (၅) မတရားသဖြင့် အခွန်ကောက်ခံခြင်း
- ၈။ အခန်း (၆) လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အစီရင်ခံစာ
- ၉။ အခန်း (၇) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (ICESCR) မိတ်ဆက်
- ၁၀။ အခန်း (၈) ICESCR ၏ ပြဌာန်းချက်များကို သိရှိနားလည်ခြင်းမရှိသော ULA/AA
- ၁၁။ အခန်း (၉) ဂျနီဗာကွန်ဗန်ရှင်း ပြဌာန်းချက်များ မိတ်ဆက်
- ၁၂။ အခန်း (၁၀) ULA/AA ၏ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများအပေါ် နားလည်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော
- ၁၃။ အခန်း (၁၁) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပြည်သူ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် ဥပဒေပြုမဏ္ဍိုင် မရှိခြင်း၏ အကျိုးဆက်များ

နိဒါန်း

ဤအစီရင်ခံစာသည် ဦးခင်မောင်လှ၏ ကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုချက်ပါဝင်သော လျှို့ဝှက်အသံဖိုင်မှ ကောက်နုတ်ရေးသားထားသည့် transcription နှင့် ရရှိထားသော မြေယာ၊ လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အခွန်ဆိုင်ရာနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို အခြေခံ၍ ဦးခင်မောင်လှ၏ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့် မြေယာဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုဖြစ်စဉ်ကိုမှတ်တမ်းတင်သုံးသပ် ထားခြင်းဖြစ်သည်။

ဦးခင်မောင်လှ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ ဖြစ်စဉ်သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ၀-ကောက်ကြီးကျေးရွာမှ ရွာသားများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းမှ အစပြုသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းအခက်အခဲများနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့် မြေယာအချို့ကို ရွာသားများထံမှ ငွေပေးဝယ်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် June 15 ရက်နေ့ ည (၉)နာရီခန့်တွင် ပုစွန်တာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရခြင်းနှင့် မောင်းထုတ်ခံရခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ULA/AA၏ Nova (1) စစ်ဒေသမှ ထိုဖြစ်စဉ်အပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဧပြီလ (၅) ရက်နေ့တွင် ကျူးလွန်သူများကို စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့သည်။

သို့သော် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရပြီးနောက်၊ မြေများကို ULA/AA ထံ ပေးအပ်ရန် ဦးခင်မောင်လှ အား ULA/AAမှ ဖိအားပေးခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ် မေလ ၉ ရက်နေ့တွင် မြေများကို အာရက္ခတပ်တော်ထံ “လှူဒါန်းမည်” ဟု စာရေးရန် တောင်းဆိုခံရခြင်းနှင့် မလ္လာပါက သိမ်းယူမည်ဟု ပြောဆိုခံရခြင်းတို့သည် ဖြစ်စဉ်၏ အဓိကအချက်များအဖြစ် ပါဝင်သည်။

ထို့နောက် ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် မြေမှ အပြီးအပိုင်ထွက်ခွာရန် အသိပေးခံရပြီး၊ ၂၀၂၆ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် လက်နက်ကိုင် စစ်သားနှင့် ရဲများ ရောက်ရှိလာကာ မြေမှ မထွက်ခွာပါက ဖမ်းဆီးခြင်း သို့မဟုတ် တရားစွဲဆိုခြင်း ပြုလုပ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခံရကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်အတွင်း တရားဝင်အမိန့်စာ သို့မဟုတ် သိမ်းယူမှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း ကို တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း မရရှိခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် ဤဖြစ်စဉ်တွင် မြေယာနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးမှု၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ထိခိုက်မှု၊ အတင်းအကျပ် လွှဲပြောင်းစေခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မလိုက်နာခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်လာသည်။

သို့ရာတွင် လက်ရှိအစီရင်ခံစာသည် အဓိကအားဖြင့် ဦးခင်မောင်လှ၏ ထွက်ဆိုချက်များကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ULA/AA ဘက်မှ တုံ့ပြန်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကို ထပ်မံရရှိပြီး သီးခြားအတည်ပြုစစ်ဆေးရန် လိုအပ်ဆဲဖြစ်သည်။

ရက်စွဲ / ကာလ	ဖြစ်စဉ်	အဓိကအသေးစိတ် / အရေးပါမှု
၂၀၀၇ ခုနှစ်	ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း စတင်ခြင်း	ဦးခင်မောင်လှ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ ၀-ကောက်ကြီးကျေးရွာမှ ရွာသားများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၇-၂၀၂၀	လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်းနှင့် မြေယာဝယ်ယူခြင်း	လုပ်ငန်းအခက်အခဲများနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့် ဦးခင်မောင်လှသည် ဒေသခံရွာသားများထံမှ မြေယာအချို့ကို ငွေပေး၍ ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ထိုကာလအတွင်း ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်	ပုစွန်တာ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရခြင်း	ည ၉:၀၀ နာရီခန့်တွင် ပုစွန်တာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများနှင့် ပစ္စည်းများအပါအဝင် လုပ်ငန်းခွင်ကို တိုက်ခိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဦးခင်မောင်လှသည် ထိုနေရာမှ ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်ဟု ထွက်ဆိုထားသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်	တိုင်ကြားခြင်းနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း	ပုစွန်တာ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးခင်မောင်လှသည် ULA/AA ၏ Nova (၁) စစ်ဒေသ သို့ တိုင်ကြားခဲ့ပြီး ကျူးလွန်သူများဟု ယူဆသူများကို ဖော်ပြခဲ့သည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၄	တရားရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုများ	ဦးခင်မောင်လှအပါအဝင် တရားလိုပြသက်သေများကို စစ်ဆေးခဲ့သည်။ တရားခံများက မိမိတို့ ပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး တရားခံပြသက်သေများကိုလည်း တင်ပြခဲ့သည်။
၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၅ ရက်	၂၀၂၀ အမှုအတွက် စီရင်ချက်ချခြင်း	ရရှိထားသော အမှုမှတ်တမ်းအရ ULA/AA ၏ တရားရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တရားခံများသည် တရားလို၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၃၆ အရ အပြစ်ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
၂၀၂၆ ခုနှစ်	မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း	ဦးခင်မောင်လှ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ULA/AA ဘက်မှ ပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါမြေများသည် ဒေသခံလယ်သမားများထံမှ မသင့်လျော်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရယူထားသည့်မြေများဖြစ်ပြီး ULA/AA က စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့် မြေများအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၉ ရက်	မြေကို “လူဒါန်းရန်” ဖိအားပေးခံရသည်ဟု ဆိုခြင်း	ဦးခင်မောင်လှ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ မြေများကို “အာရက္ခတပ်တော်ထံ လူဒါန်းမည်” ဟု စာရေးရန် တောင်းဆိုခံခဲ့ရပြီး မလူဒါန်းပါက မြေကို သိမ်းယူမည်ဟု ဖိအားပေး ပြောဆိုခံခဲ့ရသည်ဖော်ပြသည်။
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်	မြေမှ ထွက်ခွာရန် အသိပေးခြင်း	ဦးခင်မောင်လှအား အဆိုပါမြေမှ အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာရန် အသိပေးခဲ့သည်။
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃ ရက်	လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဖြင့် အတင်းအကျပ် ဖယ်ရှားခြင်း / မောင်းထုတ်ခြင်း	လက်နက်ကိုင် စစ်သားများနှင့် ရဲများ ရောက်ရှိလာပြီး ဦးခင်မောင်လှအနေဖြင့် မြေမှ မထွက်ခွာပါက ဖမ်းဆီးခြင်း သို့မဟုတ် တရားစွဲဆိုခြင်း ပြုလုပ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခံရသည်။
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃ ရက်	တရားဝင်စာရွက်စာတမ်း တောင်းဆိုခြင်း	ဦးခင်မောင်လှက မြေသိမ်းယူမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် တရားဝင်အမိန့်စာ သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများကို တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ထိုစာရွက်စာတမ်းများကို ပေးအပ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ	မြေလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆုံးရှုံးခြင်း	ရရှိထားသော ထွက်ဆိုချက်အရ ဦးခင်မောင်လှသည် အဆိုပါမြေမှ ထွက်ခွာခဲ့ရပြီး မြေလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်အတူ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုလည်း ထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
လက်ရှိ	မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ထပ်မံအတည်ပြုစစ်ဆေးရန် လိုအပ်ခြင်း	ဤဖြစ်စဉ်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး၊ အတင်းအကျပ်မောင်းထုတ်ခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ထိခိုက်မှု၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း/ဖိအားပေးခြင်း၊ တရားမျှတသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (Due Process) နှင့် လျော်ကြေး ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး စိုးရိမ်ဖွယ်ရာများ ပေါ်ပေါက်နေသည်။ ULA/AA ၏ ဥပဒေအခြေခံ၊ တရားဝင်အမိန့်စာများ၊ မြေယာမှတ်တမ်းများနှင့် ULA/AA ဘက်မှ တုံ့ပြန်ချက်တို့ကို ထပ်မံရရှိ၍ အတည်ပြုစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။

ဖြစ်စဉ်အချိန်ဇယား အကျဉ်းချုပ်

- ၂၀၀၇ → ၂၀၂၀ — ပုစွန်မွေးမြူရေးကန်ကို တည်ထောင်၍ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်ကာလ
- ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက် — ပိုင်ဆိုင်မှု/လုပ်ငန်းပစ္စည်းများ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း
- ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၅ ရက် — ဖျက်ဆီးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ **ULA/AA တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်** ထွက်ရှိခြင်း
- ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၉ ရက် — မြေယာကို **“လူဒါန်းရန်”** တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံရခြင်း
- ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက် — မြေယာမှ **ထွက်ခွာရန် အမိန့်/အသိပေးစာ** ထုတ်ပြန်ခြင်း
- ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃ ရက် — လက်နက်ကိုင်အင်အားအသုံးပြု၍ **အမိန့်အကောင်အထည်ဖော်ပြီး မြေယာပိုင်ဆိုင်/လက်ဝယ်ထားရှိခွင့် ဆုံးရှုံးခြင်း**

BNABHRT

အခန်း (၁)

**ဦးခင်မောင်လှ၏ ပုစွန်မွေးမြူရေးကန် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှု —
ရာဇဝတ်မှုအမှုအမှတ် (၁၄/၂၀၂၃)**

အမှုဖြစ်စဉ် နောက်ခံနှင့် အခြေအနေ

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြေပုံမြို့နယ်၊ ဝကောက်ကြီးကျေးရွာအနီးရှိ ဦးခင်မောင်လှ (ခ) ဦးတင်ဝေ၏ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းခွင်နှင့် လူနေတဲများ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို မှတ်တမ်းတင် သုံးသပ်သည်။

အဆိုပါအမှုကို အာရက္ခပြည်သူ့အစိုးရ တရားရေးဌာန၊ Nova (1) စစ်ဒေသ တိုင်းရုံးတော်တွင် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး၊ တရားခံများအား ရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ အရ အိမ်၊ လူနေအဆောက်အအုံနှင့် ပစ္စည်းများသိုလှောင်ထားသည့် အဆောက်အအုံများကို မီးဖြင့် ဖျက်ဆီးမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

အမှုမှတ်တမ်းအရ ဦးခင်မောင်လှသည် ကွင်းအမှတ် (၁၈-ခ)၊ ကျွဲစားတောင်ကွင်းတွင် ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် (၁၃) နှစ်ကြာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အခင်းဖြစ်ပွားသည့်ညတွင် ၎င်းပိုင် ပုစွန်တာအတွင်းရှိ တဲများနှင့် အခြားပစ္စည်းများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ တရားလိုဘက်မှ ဦးခင်မောင်လှနှင့် အခြားသက်သေများ၏ ထွက်ဆိုချက်များအပြင် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ၊ မြေပုံကြမ်းနှင့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကို သက်သေအဖြစ် တင်ပြခဲ့သည်။ တရားခံများက မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ဘက်မှလည်း အခင်းဖြစ်ပွားချိန်တွင် အခြားနေရာ၌ ရှိနေကြောင်း သက်သေပြရန် ထွက်ဆိုချက်များ တင်ပြခဲ့ကြသည်။

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့တွင် ချမှတ်ခဲ့သော စီရင်ချက်အရ တရားရုံးသည် တရားလိုဘက်မှ တင်ပြသည့် သက်သေများသည် တရားခံများက တရားလိုပိုင်ဆိုင်မှုများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သက်သေပြနိုင်လောက်အောင် လုံလောက်ခိုင်မာသည်ဟု သုံးသပ်ကာ တရားခံများအား ပုဒ်မ ၄၃၆ အရ အပြစ်ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ တရားရုံး၏ သုံးသပ်ချက်တွင် အဆိုပါမီးရှို့မှု၏ နောက်ခံအကြောင်းရင်းတစ်ရပ်အဖြစ် မြေယာနှင့်ပတ်သက်သော အငြင်းပွားမှုကိုလည်း ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ စီရင်ချက်အရ တရားခံများသည် ဦးခင်မောင်လှ၏ အဆိုပါနေရာတွင် ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေခြင်းအပေါ် မကျေနပ်ကြပြီး ၎င်းအား ထိုနေရာမှ ထွက်ခွာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အဆောက်အအုံများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု တရားရုံးက သုံးသပ်ထားသည်။

ဤအမှုသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှုကိုသာ ဖော်ပြထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း တည်ရှိရာ မြေယာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသုံးပြုခွင့်ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှု ရှိခဲ့ကြောင်းကိုလည်း ၂၀၂၄ ခုနှစ် စီရင်ချက်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသောကြောင့် အထူးအရေးပါသည်။ သို့ရာတွင် တရားရုံးသည် ထိုမြေယာအငြင်းပွားမှုရှိနေခြင်းကို အကြောင်းပြချက်အဖြစ် ဖော်ပြထားသော်လည်း ဦးခင်မောင်လှ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းသည် ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ပြီး ပုဒ်မ ၄၃၆ အရ တရားခံများ၏ ရာဇဝတ်တာဝန်ရှိမှုကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အမှုမှတ်တမ်းသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ဦးခင်မောင်လှ၏ မြေယာနှင့် ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြေအနေများကို လေ့လာသုံးသပ်ရာတွင် အရေးပါသော သမိုင်းနောက်ခံမှတ်တမ်းတစ်ရပ် ဖြစ်လာသည်။

ထို့ကြောင့် ဤအစီရင်ခံစာသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုနှင့် တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုသာ အာရုံစိုက်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ စီရင်ချက်နှင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော မြေယာအငြင်းပွားမှုနှင့် မြေယာလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှု ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်များအကြား ဆက်စပ်မှုကိုလည်း လေ့လာသုံးသပ်ထားသည်။ အထူးသဖြင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အမှုတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော အချက်အလက်များနှင့် တရားရုံး၏ တွေ့ရှိချက်များသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ဦးခင်မောင်လှ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအပေါ် ပြုမူဆောင်ရွက်မှုများကို သုံးသပ်ရာတွင် မည်မျှဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်ကို ဖော်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။

ဤအစီရင်ခံစာသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အမှုတွင် သက်သေအထောက်အထားအရ မှတ်တမ်းတင်ထားသော သို့မဟုတ် တရားရုံးက တွေ့ရှိဆုံးဖြတ်ထားသော အချက်များ နှင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြထားသော ဖြစ်ရပ်များကို

ခွဲခြားထားသည်။ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်များကို မြေယာမှတ်တမ်းများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်များ၊ အသိပေးစာများ၊ မြေလွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် သိမ်းယူခြင်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ၊ လျော်ကြေးပေးချေမှုမှတ်တမ်းများအပြင် ဦးခင်မောင်လှနှင့် သက်ဆိုင်ရာ **ULA/AA အာဏာပိုင်များ၏ တုံ့ပြန်ချက်များ**ဖြင့် သီးခြားအတည်ပြုစစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ ခွဲခြားဖော်ပြခြင်းသည် ဤအစီရင်ခံစာအား **အထောက်အထားအခြေပြု မှတ်တမ်းတင်ချက်တစ်ရပ်**အဖြစ် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် မှတ်တမ်းတင်ပြုစုထားသည်။

BNABHARDT

မူရင်း စီရင်ချက်ဓာတ်ပုံများ

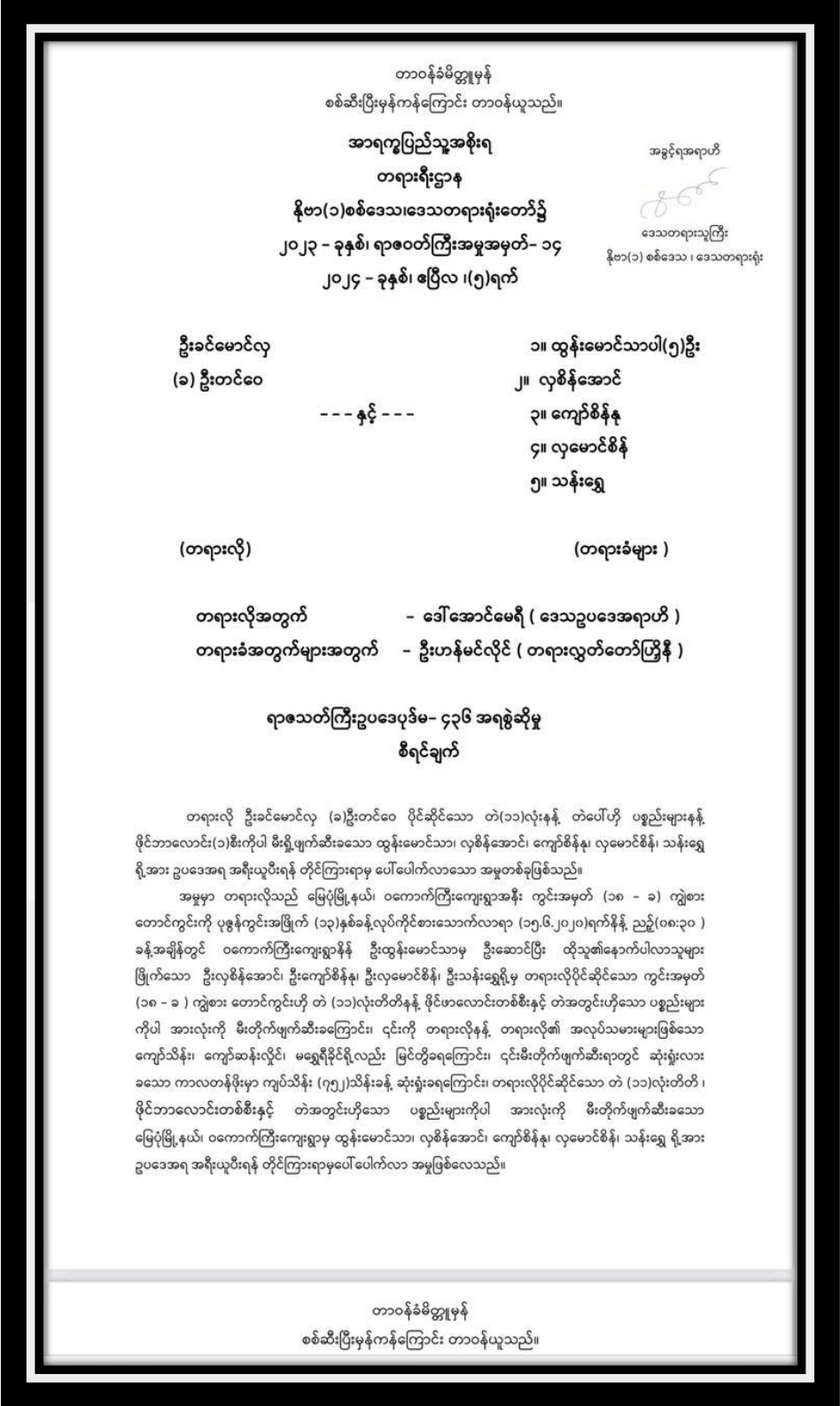


Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5

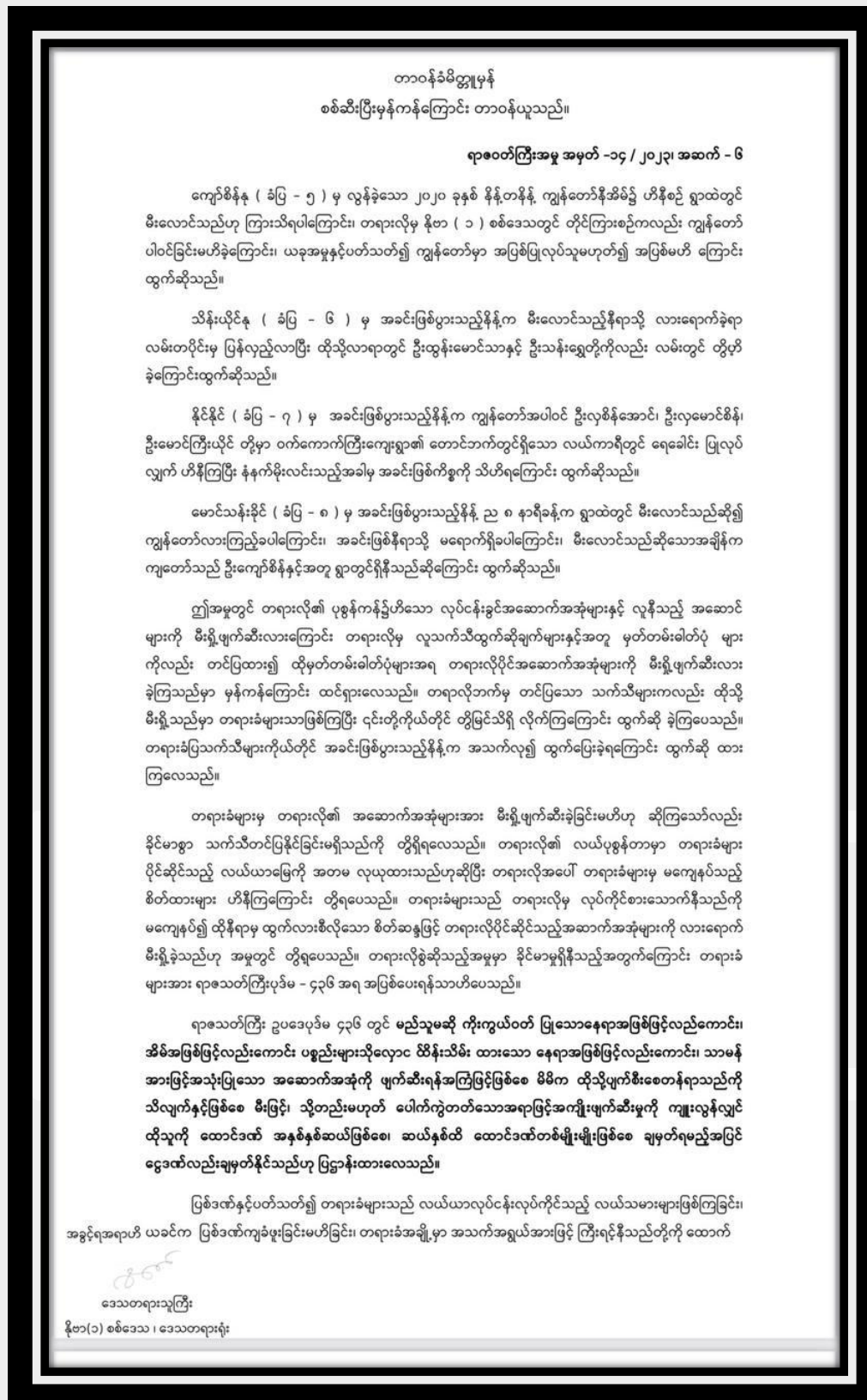


Figure 6

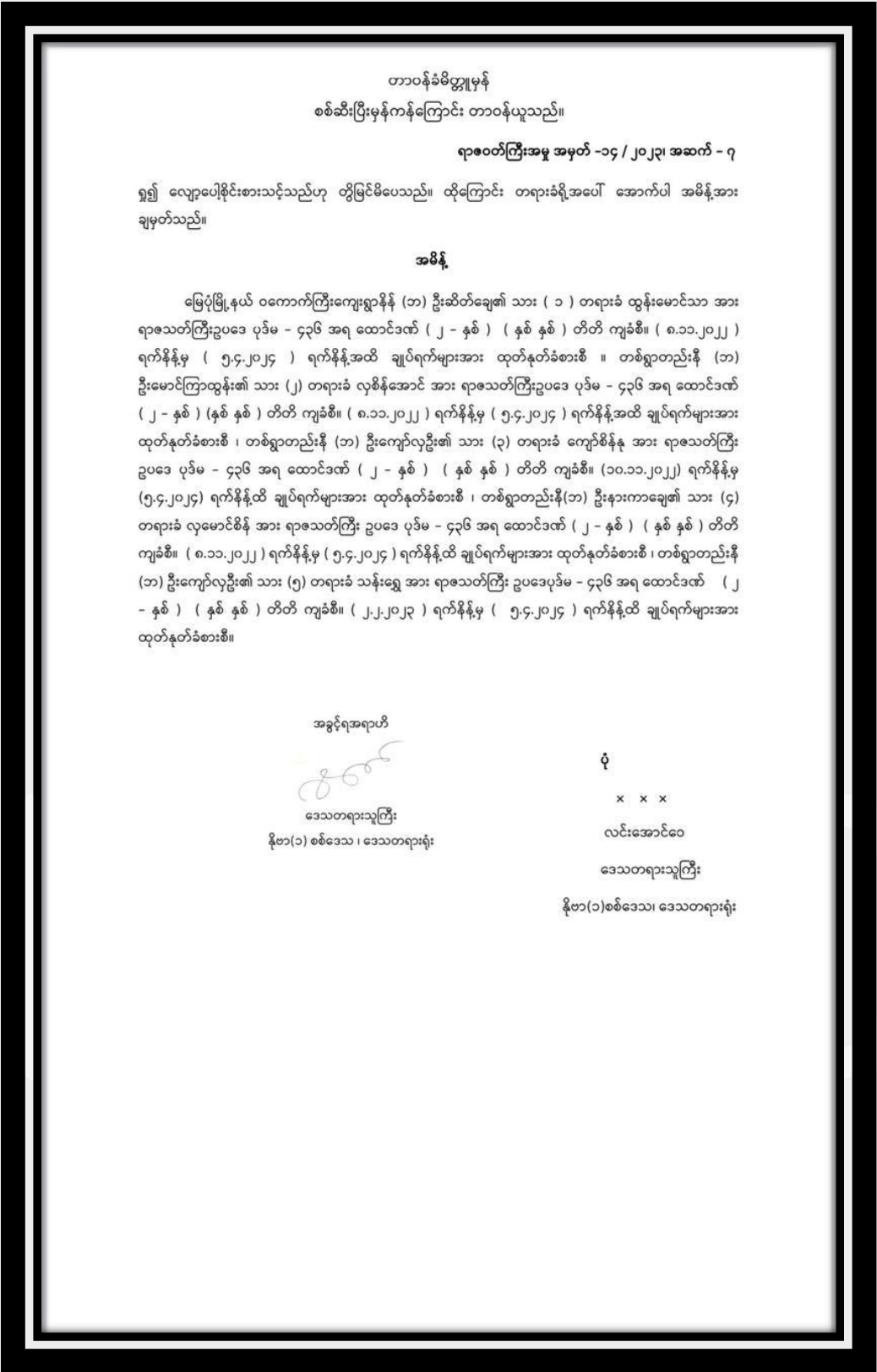


Figure 7

ရခိုင်ဘာသာဖြင့်ရေးထားသောစီရင်ချက်အား မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖော်ပြခြင်း

အာရက္ခပြည်သူ့အစိုးရ
တရားရုံးဌာန
Nova (၁)စစ်ဒေသ၊ ဒေသတရားရုံးတော်၌
၂၀၂၃ - ခုနှစ်၊ ရာဇဝတ်ကြီးအမှုအမှတ်- ၁၄
၂၀၂၄ - ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁(၅)ရက်

ဦးခင်မောင်လှ	၁။ ထွန်းမောင်သာ
(ခ) ဦးတင်ဝေ	၂။ လှစိန်အောင်
(တရားလို)	၃။ ကျော်စိန်နု
	၄။ လှမောင်စိန်
	၅။ သန်းရွှေ
	(တရားခံများ)

အခွင့်ရအရာရှိ
[လက်မှတ်]
ဒေသတရားသူကြီး
နိဗ္ဗာ(၁) စစ်ဒေသ၊ ဒေသတရားရုံး

တရားလိုအတွက် - ဒေါ်အောင်မေရီ (ဒေသဥပဒေအရာရှိ)
တရားခံအတွက်များအတွက် - ဦးဟန်မင်လှိုင် (တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ)
ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ - ၄၃၆ အရစွဲဆိုမှု

စီရင်ချက်

တရားလို ဦးခင်မောင်လှ (ခ)ဦးတင်ဝေ ပိုင်ဆိုင်သော တဲ(၁၁)လုံးနှင့် တဲပေါ်ရှိ ပစ္စည်းများ၊ ဖိုင်ဘာလှေ (၁)စီးကိုပါ မီးရှို့ဖျက်ဆီးသော ထွန်းမောင်သာ၊ လှစိန်အောင်၊ ကျော်စိန်နု၊ လှမောင်စိန်၊ သန်းရွှေ တို့အား ဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်စေရန် တိုင်ကြားရာမှ ပေါ်ပေါက်လာသော အမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

အမှုမှာ တရားလိုသည် မြေပုံမြို့နယ်၊ ဝကောက်ကြီးကျေးရွာအနီး ကွင်းအမှတ် (၁၈ - ခ) ကျွဲစား တောင်ကွင်းကို ပုဇွန်တာ အဖြစ် (၁၃)နှစ်ခန့် လုပ်ကိုင်စားသောက် လာရာ (၁၅.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့ ညဉ့်(၀၈:၃၀) ခန့်အချိန်တွင် ဝကောက်ကြီးကျေးရွာနေ ဦးထွန်းမောင်သာမှ ဦးဆောင်ပြီး ထိုသူ၏နောက်ပါလာသူများ ဖြစ်သော ဦးလှစိန်အောင်၊ ဦးကျော်စိန်နု၊ ဦးလှမောင်စိန်၊ ဦးသန်းရွှေတို့မှ တရားလိုပိုင်ဆိုင်သော ကွင်းအမှတ် (၁၈ - ခ) ကျွဲစားတောင်ကွင်းရှိ တဲ (၁၁)လုံးတိတိနန့် ဖိုင်ဘာလှေ တစ်စီးနှင့် တဲအတွင်းတွင်ရှိ သော ပစ္စည်းများ ကိုပါ အားလုံးကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးကြောင်း၊ ၎င်းတို့ တရားလိုနန့် တရားလို၏ အလုပ်သမားများဖြစ်သော ကျော်သိန်း၊ ကျော်ဆန်းလှိုင်၊ မရွှေခိုင်တို့မှလည်း မြင်တွေ့ရကြောင်း၊ ၎င်းမီးတိုက်ဖျက်ဆီးရာတွင် ဆုံးရှုံးလား သော ကာလတန်ဖိုးမှာ ကျပ်သိန်း (၇၅၂)သိန်းခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း၊ တရားလိုပိုင်ဆိုင်သော တဲ (၁၁)လုံးတိတိ ၊ ဖိုင်ဘာလှေတစ်စီးနှင့် တဲအတွင်းရှိသော ပစ္စည်းများကိုပါ အားလုံးကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးသော မြေပုံမြို့နယ်၊ ဝကောက်ကြီးကျေးရွာမှ ထွန်းမောင်သာ၊ လှစိန်အောင်၊ ကျော်စိန်နု၊ လှမောင်စိန်၊ သန်းရွှေ တို့အား ဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်ရန် တိုင်ကြားရာမှပေါ်ပေါက်လာ အမှုဖြစ်လေသည်။

အမှုတွင်တရားလိုနှင့်လိုပြသက်သေများအဖြစ် ဦးခင်မောင်လှ ၊ ထွန်းနိုင် ၊ ဦးကျော်သိန်းလှ ၊ မရွှေခိုင် ၊ တို့အားစစ်ဆေးသည်။

ဦးခင်မောင်လှ (တရားလိုသက်သေ၏ ထွက်ဆိုချက်)

“လွန်ခဲ့သော ၂၀၂၀-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၁၅)ရက်က ည(၈:၃၀)အချိန်တွင် ဝကောက်ကြီးကျေး ရွာ၊ ပုဇွန်တာထဲတွင် ဆောက်ထားသည့် ကျွန်တော်၏တဲ၌ ဖုန်းပြောနေစဉ် ရုံးတော်ရှေ့မှောက်တွင် ရောက်ရှိနေသော စွပ်စွဲခံရသူ တရားခံ(၅)ဦးနှင့် အတူ ရွာမှ လူ(၂၃)ဦးတို့သည် ၎င်းတို့နေထိုင်သည့် ရွာဖက်မှ ချီတက်လာကာ ပုဇွန်တာထဲတွင် ရှိသည့် ကျွန်တော်၏ညီဖြစ်သူ ကျော်ဆန်းလှိုင်(ခ)ထွန်းလှိုင်၏ တဲတိုင်များကို ဦးသန်းရွှေ က ဓါးဖြင့်ခုတ်သည်။ ယင်းနောက် ဦးလှစိန်အောင်၏တူ အောင်နိုင်စိုး က အသင့်ပါ လာသော ဆီစိမ်းထားသည့်ကြိုးခွေ ကို တဲ၏ခေါင်မိုးပေါ်သို့ ပစ်တင်သည်။ ယင်းနောက် ထိုတဲနှင့် ပေ(၂၀)ခန့်ဝေးသည့် ကျွန်တော် နေထိုင် သည့်တဲသို့ ယခု ရုံးတော်ရှေ့မှောက်တွင် ရောက်ရှိနေသော စွပ်စွဲခံရသူ(၅)ဦးအပါအဝင် ရွာမှလူ(၂၃)ဦးရှိမှ ရောက်လာသည်။ ကျွန်တော်သည် တဲရှေ့ ကွင်းပြင်တွင် ထိုင်၍ ဖုန်းပြောနေသည်။ ထိုစဉ် မောင်သန်းဌေးနှင့် သန်းရွှေ တို့သည် ကျွန်တော်ထံ သို့လာပြီး ၎င်းတို့တွင် ပါလာသည့် ဓါးဖြင့် ကျွန်တော်ကို လာခုတ်ခဲ့သည်။ မောင်သန်းရွှေက ကျွန်တော်ကို ခုတ်ရာ အနားတွင်ရှိသည့် ထင်း ပုံ ထဲ က ထင်းတုံး ကိုယူကာ ကာကွယ်လိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ မောင်သန်းရွှေသည် ထပ်မံ၍ ခုတ်ခဲ့ရာ ကျွန်တော်၏ဘယ်ဘက် လက်ကို (၂)ချက်ထိမှန်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်ထိုနေရာမှ ထွက်ပြေး ခဲ့ရသည်။ ထိုအခါ ထွန်းမောင်သာက “ဒီကောင်ကို မလွတ်စေနဲ့” ဟု အခြားလူများကို ပြောခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သည် တဲအရှေ့တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် ဝက်မွေးသည့် ဝက်ရုံအောက်သို့ ဝင်၍ပုန်းနေခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဦးကျော်စိန်နုက “ဦးလှစိန်အောင်ထံမှ ဓါတ်ဆီဗူးကို ယူခဲ့” ဟု ဟစ်အော် ပြောဆိုသည်ကို ကြားခဲ့ရသည်။ ယင်းနောက် ဦးလဖြူချေ ဆိုသူ နှင့် ဦးကျော်စိန်နု တို့သည် ကျွန်တော်နေထိုင် သည့် တဲအတွင်း သို့ဝင်ကာ ဓါတ်ဆီ များ လောင်းချခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ ဓါတ်ဆီသွန်လောင်းနေသည်ကို ကျွန်တော်ပုန်းခိုနေသော ဝက်ရုံ အောက်မှ လှမ်းမြင်တွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် နေထိုင်သည့် တဲနှင့် ကျွန်တော်ပုန်းနိုင်သည့် ဝက်မွေးရုံ မှာ အကျယ်(၁၀)ပေ အမြင့်(၆)ပေခန့်ရှိသော ဆည်တာရိုးတစ်ခု ခြားနားသည်။ ၊ ယင်းနောက် စွပ်စွဲ ခံ ရသူများနှင့် ၎င်းတို့နှင့်ပါလာသည့်လူများမှာ ကျွန်တော်တဲပေါ်သို့ တက်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်ဝတ် ဆင်သည့် (၅)မူးသား ဗျာလပုံရွှေစင်ရင်ထိုးတစ်ခု၊ တစ်ကျပ်သားခန့်ရှိသော ရွှေလက် စွပ်(၁)ကွင်း၊ ငွေသား သိန်း(၂၀)တို့ကို ထည့်ထားသောသေတ္တာအား တဲအောက်သို့ချယူလာပြီး၊ သေတ္တာကို ပိတ်ထားသည့် သော့ကိုလည်း ၎င်းရှိတွင်ပါလာသည့် ဓါးများဖြင့် ကန့်လိုက်ကာ သေတ္တာအတွင်းဟိ ပစ္စည်းများ အားလုံးကို ယူသည်။ ထိုသေတ္တာအား ပုဇွန်တာပြင် ဖက်သို့ လွှင့်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းနောက် ကျွန်တော်နေထိုင်သည့်တဲကို ထိုသူများ အားလုံးက ဝိုင်း၍မီးရှို့ခဲ့ကြသည်။ မီးရှို့ထားသဖြင့် မီးလောင်နေသည်ကို ကိုက်(၅၀၀) ခန့် အကွာတွင် နေထိုင်နေ သည့် ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းများက မြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါသည်။ ထိုဝန်ထမ်းများသည် ပေါ့ဆမီး ဟုထင်ကာ ပြေးလာကြသည်။ ထိုသူများမှာ မောင်သန်းဌေးနန့် ဦးခင်မောင် တို့ဖြစ်သည်။ ပြေးလာနေစဉ် မီးရှို့သူများက လောက်လေးဂွ ဖြင့် ပစ်သဖြင့် မင်းနိုင် ၏ ရင်ဘတ်သို့ ထိမှန်ခဲ့သည်။ မင်းနိုင် ၏ ဇနီးဖြစ်သူမစိုးသန်း နှင့် အသက်(၇) နှစ်

အရွယ် သားတစ်ဦး မှာလည်း အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင်ရှိနေပါသည်။ မင်းနိုင်၏ ဇနီးဖြစ်သူ မစိုးသန်းက ပစ်ခတ်သူ မောင်သန်းဌေး နှင့် ဦးခင်မောင်ဆိုသူအား ၎င်း၏လင် ဖြစ်သူကို လေးဂွဖြင့် မပစ်ကြပါနှင့် ၊ အသက်ကို ချမ်းသာပေးပါဟု ပြောဆိုတောင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ယင်း နောက် ဦးခင်မောင်နှင့် မောင်သန်းဌေးရှိမှ ကျွန်တော်အလုပ်သမားများထား သည့်တဲများကို လိုက်လံရှာဖွေ ကြသည်။ ထိုစဉ် လဖြူချေ နှင့် င/မဲချေ နှစ်ဦးသည် ကျွန်တော်တဲနဲ့ ကပ်လျက်ရှိသည့် မရွှေခိုင်၏တဲပေါ်သို့ တက်ပြီး ဓါတ်ဆီဖြင့် မီးရှို့ ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ ထိုအခါ မရွှေခိုင်က တဲထက်မှ ပစ္စည်းများကို ချခွင့်ပါရန် တောင်းပန်ခဲ့သည်။

ထိုသူများက “မုဒိမ်းကျင့်ခံချင်သလား” ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုပြီး၊ ထိုခိုက် ထိုသူနှစ်ဦးက မရွှေခိုင်၏ တဲကို စတင်မီးရှို့ကြတော့သည်။ မရွှေခိုင်၏တဲတွင် မွေးမြူထားသော ကြက်(၁၀) ကောင် ကို လည်း မီးရှို့အဖွဲ့တွင်ပါကြသော မောင်ကျော်သိန်းနန့် မောင်အေးသိန်းတို့က အရှင်ဖမ်း ယူသွားကြသည်။ ကျွန်တော်သည် ဝက်ရုံအောက်မှ မီးရှို့နေသည့်သူများကို မိနစ်(၂၀)ခန့် ပုန်းဝှက်ကာ ကြည့်ရှုနေခဲ့သည်။ အခြားသူများသည်လည်း ကျွန်တော်ကို လိုက်ရှာနေကြသဖြင့် ကြောက်ရွံ့လာကာ ဝက်ရုံအောက်မှ လေးဘက်ထောက်ပြီး မြောင်းထဲသို့ ဆင်းပြေးလာခဲ့ပါသည်။ ထိုမှတင် မှိုင်းချောင်းချေ ပိုက်ဆိပ် သို့ (၅)နာရီခန့် ရေကူး၍ လာခဲ့ရသည်။ မှိုင်းချောင်းချေ ပိုက်ဆိပ် တွင် ကျွန်တော်ထံသို့ ပုဇွန်သွင်း သည့် မောင်မောင်စိုးဆိုသူထံ သို့ သွားရောက် အကူအညီတောင်းခဲ့သည်။ ထိုပိုက်ဆိပ် မှတစ်ဆင့် ကျွန်တော်မိသားစုထံ သို့ ဖုန်းဖြင့် အကူအညီတောင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ယခုတရားရုံး၏ ရှေ့မှောက်သို့ ရောက်ရှိနေသည့် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းစွပ်စွဲခံရသူအဖွဲ့ သည် တဲ(၁၃)လုံး၊ ဖိုင်ဘာလှေ(၁)စီး၊ မီးစက်(၁)လုံး၊ ပုဇွန် အခြောက်ခံစက်(၁)လုံး၊ ပဲချိတ်စက် (၅)လုံး၊ တဲရှေ့၌ ပုံထားသည့် ထင်းတုံး (၂၀၀၀၀)ခန့် ၊ မီးသွေး(၅၀၀)အိတ်ခန့် တခြားပစ္စည်းများအားလုံး တစ်ခုမကျန်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ကျနော် တဲမှယူသွားခဲ့သည့် ရွှေနန့် ငွေများကို ကျူးလွန်သူများက ဝကောက်ကြီးကျေးရွာ မောင်မောင် ကျော်အိမ်၌ ခွဲဝေကြသည်ဟု သိရပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပျက်ပြီးနောက် (၇)ရက်ခန့် အကြာတွင် ULAတာဝန်ခံသူ ဦးခိုင်ထူးအား ရုံးတော်တွင်ရောက်ရှိနေသော စွပ်စွဲခံရသူများ အပါအဝင် မီးရှို့သူ (၂၈) ယောက်ကို ဥပဒေအရ အရေးယူပေးပါရန် တိုင်တန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တိုင်တန်းပြီး နောက် (၅)ရက် အကြာတွင် AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ထံသို့ ကျွန်တော်၏ Telegramအကောင့်ဖြင့် AAစစ်ရုံးချုပ်သို့ တိုင်တန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တိုင်တန်းပြီးနောက် (၁)ပတ်ခန့်အကြာ ဇွန်လ(၂၂)ရက် တွင် ဗိုလ်မှူးကြီးဒေါင်းရံက ကျွန်တော်နန့် ရုံးဟိုစွပ်စွဲခံရသူများအပါအဝင် မီးတိုက်သူ(၆)ဦးအား Nova (၁)စစ်ဒေသရုံးသို့ ခေါ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူးကြီးဒေါင်းရံက ကျွန်တော်တိုင်တန်းသည့်အမှုနန့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းစေရန် ၂၀၂၁-ခုနှစ်၊ တန်းခူးလ (April) တွင် ရှင်းလင်းမည်ဟု ပြောဆိုပါသည်။ ကျွန်တော်နှင့် ယခုရုံးတော်ရှေ့မှောက် တွင် ရောက်ရှိနေသော စွပ်စွဲခံရသူများကိုလည်း နေအိမ်သို့ အသီးသီးပြန်လွှတ်လိုက်ပါသည်။

ယခု ရုံးတော်၏ ရှေ့မှောက်တွင် ရောက်ရှိနေကြသော ကျူးလွန်ကြောင်းစွပ်စွဲခံရသူများ နှင့် အခြား ပါဝင်ခဲ့သူများသည် ကျွန်တော်ပိုင်သည့် ပုဇွန်တာနှင့် တဲများအားလုံးကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခြင်းပြုခဲ့သည်။ မီးရှို့ခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးခဲ့သော ပစ္စည်းများအားလုံး၏ စုစုပေါင်းကာလတန်ဖိုးမှာ သိန်း(၇၅၂)ကျပ်ခန့် ရှိပါသည်။

ယခုရုံးတော်ရှေ့မှောက်သို့ ရောက်ရှိနေသော ကျူးလွန်ကြောင်းစွပ်စွဲခံရသူများ နှင့် မီးရှို့ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသူများကို တရားဥပဒေ အရ အရေးယူပေးရန် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။

ဤလူအုပ်စုသည် ကျနော် အား အမြဲတမ်းရန်မူကြသည်။

ပထမဦးဆုံး တိုင်ကြားချက်ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော ဦးခင်မောင်လှ (ခ) ဦးတင်ဝေ ၏ ရေးထိုးထားသော လက်မှတ် နှင့် လက်ဗွေ မှာ ကျနော် မှန်ကန်ပါကြောင်း ရုံတော်၌ ဝန်ခံသည်။

ကျွန်တော်သည် အမှုတွဲပါ တိုင်ချက်အား ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဖတ်ရှုခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တိုင်တန်းထားသည့်သူများမှာ ယခုတရားရုံးရှေ့မှောက်၌ ရောက်ရှိနေသူ (၅) ဦး အပြင် အခြားကျူးလွန်သူများပါဝင်ခဲ့သော်လည်း၊ အခြားသူများ မပါဝင်တော့ဘဲ (၅) ဦးသာရုံးတော် တွင် ဘာကြောင့်စစ်ဆေးရသလဲဟု မေးခွန်းထုတ်စရာရှိပါသည်။ ကျွန်တော် ယခုအမှုအား တရားစွဲဆိုရန် နယ်မြေမှူးဦးဇော်သန်းနိုင် နှင့် တိုင်ပင်ရာ ဦးဇော်သန်း နိုင်က ကျွန်တော်တိုင်တန်းသောလူများမှာ စုစုပေါင်း (၂၈)ယောက်ဖြစ်နေသည့်အတွက် ၎င်းမှ ထိန်းသိမ်းရန် အခက်အခဲ အခြေအနေများကြောင့် ထိုလူများထဲမှ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ယခုရုံးတော်ရှေ့မှောက်တွင် ရောက်ရှိနေသော စွပ်စွဲခံရသူ(၅)ဦးကိုသာ တရားစွဲဆိုရန် နယ်မြေမှူး ဦးဇော်သန်းနိုင် ထံမှ အကြံပြုချက်ကြောင့် (၅) ဦးကိုသာ ရုံးတော်တွင် တရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခု အမှုတွဲတွင် တင်ပြထားသည့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အခင်းဖြစ်စဉ်ရိုက်ကူးထားသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ(၁၁)ပုံနန့် အခင်းဖြစ်စဉ်က ရိုက်ကူးထားသည့် ဗီဒီယိုဖိုင် SDကဒ်တစ်ခုကိုလည်း အမှုစစ်သို့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်အပ်နှံပါကြောင်း၊ အပ်နှံသူ ဦးခင်မောင်လှ (ခ)ဦးတင်ဝေ နေရာတွင် ထိုးထားသော လက်မှတ်မှာ ကျွန်တော်၏လက်မှတ်မှန်ကန်ပြီး

သက်သေခံအဖြစ်တင်ပြရာ ရုံးတော်မှ သက်သေခံ "ခ" အဖြစ်လက်ခံသည်။ ထိုရှာဖွေပုံစံ နှင့် ပြုလုပ် သိမ်းဆည်းထားသည့် မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ (၁၁)ပုံအား သက်သေခံအဖြစ်တင်ပြရာ သက်သေခံ "ဂ" မှ "ဂ-၁၀" အဖြစ်ရုံးတော်မှ လက်ခံပါကြောင်း၊ ထိုရှာဖွေပုံစံပါ SD ကဒ်ကို လည်း သက်သေခံအဖြစ်တင်ပြရာ ရုံးတော်မှ သက်သေခံ "ဃ" အဖြစ်လက်ခံခဲ့သည်။"

ကိုထွန်းနိုင် (တရားလိုပြသက်သေ ထွက်ဆိုချက်)

"လွန်ခဲ့သော (၃)နှစ်ခန့် မိုးရာသီ ညပိုင်း (၈/၉) နာရီခန့်တွင် တရားလိုရဲ့ ပုဇွန်တာထဲသို့ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့် ဇနီး ဒေါ်ဆန်းမင်းသိန်း နှင့် (၁)နှစ် အရွယ် သမီး တို့ အတူရှိနေစဉ် ရုံးတော်ရှေ့မှောက်သို့ ရောက်ရှိနေသူ တရားခံ (၅)ဦး နှင့် ဝကောက်ကြီးရွာသား(၃၅)ဦးခန့် လာရောက်သည်ကို ခြေများ သံကြားရ၍ ကျွန်တော် အဝတ်လှန်းနေရာမှ တဲပြင်သို့ထွက်ကြည့် သဖြင့်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်တဲမှာ ရွာကလာလျှင် ပထမဦးဆုံး စတင်တွေ့ရသည့် တဲဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်ရဲ့ တဲ ခေါင်မိုး မီးစွဲနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ယခုရုံးတော်ရှေ့မှောက်တွင် ရောက်ရှိနေသော တရားခံ ဦးသန်းရွှေ ဆိုသူမှာ ကျွန်တော်တဲရှေ့သို့ ရောက်လာပြီး ၎င်းတွင် ကိုင်လာသည့် ဓါးနံနံယူကာ "မဆိုင်ဘဲရင် ဝင်မရှုပ်နဲ့" ဟု ပြောကာ ကျွန်တော်အား ဓါးဖြင့်တိုက်ခိုက်ရာ ကျွန်တော်၏ဘယ်ဖက် လက်ဝါးဘေးကို (၁-ချက်) ထိရှခဲ့ပါတယ်။

ကျွန်တော်က ဦးသန်းရွှေအား ကျွန်တော်အဝတ်အစားများကို တဲထဲမှ ယူခွင့်ပြုပါ ဟု တောင်းပန်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းမှ "ဘာမှမယူနဲ့"ဟု ပြောခဲ့သည်။ ကျွန်တော်မှာ တဲထဲမှ ဇနီးနဲ့ သမီးအားခေါ်ကာ ပုဇွန်တာထဲတွင်ရှိသည့် လှေကြီးထဲသို့ ဆင်းပြီးကောင်း၊ တစ်ဖက်ကမ်းသို့ လှေကိုတွန်းကာ ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ တာဘောင်ပေါ်က ထွက်ပြေးလျှင် ဓါးဖြင့်ခုတ်မည်ဟု တရားခံများက ကြိမ်းမောင်းခဲ့သည်။ ကျွန်တော်နောက်မှ ဘယ်သူမှ လိုက်မလာခဲ့ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်နေထိုင်ရာတဲ ခေါင်မိုးမီးလောင်နေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဦးလှစိန်အောင်သည် ကျွန်တော်တဲထဲ မှ ပစ္စည်းများယူသည်ကို မြင်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်တဲနဲ့ ကျွန်တော်ရောက်နေသည့် နေရာမှာ ပေ(၃၀)ခန့်သာ အကွာအဝေးရှိပြီး၊ ကြားတွင် ချောင်းတစ်ချောင်းသာ ကွာခြားနေ တာဖြစ်ပါတယ်။

ဦးလှစိန်အောင်မှ "တန်ဖိုးဟိသည့်ပစ္စည်း များကို အားလုံးယူ" ဟုပြောဆိုပြီး "မီးရှို့လိုရတာမှန်သမျှ အားလုံးမီးရှို့" ဟု ပြောသည်ကို ကြားခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်တဲကို မီးရှို့ပြီးနောက် တရားလိုပိုင်ဆိုင်သည့် တဲများကို မီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့ လက်ထဲတွင် ဓါး၊ လှံ၊ ဓါတ်ဆီဗူးများ ပါသည်။ တရားလို ဦးခင်မောင်လှသည် တဲ အဆုံးတွင်ရှိသည့် ဝက်ရုံနားတွင်ပုန်းနေခဲ့ မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဦးလှစိန်အောင်မှ ဦးခင်မောင်လှကို ဓါးဖြင့်ခုတ်နေသည်ကို ကျွန်တော် ချောင်းတစ်ဖက်က မြင်ခဲ့ရသည်။ တဲ အဆုံးနဲ့ ကျွန်တော်သည် ပေ(၅၀)လောက်သာ ဝေးကွာ ပြီး ဦးခင်မောင်လှသည် ဝက်ရုံအောက် မှ ချောင်းထဲသို့ ဆင်းပြေးသွား သည်ကို လည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ တဲများကို ပေးထားသည့် လျှပ်စစ်မီးမှာ ပြတ်တောက်သွား ၍ ကျွန်တော် ဆက်၍ မမြင်လိုက်ရတော့ပါ။ ဦးလှစိန်အောင်မှာ တာဘောင်ပေါ်မှ တွေ့သမျှလူကို ရှာပြီးသတ်၊ ငါ တာဝန်ယူတယ် လို့အော်ဟစ် ပြောဆိုနေသဖြင့် ၊ ကြောက်လန့်၍ လှေ ကို တွန်းပြီး ပြင်ချောင်း ရွာ ဖက်သို့ ထွက်ပြေးခဲ့သည်။

တရားလိုပြသက်သေ ဦးကျော်သိန်း ထွက်ဆိုချက်

"ကျွန်တော်သည် ဦးခင်မောင်လှ ပုဇွန်တာ ၌ လုပ်ကိုင်ခဲ့ သည်မှာ (၈)နှစ် ခန့်ရှိပြီး အခင်းဖြစ်သောနေ့တွင် ကျွန်တော်မိသားစုဝင်များနှင့်အတူ တရားလို၏ ပုဇွန်ကွင်းပါ တဲ၌ ရှိနေခဲ့ပါသည်။ တရားလို ဦးခင်မောင်လှ ၏ တဲမှ ခွေးဟောင်သံကြားရ၍ ၎င်းနေသော တဲသို့သွားရာ တရားလိုမှာ ဝက်ရုံ အနီးတွင် ပုန်းအောင်းနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရပြီး တဲမှာလည်း မီးလောင် နေသည် ကို တွေ့ရသည်။ ၎င်းအနီးအနားတွင် တရားခံများကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး ဦးခင်မောင်လှတဲမှ သေတ္တာများကို သယ်ထုတ်နေကြသည်။ မင်းမင်းအောင် ဆိုသူနေထိုင်သည့် တဲအိမ် မီးလောင်နေသည်ကိုမြင်ရသည်။ ကျွန်တော်သည် တဲတစ်ခုတွင် အိပ်နေသည့် သားနှိုးရန် ရှာဖွေခဲ့သည်။ ကျွန်တော်၏ သားမှာ သူအိပ်လေ့ရှိသော တဲတွင် မရှိပေ။ အကြောင်းမှာ ကျွန်တော့်သားမှာ ရွာထဲသို့ သွားနေကြောင်း နောက်မှ သိခဲ့ရပါသည်။ သားကို ရှာဖွေရာမှ အပြန်တွင် ဦးခင်မောင်လှ ကို ဝက်ရုံနားတွင်ပုန်းအောင်းနေသည် ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ဦးခင်မောင်လှ ကို မီးရှို့သူများက ဓါးဖြင့်ခုတ်ရန်လိုက်၍ ဦးခင်မောင်လှလည်း ထွက်ပြေးရကြောင်းသိခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်လည်း ထွက်ပြေးလာခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်ဇနီးမယားအိပ်သည့် တဲဖက် သို့ ပြေးလာခဲ့ရာ နောက်မှ လူ(၅)ဦးလိုက်လာကြသည်။ ထို(၅)ဦးသည် တဲများကို မီးရှို့ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်သည် ဇနီးနှင့် သားကိုခေါ်ကာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဝတ်ထားသည့် အဝတ်အစား များမှ လွဲ၍ မည်သည့်အရာမျှ မယူဆောင်ခဲ့ ရပါ။ ကျွန်တော်၏ ဇနီးနှင့် သား တို့မှာ လှေစီး၍ ဝါး(၇/၈)ပြန်ခန့် ဝေးသော မိမိတဲဆီရာသို့ ပြန်ခဲ့သည်။ မိမိတို့တဲမှာ မီးလောင်နေသည်မြင်ရသည်။ ကျွန်တော်တို့မှာ ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းသို့ကူးခဲ့ကြပြီး

မီးပင်ကြီးပေါ်မှ ညဉ့် (၁၁)နာရီခန့်ထိ တဲများမီးလောင်နေသည်ကို မြင်ခဲ့ရသည်။ ထိုညကို လှေထဲတွင်သာ အချိန်ကုန်ခဲ့ရပါသည်။”

တရားလိုပြသက်သေ ဒေါ်မရွှေရီခိုင် ၏ ထွက်ဆိုချက်

“ကျွန်တော်မှာ တရားလိုဦးခင်မောင်လှ၏ ငါးဒိုင်တွင် ငါးလုပ်ငန်းများလုပ် ကိုင်နိသည်မှာ (၁၀)နှစ်ခန့် ရှိပြီးဖြစ်သည်။ အခင်းဖြစ်သောနေ့က ကျွန်တော်သည် တဲထဲ၌ video ကြည့်နေသည်။ ယခုရုံးတော်၏ရှေ့မှောက်သို့ရောက်ရှိနေကြသော စွပ်စွဲခံရသူ(၅)ဦး သည် ခါး၊ လှံ၊ ဓါတ်ဆီများ ကိုယ်စီ စွဲကိုင်ကာ ပုဇွန်တာထဲတွင်ရှိသော တဲအိမ် ပေါင်း(၁၀)ကျော်ကို မီးရှို့ကြ သည်။ ကျွန်တော်လည်းတဲထဲတွင် ကြောက်လန့် နေခဲ့သည်။ အလွန်ကြောက်ရွံ့လာ၍ တဲမှာ မနေရဲတော့လဲ ကြက်ရေကျွန်းသို့ ခြေကျင်ထွက်ပြေးလာခဲ့သည်။ ဤသို့ မီးရှို့ခံရမှုကြောင့် ငွေ (၁၀)သိန်း ကျပ် နှင့် ရွှေ (၁)ကျပ်ခွဲ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ရွှေတစ်ကျပ်သား = ၁၆.၃၃ ဂရမ်

တရားလိုပြသက်သေ အမှုစစ်မျိုးဝင်းကျော် ထွက်ဆိုချက်

အမှုစစ်ရဲလုပ်ငန်းများကို ထွက်ဆိုပြီး၊ ရှာဖွေပုံစံဇယား သက်သေခံ (ခ) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြေပုံကြမ်းအား သက်သေခံ (ဂ) အဖြစ်လည်းကောင်း တင်ပြ၍ ရုံးတော်မှ လက်ခံသည်။

တရားလိုနှင့် လိုပြသက်သေများအား စစ်ဆေးပြီး တရားခံများကို ရာဇဝတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ အရ စွဲချက်တင်ကာ တရားခံများအား စွဲချက်ကိုဖတ်ပြပြီး ရှင်းလင်းပြောကြားကာ တရားခံများအား အပြစ်ရှိမရှိ မေးမြန်း၍ တရားခံများက အပြစ်မရှိကြောင်းပြောဆိုသည်။

ထွန်းမောင်သာ (တရားခံပြသက်သေ(၁) ထွက်ဆိုချက်)

“ကျနော်သည် တရားလိုအားကောင်းစွာသိရှိသည်။ ရန်ငြိုးရန်စ မရှိပါ။ လွန်ခဲ့သော ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ ညဉ့်ဖက် ၉ နာရီခန့်အချိန်တုန်းက ကျတော်မှာ မိမိအိမ်၌ ရှိနေစဉ် မီးညွန့်များ တက်လာသည်ကို မြင်ရ၍ ထိုနေရာသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ထွက်လာခဲ့ရာ လမ်းခုလတ်မှ ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ ကျတော်မှာ မီးရှို့ရာတွင် ပါဝင်သူမဟုတ်ပါ။ ကျနော်သည် ထိုစဉ်က တရားလိုသည် ကျနော်အား ထိုစဉ် ရွာလူကြီးဖြစ်ခဲ့ သည်ကို အကြောင်းပြု၍ ကျတော်အား တရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထွက်ဆိုသည်။

သန်းရွှေ (တရားခံပြသက်သေ - ၂ ထွက်ဆိုချက်)

လွန်ခဲ့သော ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ညဉ့် ၉ နာရီခန့်တွင် ကျတော် နေအိမ်၌ ရှိနေပါသည်။ မီးလောင်နေသဖြင့် မီးညွန့်များတက်လာသည်ကို မြင်၍ ထိုနေရာ သို့ သွားကြည့်ရာ ထိုနေရာသို့မရောက်ရှိဘဲ လမ်းခုလတ် မှ ပြန်လှည့် လာခဲ့ပါသည်။ ကျနော် အနေဖြင့် မီးရှို့ရာတွင်လည်း ပါဝင်သူတစ်ဦးမဟုတ်ခဲ့ကြောင်း ထွက်ဆိုသည်။

မောင်လှစိန် (တရားခံပြသက်သေ - ၃ ထွက်ဆိုချက်)

လွန်ခဲ့သော ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နေ့တွင် ကျွန်တော်သည် မိမိနေထိုင်ရာ ကျေးရွာတွင်ရှိနေခဲ့သည်။ အခင်းဖြစ်ပွားသောနေရာနှင့် နာရီဝက်ခန့် လမ်းလျှောက်သွားရပါသည်။ လယ်တာတံမံ၌ ရေအဝင်အထွက် ရေဝင်ရေထွက်ပေါက် ပြုလုပ် နေပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်နေစဉ် ကျွန်တော်နှင့်အတူ ဦးလှစိန်အောင်၊ ဦးနိုင်နိုင်၊ ဦးမောင်ကြီးငယ် တို့လည်း အတူရှိနေပါသည်။ တရားလိုသည် ကျေးရွာလယ်သမားပိုင်လယ်များကို လုယူထားသည်ဟုပြောဆိုကြရာတွင်လည်း၊ ထိုလုယူခံရသောမြေ တွင် ကျွန်တော်၏ လယ်မပါရှိပါ။ ကျွန်တော်မှာ မမှန်မကန် စွပ်စွဲခံရခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။

လှစိန်အောင် (တရားခံပြသက်သေ ၄ ၏ထွက်ဆိုချက်)

လွန်ခဲ့သော ၂၀၂၀ ခုနှစ် နေ့တွင် ကျွန်တော်မှာ ကျေးရွာအတွင်း ရှိမနေပါ။ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာ နှင့် နာရီဝက်ခန့် လမ်းလျှောက်သွားမှ ရောက်နိုင်သည့် လယ်တာတံမံ၌ ရေအဝင်အထွက် မြေခေါင်း ပြုလုပ်နေပါသည်။ ထိုစဉ် ဦးမောင်လှစိန်၊ ဦးနိုင်နိုင်၊ ဦးမောင်ကြီးငယ် တို့လည်းအတူရှိနေခဲ့သည်။ အခင်းဖြစ်ပွားသည့် လယ်ယာမြေထဲတွင်လည်း ကျွန်တော်၏ လယ်မပါဝင်ပါ။ အခင်းဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နိဗ္ဗာ (၁) စစ်ဒေသသို့ တိုင်ကြားသည့်အခါတွင်လည်း

ကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ တစ်နှစ် ကျော်ကြာပြီးမှ ယခုကဲ့သို့ တရားစွဲခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်တော်မှာ အပြစ် ပြုလုပ်ထားသူမဟုတ်၍ အပြစ်မရှိပါ။

ကျော်စိန်နု (တရားခံပြသက်သေ - ၅ ထွက်ဆိုချက်)

လွန်ခဲ့သော ၂၀၂၀ ခုနှစ် အခင်းဖြစ်သောနေ့က ကျနော် နေအိမ်မှာရှိနေစဉ်ဥရွာထဲတွင် မီးလောင်သည်ဟု ကြားသိရပါသည်။ တရားလိုမှ Nova (ဝ) စစ်ဒေသတွင် တိုင်ကြားစဉ်ကလည်း ကျွန်တော် ပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ယခုအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျနော်သည် ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူ မဟုတ်သည့် အတွက် အပြစ်မရှိပါ။

သိန်းယိုင်နု (တရားခံပြသက်သေ - ၆ ထွက်ဆိုချက်)

အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့က မီးလောင်သည့်နေရာသို့ သွားရောက်ခဲ့ရာ လမ်းခုလတ်မှ ပြန်လှည့်လာပြီး ထိုသို့လာရာတွင် ဦးထွန်းမောင်သာနှင့် ဦးသန်းရွှေတို့ကိုလည်း လမ်းတွင် တွေ့ခဲ့ပါသည်။

နိုင်နိုင် (တရားခံပြသက်သေ - ၇ ထွက်ဆိုချက်)

အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့က ကျွန်တော်အပါဝင် ဦးလှစိန်အောင်၊ ဦးလှမောင်စိန်၊ ဦးမောင်ကြီးပိုင် တို့မှာ ဝကောက်ကြီးကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင်ရှိသော လယ်တာဘောက်တွင် ရေသွင်းရေထုတ်မြောင်း ပြုလုပ် လျက်ရှိနေပါသည်။ ကျနော်သည် အခင်းဖြစ်ပွားသည့် နေရာတွင် ရှိမနေဘဲ နံနက် မိုးလင်းသည့်အခါမှ အခင်းဖြစ်သည့် ကိစ္စကို သိရှိခဲ့ရသည်။

မောင်သန်းနိုင် (တရားခံပြသက်သေ - ၈ ထွက်ဆိုချက်)

အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့ ၂၈ နာရီခန့်က ရွာထဲတွင် မီးလောင်သည်ဆို၍ ကျွန်တော်သွားကြည့်ခဲ့ပါသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ မရောက်ရှိခဲ့ဘဲ မီးလောင်သည်ဟုဆိုသော အချိန်တွင် ကျနော်သည် ဦးကျော်စိန်နှင့်အတူ ရွာတွင်ရှိနေသည်။

ဤအမှုတွင် တရားလို၏ ပုဇွန်တာတွင်ရှိသော လုပ်ငန်းခွင်အဆောက်အအုံများနှင့် လူနေသည့် အဆောင် များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားကြောင်း တရားလိုမှ လူသက်သေထွက်ဆိုချက်များနှင့်အတူ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ များ ကိုလည်း တင်ပြထား၍ ထိုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများအရတရားလိုပိုင် အဆောက်အအုံများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီး လဲကြသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း တင်ပြထားသည်။ တရားလိုဘက်မှ တင်ပြသော သက်သေများကလည်း ထိုသို့ မီးရှို့သည်မှာ တရားခံများသဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် တွဲမြင်သိရ လိုက်ကြကြောင်း ထွက်ဆို ခဲ့ကြပေသည်။ တရားခံပြသက်သေများကိုယ်တိုင် အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့က အသက်လူ၍ ထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်း ထွက်ဆို ထား ကြလေသည်။

တရားခံများမှ တရားလို၏ အဆောက်အအုံများအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းမရှိဟု ဆိုကြသော်လည်း ခိုင်မာစွာ သက်သေတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပေသည်။ တရားလို၏ လယ်/ပုဇွန်တာမှာ တရားခံများ ပိုင်ဆိုင်သည့် လယ်ယာမြေကို အဓမ္မ လုယူထားသည်ဟုဆိုပြီး တရားလိုအပေါ် တရားခံများမှ မကျေနပ်သည့် စိတ်ထားများရှိကြကြောင်း တွေ့ရှိရပေသည်။ တရားခံများသည် တရားလို လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသည်ကို မကျေနပ်၍ ထိုနေရာမှ ထွက်သွားစေလိုသော စိတ်ဆန္ဒဖြင့် တရားလိုပိုင်ဆိုင်သည့်အဆောက်အအုံများကို လားရောက် မီးရှို့ခဲ့သည်ဟု အမှုတွင် တွေ့ ရပေသည်။ တရားလိုစွဲဆိုသည့်အမှုမှာ ခိုင်မာမှုရှိသည့်အတွက်ကြောင့် တရားခံ များအား ရာဇဝတ်ကြီးပုဒ်မ - ၄၃၆ အရ အပြစ်ပေးရန်သာရှိပေသည်။

ရာဇဝတ်ကြီး ၃ပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ တွင် မည်သူမဆို ကိုးကွယ်ဝတ် ပြုသောနေရာအဖြစ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊

အိမ်အဖြစ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပစ္စည်းများသိုလှောင် ကိန်းဟိမ်း ထားသော နေရာအဖြစ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သာမန်

အားဖြင့်အသုံးပြုသော အဆောက်အအုံကို ဖျက်ဆီးရန်အကြံဖြင့်ဖြစ်စေ မိမိ အသို့ပျက်စီးစေတန်ရာသည်ကို

သိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ မီးဖြင့် သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲတတ်သောအရာဖြင့်အကျိုးဖျက်ဆီးမှုကို ကျူးလွန်လျှင် ထိုသူကို

ထောင်ဒဏ် အနှစ်နှစ်ဆယ်ဖြစ်စေ၊ ဆယ်နှစ်ထိ ထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည့်အပြင်

ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားလေသည်။

ပြစ်ဒဏ်နှင့်ပတ်သက်၍ တရားခံများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် လယ်သမားများဖြစ်ကြခြင်း၊ ယခင်က ပြစ်ဒဏ်ကျခံဖူးခြင်းမရှိခြင်း၊ တရားခံအချို့မှာ အသက်အရွယ်အားဖြင့် ကြီးရင့်နေသည်တို့ကို ထောက်ရှု၍ လျော့ပေါ့စဉ်းစားသင့်သည်ဟု တွေ့မြင်မိပေသည်။ ထို့ကြောင့် တရားခံတို့အပေါ် အောက်ပါ အမိန့်အား ချမှတ်သည်။

အမိန့်

မြေပုံမြို့နယ် တောကန်ကြီးကျေးရွာနိုင် (ဘ) ဦးဆိတ်ချေ၏ သား (၁) တရားခံ ထွန်းမောင်သာ အား ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ - ၄၃၆ အရ ထောင်ဒဏ် (၂ - နှစ်) (နှစ် နှစ်) တိတိ ကျခံပြီး (၈.၁၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၅.၄.၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ ချုပ်ရက်များအား ထုတ်နှုတ်ခံစားစေ၊ တစ်ရွာတည်းနေ(ဘ) ဦးမောင်ကြာထွန်း၏ သား (၂) တရားခံ လှစိန်အောင် အား ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ - ၄၃၆ အရ ထောင်ဒဏ် (၂ - နှစ်) (နှစ် နှစ်) တိတိ ကျခံပြီး (၈.၁၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၅.၄.၂၀၂၄) ရက်နေ့အထိ ချုပ်ရက်များအား ထုတ်နှုတ်ခံစားစေ ၊ တစ်ရွာတည်းနေ (ဘ) ဦးကျော်လှဦး၏ သား (၃) တရားခံ ကျော်စိန်နု အား ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ - ၄၃၆ အရ ထောင်ဒဏ် (၂ - နှစ်) (နှစ် နှစ်) တိတိ ကျခံပြီး (၁၀.၁၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၅.၄.၂၀၂၄) ရက်နေ့ထိ ချုပ်ရက်များအား ထုတ်နှုတ်ခံစားစေ ၊ တစ်ရွာတည်းနေ(ဘ) ဦးနားကာချေ၏ သား (၄) တရားခံ လှမောင်စိန် အား ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေ ပုဒ်မ - ၄၃၆ အရ ထောင်ဒဏ် (၂ - နှစ်) (နှစ် နှစ်) တိတိ ကျခံပြီး (၈.၁၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၅.၄.၂၀၂၄) ရက်နေ့ထိ ချုပ်ရက်များအား ထုတ်နှုတ်ခံစားစီ ၊ တစ်ရွာတည်းနိ (ဘ) ဦးကျော်လှဦး၏ သား (၅) တရားခံ သန်းရွှေ အား ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ - ၄၃၆ အရ ထောင်ဒဏ် (၂ - နှစ်) (နှစ် နှစ်) တိတိ ကျခံပြီး (၂.၂.၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၅.၄.၂၀၂၄) ရက်နေ့ထိ ချုပ်ရက်များအား ထုတ်နှုတ်ခံစားစီ။

အခွင့်အရာရှိ
(လက်မှတ်)

ဒေသတရားသူကြီး

Nova(၁)စစ်ဒေသ၊ ဒေသတရားရုံး

ပုံ

x x x

လင်းအောင်ဝေ

ဒေသတရားသူကြီး

နီဗာ Nova (၁)စစ်ဒေသ၊ ဒေသတရားရုံး

အခန်း (၂)

ရှာသားအချို့က ဦးခင်မောင်လှ၏ ပုစွန်မွေးမြူရေးခြံကို အဘယ်ကြောင့် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသနည်း?

၁။ အဓိကအကြောင်းရင်း — မြေယာကို မတရားရယူထားတယ်ဆိုတဲ့ မကျေနပ်မှု

ဤဖြစ်ရပ်တွင် ဤမေးခွန်းသည် အဓိက အရေးပါသော မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မီးရှို့မှု ကိစ္စကို စီရင်ချက်ချမှတ်သောအခါစီရင်ချက်ထဲ၌ တရားရုံးကအောက်ပါအတိုင်း သုံးသပ်ခဲ့သည်။

တရားရုံး၏ သုံးသပ်ချက်မှာ

တရားလို၏ လယ်/ပုစွန်တာမှာ တရားခံများပိုင်ဆိုင်သည့် လယ်ယာမြေကိုအဓမ္မလုယူထားသည် ဟုဆိုပြီး တရားလို ဦးခင်မောင်လှ အပေါ် တရားခံများမှ မကျေနပ်သည့် စိတ်ထားများရှိကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။

ထို့နောက်တရားခံများသည် တရားလို လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသည်ကို မကျေနပ်၍ ထိုနေရာမှ ထွက်သွားစေလို သော စိတ်ဆန္ဒဖြင့် တရားလိုပိုင် အဆောက်အအုံများကို မီးရှို့ခဲ့သည်ဟုတရားရုံးက သုံးသပ်ထားတယ်။

ထို့ကြောင့် တရားရုံးရဲ့ reasoning အရ အဓိက motive က မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မကျေနပ်မှုနဲ့ ဦးခင်မောင်လှကို အဲဒီနေရာကနေ ဖယ်ရှားလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သည်။

ဤနေရာတွင် ဦးခင်မောင်လှသည် ထိုမြေများကို မည်သို့ အဓမ္မသိမ်းယူခဲ့ကြောင်း အမှုစိစစ်ခြင်း မပြုလုပ်ခဲ့ပေ။

၂။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မီးရှို့မှု ဖြစ်စဉ် တွင် ULA/AA တရားရုံးက ဦးခင်မောင်လှ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို လက်တွေ့အားဖြင့် အသိအမှတ်ပြုထားသည်

၂၀၂၀ အမှုတွင် တရားလို ဦးခင်မောင်လှသည် ပုစွန်တာအတွင်းရှိ တဲများ၊ ဖိုင်ဘာလေ့၊ ပစ္စည်းများနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ ပိုင်ဆိုင်သူအဖြစ် တရားရုံးရှေ့တွင် တင်ပြခဲ့သည်။

အရေးကြီးဆုံးမှာ တရားရုံး၏ စီရင်ချက်ကိုယ်တိုင်က “တရားလို ဦးခင်မောင်လှ (ခ) ဦးတင်ဝေ ပိုင်ဆိုင်သော တဲ(၁၁)လုံး” ဟု ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။

ထို့အပြင် တရားရုံးက ဦးခင်မောင်လှပိုင် ပစ္စည်းများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း လက်ခံပြီး ရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ အရ တရားခံများအား အပြစ်ပေးခဲ့သည်။

ထို့ကြောင့် ၂၀၂၀ စီရင်ချက်သည် အခြေခံမြေယာ title ကို သီးခြား civil judgment အဖြစ် အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ထားခြင်း မဟုတ်သော်လည်း၊ ဦးခင်မောင်လှ၏ ပုစွန်တာလုပ်ငန်း၊ တဲများ၊ လေ့၊ ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်သော ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေကို တရားရုံး၏ reasoning ထဲတွင် လက်ခံအသုံးပြုထားခဲ့သည် ဟု အတိအလင်းအဆိုပြုနိုင်သည်။

ဤအချက်အလက်အားလုံးသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ် တွင် ULA/AA က သိမ်းပိုက်ခဲ့သော ဦးခင်မောင်လှ ၏ ငမန်းရွှေမြေ ပုစွန်လုပ်ငန်း ဖြစ်စဉ်ကို သုံးသပ်ရာမှာ အရေးကြီးသော အခြေခံ မှတ်တိုင် တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဦးဝင်းတင် ခေါ်ဦးခင်မောင်လှ မှ လျှို့ဝှက်ပေးပို့သော အသံဖိုင် Transcription

ကျနော်ပုဇွန်တာ ဟာ မြေပုံမြို့နယ်၊ ငမန်းရဲ ကျွန်း၊ ဝကောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိပါတယ်။

လွန်ခဲ့သော ၂၀၀၇ ခုနှစ်တုန်းက ၊ ရွာသားတချို့က ကျနော်ကို ပုဇွန်တာဆည်ရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ရန် လာရောက်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီမြေတွေဟာ ထိုခေတ်ကာလ က အသုံးပြုခြင်းမရှိသောမြေ (ပလပ်မြေ) ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီမြေပေါ်တွင် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းများ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပုံရပါတယ်။ ကျနော်တို့ အလုပ်စတင်တော့မယ့် အချိန်မှာ စပါးစိုက်ပျိုးမှု လုံးဝမရှိတော့တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အသုံးမချတော့သော မြေ ပလပ်မြေဖြစ်နေပါပြီ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တုန်းကပါ။ ဦးမောင်ကြာထွန်း ဦးဆောင်သော ရွာသားအဖွဲ့ကဦးဆောင်၍ ပုဇွန်တာ ကို ကျနော်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ကျနော်က အဲဒီအချိန်က ပုဇွန် ဝယ်ယူတဲ့ ပုဇွန်ဒိုင် လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်က အရင် က ကျောင်းဆရာတစ်ဦးပါ။ ကျနော်သွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ အခါ ထိုပုဇွန်တာ ပြုလုပ်မည့်မြေဟာ ပလပ်မြေလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် ထိုမြေကို ပုဇွန်တာ အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် ၂၀၀၇ ကာလ က ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ((၃၆၀) ကျပ်ကို ရင်းနှီးမတည်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမြေတွေဟာလည်း ကျနော်ကို လာရောက်ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ လူတွေရဲ့မြေပါပဲ။ အကျိုးတူလုပ်ငန်းသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကို ကျနော်က အရင်းအနှီး စိုက်ထုတ်ပြီး၊ မြေကို ရွာသားများ က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါတယ်။ ရရှိလာမယ့် သားငါး ပုဇွန်များ ကို တစ်ယောက် ထက်ဝက် ပိုင်ဆိုင်တယ် လို့ ကတိကဝတ် ပြခဲ့ကြတာပါ။ မြေပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို လည်း ရွာသားများ ထက်ဝက်၊ ကျနော်ထက်ဝက် ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။

အဲသလို စီးပွားရေးလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ငမန်းရဲကျွန်းဆိုတာကလည်း မုန်တိုင်းဒဏ်ကို အမြဲတမ်းလိုလို ခံနေရတဲ့ နေရာဖြစ်သည့် အတွက် ပုဇွန်တာလုပ်ငန်းက အကျိုးအမြတ် မရှိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ နောက်နှစ်မှာလည်း တာကို ပြန်လည်ဆည်ဖို့ခံခဲ့ရပါတယ်။ ထိုအချိန်တုန်း က မြေတူးစက်များလည်း မရှိကြသေးပါ။ မကြာခဏ တာက ပြိုပျက်တော့ မကြာခဏ ပြန်လည်ဆည်ဖို့ရတာမျိုးလုပ်ကိုင်ခဲ့ရပါတယ်။

ကျနော်က အကျိုးအမြတ်နည်းပြီး ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများ တဲ့အတွက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်မရှိတော့ တဲ့ အတွက် ကျနော်ဖက် က ရင်းနှီးထားခဲ့ရသော ငွေကြေးများကို အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ပြန်လည် ပေးဆပ်ကြဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရွာသားတွေဖက်က ကျနော်ကို ပြောတာက ကျနော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သောမြေများ ကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့ ကြောင်း ရွာသားများက ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ မြေကို တစ်ဧက လျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ တစ်သိန်း နှုန်းဖြင့် ကျနော် ကို မြေဝယ်ရန် ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ကျနော်ကမဝယ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်က ပေါက်တောမြို့နယ် မှာ ပုဇွန်ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ပြီး နေတာက စစ်တွေမြို့မှာဆိုတော့ မြေဝယ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ငွေကို သာ ပြန်လည်ရယူလိုကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရွာသားများက မြေတစ်ဧက လျှင် ငွေကျပ်တစ်သိန်းနှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ မူလရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သော ငွေများကိုလည်း ရွာသားများထံမှ မတောင်းခံတော့ဘဲ တစ်ဧက ကို ငွေကျပ်တစ်သိန်းနှုန်းဖြင့်သာ ဝယ်ယူပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ကျနော်လည်း စဉ်းစားမိတာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ တရားရုံးသွား အမှုရင်ဆိုင်နေရင်လည်း ပိုပြီးငွေကြေးကုန်ကျစရာရှိတဲ့ အတွက်၊ ရွာသား (၁၁)ဦး ထံမှ တစ်ဧကကို တစ်သိန်းကျပ်ဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အခြား ပုဇွန်တာလုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသူတွေကလည်း သူတို့မြေတွေက ပုဇွန်တာထဲမှာ ပါဝင်နေပါသေးတယ်။ ဒီမြေတွေကလည်း အဲဒီခေတ် အစိုးရ ဥပဒေတွေနဲ့ပြောရရင် အသုံးမချတော့တဲ့မြေ ပလပ်မြေတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်က အဲဒီမြေတွေ အတွက် သူတို့ကို တစ်ဧက တစ်သိန်းကျပ်စီ ပေးပြီး ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ စုစုပေါင်း (၃၂)ဦးမှာ လေးဦးက မရောင်းခဲ့ပါ။ ၂၈ ဦးထံမှ တစ်ဧက ကို ငွေကျပ်တစ်သိန်းနှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မြေတွေကို ချန်လှပ်ထားခဲ့ရတယ်။ ၂၀၁၅ ကို ရောက်တော့ ကျနော်တို့ဒေသ ဟာ ကြားကာလအနေအထားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရကလည်း မလွှမ်းမိုးနိုင်၊ အာရက္ခတပ်တော်ကလည်း မလွှမ်းမိုးနိုင် ဖြစ်နေတဲ့အခါ ကျနော် ပုဇွန်တာ ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ ကျနော်ကို လည်းခါးနဲ့လာခုတ်ကြပြီး၊ ကျနော်ကို မောင်းထုတ်ကြပါတယ်။ ကျနော် ငွေ သိန်းတစ်ထောင်ကျော်ဖိုးလောက် ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်လုပ်နေတဲ့ လယ်မြေဧကကလည်း (၃၀)ကျော်လောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲသလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်က ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဆီကို တိုင်တန်းခဲ့ပါတယ်။ အာရက္ခပြည်သူ့အစိုးရတော့ မပေါ်ပေါက်သေးပါ။

တပ်မှူးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင် ဆီကို တိုင်တန်းခဲ့ပါတယ်။ တပ်မှူးချုပ်က ဒီမီးရှို့တဲ့ ကိစ္စ ကို ဗိုလ်မှူးကြီးဒေါင်းရံ ကို စီစစ်ဖို့ခိုင်းပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီး ဒေါင်းရံက Alpha 1 စစ်ဒေသမှာပါ။ တောထဲမှာပါ။ ကျနော်တို့ကို (၂)လတိတိစီစစ်တယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီးဒေါင်းရံ က ကျနော်ဆီက စာချုပ်တွေတောင်းပါတယ်။ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်တွေကတော့ မရှိတော့ကြောင်း ကျနော်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွာသားတွေကို မေးပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ မြေအရောင်းအဝယ် လုပ်ခဲ့တာတွေရှိသလားမေးပါတယ်။ ရွာသားတွေက မရောင်းခဲ့ကြောင်းငြင်းဆိုကြပါတယ်။ ကျနော်ဟာ အာဏာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့၊ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ မြေတွေကို အပိုင်စီးသွားတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ ကျနော်က တော့ ဒါကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ရွာသားတွေကငွေပေးပြီး ဝယ်ယူခဲ့တာပါလို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ ဗိုလ်မှူးကြီးဒေါင်းရံက ဒီအငြင်းပွားမှုကို တစ်လလောက် ဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။ ဒီလိုကာလမှာ ရွာသားတွေတချို့က ဝန်ခံလာခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီးရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီး ၂၀၂၀ မှာ ကျနော်ကို ပြန်လည်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်နောင်မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်သော အကြမ်းဖက်မှုများ ပေါ်ထွန်းခဲ့လျှင် အရေးယူမည့်အကြောင်း ဗိုလ်မှူးကြီးဒေါင်းရံ က ရွာသားတွေကို သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီးဒေါင်းရံ ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့၂၀၂၀ ကနေ ၂၀၂၆ အထိ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၆ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှာ ကျနော်တို့ ငမန်းရဲကျွန်း ကို ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်တာကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သူတွေကို အာရက္ခ တပ်တော် တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ထားတာလည်းရှိပါတယ်။ ငွေကျပ် သိန်း(၅၀၀)ကိုလည်း ကျနော်ကို လျော်ပေးရန် တရားရုံးကချမှတ်ထားပါတယ်။ ဒါကို မကျေနပ်ကြတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။ ကျနော်ကငွေကျပ်သိန်းငါးရာ ကို မတောင်းတော့ပါဘူး။ သူတို့နဲ့ ပြေလည်ရာပြေလည်ကြောင်းဖြစ်ရင် ပြီးပြီဆိုပြီးတော့ ထားလိုက်ပါတယ်။ သူတို့တွေက ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကို တိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ဟာ မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်နဲ့ ပူးပေါင်းကြောင်း၊ အာဏာရှင်တို့နဲ့ ပူးပေါင်းကြောင်း၊ ဒီလို လုပ်ပြီး ကျနော်တို့ရဲ့မြေတွေကို သိမ်းသွားကြောင်းတိုင်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ဗိုလ်ချုပ်က ကျနော်ကို စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးမြင်သွားတယ် ထင်ပါတယ်။ ကျနော်ကို စစ်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ စစ်ဆေးမည့် အကြောင်း၊ ဒီကိစ္စကို ကော်မရှင်ဖွဲ့၍ စစ်ဆေးမည့် အကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ ကျနော်ကို စစ်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ ပါတီက ကျော်လင်းချေ ဆိုသူတစ်ယောက် ၊ ပါတီက တင်မျိုးအောင်၊ စစ်ထောက်လှမ်းရေး တပ်မှူး တစ်ဦးဖြစ်သူ က ကျနော်ကို စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ (၂) ရက်ကြာအောင် စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်က မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ပူးပေါင်းသူမဟုတ်ကြောင်း ဒီပုစွန်ကန်ကို တပ်နဲ့ ပူးပေါင်း ပြီး ဆည်ခွဲခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ဒီရွာသားတွေနဲ့ အကျိုးတူစီးပွားရေးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ဟာ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ပေါင်းပြီး မြေသိမ်းခဲ့တာ မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ရွာသားတချို့စွပ်စွဲသလို မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးမြေသိမ်းခွဲခြင်းဟူသော စွပ်စွဲချက်မပေါ်လွင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကျနော် ကို အရေးယူလို့မရခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်ကို စစ်ဆေးခဲ့တာ ၂၀၂၆ ဇန်နဝါရီလ ၂၃၊ ၂၄ (၂) ရက်စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။

နောက်ဆုံးကော်မရှင် အဖွဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကော်မရှင်အဖွဲ့မှာ ဦးအောင်သာဝင်း (ရဲချုပ်)၊ ဦးအေးကျော်သန်း (ဥပဒေချုပ်)၊ ဦးသာထွန်းချေ (မြေယာစီမံခန့်ခွဲရေး၊ အဖွဲ့ဝင်)၊ ဦးမောင်ဦးကျော် (ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ မြေယာစီမံခန့်ခွဲရေး)၊ Beta (2)စစ်ဒေသက ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ခိုင်ဇော်လင်း၊ ထောက်လှမ်းရေးတပ်က တစ်ဦး ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်က အစအဆုံးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အကျိုးတူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ရွာသားတွေကလည်း ကျနော်နဲ့ စီးပွားရေးစပ်တူလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံး ကော်မရှင်ကသိရှိသွားပြီးတဲ့နောက် ပြန်သွားကြပါတယ်။ ကျနော်လည်း အဖြေကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ရဲချုပ်ဦးအောင်သာဝင်း က ကျနော်ကို သီးသန့်ခေါ် ပြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်မြေကို ULA/AAကိုပေးရမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် ဟာ ဒေသခံများ နဲ့ အဆင်မပြေတဲ့ အတွက် ကျနော်မြေကို ULA/AAကသိမ်းယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒေသခံများနှင့် မတည့်တဲ့ အတွက်မြေသိမ်းတယ်ဆိုတာ ဟာ တရားမျှတမှု မရှိကြောင်း ကျနော်က တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်နဲ့ ဒေသခံများနှင့် အဆင်မပြေလျှင် ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုကြောင်း ကျနော်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရဲချုပ်ဦးအောင်သာဝင်းက ဒီမြေကို ရွာသားတွေကို လည်းပေးမှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ကျနော်ရဲ့နှစ်နာမူအတွက် မောင်တော ဒေသတွင် မြေနုရာ အစားထိုးပေးမည်ဟုပြောကြားပါတယ်။ ကျနော်က မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ICJရဲ့ တရားစီရင်ရေး တွင် ပြိုင်ကြောင်း၊ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ရဲချုပ်ဦးအောင်သာဝင်း က အသနားခံစာတင်ရန် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အသနားခံစာလည်းတင်ခဲ့ရပါတယ်။ 2026မေလ (၉)ရက်နေ့ ကျနော်ကို ထပ်ခေါ်ပါတယ်။ ရဲချုပ်ဦးအောင်သာဝင်း ကိုယ်တိုင်ခေါ်ယူခဲ့တာပါ။ ရဲချုပ်ဦးအောင်သာဝင်း က ကျနော်ကို ဒီမြေတွေကို အာရက္ခတပ်တော်ကို လှူဒါန်းပါမည်ဟုရေးသားရန်တောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ အခုချက်ချင်းရေးရန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်လည်း

မရေးနိုင်သေးကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ (၂)ရက်အချိန်ပေးပါရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ မေလ (၁၁) ၂၀၂၆ မှာ ကျနော် ရဲချုပ်ဦးအောင်သာဝင်းထံ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ရေးတဲ့စာထဲမှာ မြေတွေကို ULA/AAကို လှူမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ဘာလို့ထည့်မရေးတာလဲ လို့ မေးပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း မလှူနိုင်တဲ့ အတွက် မရေးတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်မလှူရင်လည်း သိမ်းမှာဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။

၂၀၂၆ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ကျနော်ကို ရဲချုပ်ဦးအောင်သာဝင်း က ဘုန်းကြီးကျောင်း ကို ခေါ်ပါတယ်။ ရွာသားတချို့လည်း ခေါ်ထားပါတယ်။ ကျနော်ကို အခုမြေက အပြီးအပိုင်ထွက်ပေးရမယ်ဆိုပြီး စာတစ်စောင် ဖတ်ပြပါတယ်။ (၇)ရက် အတွင်းမိမိပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို ယူဆောင်ပြီး ဒီမြေက အပြီးထွက်သွားရန် ကျနော်ကို စာတစ်စောင်ဖတ်ပြပါတယ်။ ကျနော်က အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံဖြစ်စေဖို့ အကြောင်းကြားစာတစ်ရွက် ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ စာကို သောကြာနေ့ ထုတ်ပေးမည် ရဲချုပ်ဦးအောင်သာဝင်း က ပြောပါတယ်။ သောကြာနေ့မှာလည်းစာမရောက်လာခဲ့ပါဘူး။ ကျနော် စောင့်လက်စ စောင့်နေရင်း နဲ့ ၂၄ ရက်နေ့မှာလည်း စာရောက်မလာပါ။ ၂၈ ရက်နေ့မှာလည်းစာရောက်မလာခဲ့ပါ။ ကျနော်ကို မောင်းထုတ်မယ့်အကြောင်းပြောပြီးတဲ့နောက် စစ်သား (၇)ဦး ရဲ (၇)ဦး ကျနော် မြေနေရာမှာ လာနေပါတယ်။ ကျနော်လည်း ကိုယ့် အလုပ်ကိုသာဆက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ စစ်သားတွေကတော့ ကျနော်မြေပေါ်မှာ ရှိနေကြတုန်းပါ။ AUGUST 3, 2026မှာ ထပ်ပြီးတော့ ဦးအောင်သာဝင်း ဆင်းလာပါတယ်။ စာလည်းပါမလာပါဘူး။ နောက်ထပ် စစ်သား (၃၀)လောက်ပါလာပါတယ်။ ကျနော်ကို နှင်ချမယ်၊ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ဖမ်းမယ်ဆိုပြီးလာတာပါ။ အားလုံးသေနတ်တွေနဲ့ ဝိုင်းထားကြပါပြီ။ ဒီမြေကထွက်သွားရန် ပြောပါတယ်။ ဒီမြေက မထွက်ရင် တရားစွဲမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျနော်ကို အထောက်အထားခိုင်လုံတဲ့ စာရွက်စာတမ်းပေးရန်လိုကြောင်း ကျနော်ကပြောပါတယ်။ ကျနော်ဟာလုပ်ငန်းတွေ အတွက် အခွန်ဆောင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခွန်တွေ ဘာမှ အကျိုးမဝင်ဘူးလားလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ မရကြောင်းပြောပါတယ်။ အစိုးရတစ်ရပ်က အမိန့်ချထားတာဖြစ်တဲ့ အတွက် မရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ အစိုးရတစ်ရပ်က အမိန့်ချထားတယ်ဆိုရင် တရားဝင် အမိန့် စာရွက်စာတမ်းပေးပါလို့ကျနော် က တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမြေကထွက်မသွားရင် ဖမ်းဆီးမယ် ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ ကျနော်လုပ်ငန်းမှာ ဝင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်တွေကလည်း လက်အုပ်ချီ ရှိခိုးပြီးတောင်းပန်ကြပါတယ်။ သူတို့မှာ သွားနေစရာနေရာမရှိလို့ ရှိခိုးတောင်းပန်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်မခံပါဘူး။ ရခိုင်တစ်ပြည်လုံးစစ်ဘေးရှောင် ပါပဲတဲ့ ဒါကြောင့် မို့ ထူးထူးခြားခြား အခွင့်အရေးမပေးနိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ကျနော်လည်း ရှိသမျှပစ္စည်းတွေကို ကျနော်အမေရဲရွာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ကို စာလည်းတစ်စုံတရာ မထုတ်ဘဲ မောင်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ခုတော့ သူတို့တွေကျနော်မြေမှာ ပုစွန်ဖမ်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ ကျနော်လည်းမြို့နယ် မြေစာရင်း ဦးစီး ဦးမောင်ဦးကျော်ထံသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်မြေကို ဒီလိုသိမ်းလို့ရသလားလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ရဲ့မြေဟာ ပလပ်မြေဖြစ်တဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်နေတဲ့ အတွက် အစိုးရစီမံခန့်ခွဲမှုရှိတဲ့မြေလို့သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ ဒါပါပဲ

အခန်း (၃)

ULA/AA နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ ပျက်စီးယိုယွင်းလာမှု

အာရက္ခပြည်သူ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့
တရားရေးဌာန
နိုဗာ (၁) စစ်ဒေသတရားရုံး

ငွေကြေးပြန်လည်ပေးဆောင်ရန် စီရင်ချက်

တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄
တရားမမှုအမှတ် (၁၄/၂၀၂၁)

တရားလို —
မောင်တင်ဝင်း (ခ) ဦးခင်မောင်လှ

နှင့်

ဦးထွန်းမောင်သာ နှင့် အခြား ၂၈ ဦး (တရားပြိုင်များ)

ဤအမှုကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် နိုဗာ (၁) စစ်ဒေသတရားရုံး တရားသူကြီးရှေ့၌ ကြားနာစစ်ဆေး၍ အပြီးသတ်စီရင်ခဲ့သည်။ တရားလိုဖြစ်သူ မောင်တင်ဝင်း (ခ) ဦးခင်မောင်လှ နှင့် တရားပြိုင်များဖြစ်ကြသော ဦးထွန်းမောင်သာနှင့် အခြား ၂၈ ဦးတို့သည် တရားရုံးရှေ့သို့ လာရောက်ခဲ့ကြသည်။

အောက်ပါအတိုင်း အမိန့်ချမှတ်သည် —

ဦးထွန်းမောင်သာနှင့် တရားပြိုင် ၂၈ ဦးတို့သည် မောင်တင်ဝင်း (ခ) ဦးခင်မောင်လှအား မြန်မာကျပ်ငွေ ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ (ကျပ်သိန်းငါးရာတိတိ) ပေးဆောင်ရမည်။ ထို့အပြင် ဒေသခံတရားရုံးစရိတ်အဖြစ် မြန်မာကျပ်ငွေ ၃၇၆,၀၀၀ (ကျပ်သုံးသိန်းခုနစ်သောင်းခြောက်ထောင်တိတိ) ကိုလည်း ပေးဆောင်ရမည်။

ဤစီရင်ချက်ကို တရားရုံး၏ တံဆိပ်တော်အောက်တွင် ထုတ်ပြန်ပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

လက်မှတ် — _____
တရားသူကြီး

လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့ — ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖျက်ဆီးမှုမှ ၂၀၂၆ ခုနှစ် သိမ်းယူမှုအထိ — ULA/AA
၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးအပေါ် တရားရေးအကာအကွယ်ကို
လျစ်လျူရှုမှု

မောင်တင်ဝင်း (ခ) ဦးခင်မောင်လှ ၏ အမှုသည် ULA/AA ၏ ကိုယ်ပိုင်တရားရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြား လုပ်ဆောင်ချက်များ တစ်သမတ်တည်းဖြစ်မှု မရှိခြင်း နှင့် ထို့ထက်ပို၍ ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အောက်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကို ကာကွယ် ပေးခြင်း မရှိကြောင်း ဤဖြစ်စဉ်ကဖော်ပြနေသည်။

ဖြစ်စဉ်များ၏ အစဉ်လိုက်ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ အထူးအရေးကြီးသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် မောင်တင်ဝင်း (ခ) ဦးခင်မောင်လှနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခြံဝင်းတစ်ခု မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်ဟု မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်၏ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ဖျက်ဆီးမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ တရားစွဲဆိုမှုများအပြင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် တရားမမှုလည်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ULA/AA ၏ ကိုယ်ပိုင်တရားရေးစနစ်က တရားလို၏ အကျိုးစီးပွားကို အရေးကြီးသော ဥပဒေရေးရာ အသိအမှတ်ပြုမှုတစ်ရပ် ပေးခဲ့သည်။ **၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင်** အာရက္ခပြည်သူ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ တရားရေးဌာနလက်အောက်ရှိ **နီဗာ (၁) စစ်ဒေသတရားရုံး**က တရားမမှုအမှတ် **၁၄/၂၀၂၁** တွင် ဦးထွန်းမောင်သာနှင့် တရားပြိုင် ၂၈ ဦးအား မောင်တင်ဝင်း (ခ) ဦးခင်မောင်လှထံ **မြန်မာကျပ်ငွေ ၅၀,၀၀၀,၀၀၀** ပေးဆောင်ရန်နှင့် တရားရုံးစရိတ် **မြန်မာကျပ်ငွေ ၃၇၆,၀၀၀** ပေးဆောင်ရန် စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့သည်။

ဤစီရင်ချက်သည် အရေးကြီးသည်။ အကြောင်းမှာ ထိုအချိန်က ULA/AA ၏ တရားရေးစနစ်သည် တရားလို၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး တရားရေးနည်းလမ်းဖြင့် ကုစားပေးရန် အသင့်ရှိခဲ့ကြောင်း ပြသနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖြစ်စဉ်နှင့် ဆက်နွှယ်သော ဖျက်ဆီးမှုများ ဖြစ်ပေါ် ပြီးနောက် တရားရေးဌာနသည် တရားလို၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွားကို လျစ်လျူရှုခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ တရားရုံးက ဦးခင်မောင်လှ ကို ထောက်ခံပြီး တရားခံများအား ငွေကြေးလျော်ကြေးပေးရန် စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့သည်။

သို့သော် ဤ **၂၀၂၂ ခုနှစ် တရားရေးစီရင်ချက်ကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ULA/AA ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက ထိုပိုင်ဆိုင်မှုကို သိမ်းယူရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း** သည် တရားရုံး ၏ စီရင်ချက်ကို အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း က ဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်။

ULA/AA ၏ ကိုယ်ပိုင်စနစ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှု

အဓိကပြဿနာမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုကို နောက်ပိုင်းတွင် သိမ်းယူခဲ့ခြင်းတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါ။ ပိုမိုပြင်းထန်သော ပြဿနာမှာ **၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ULA/AA ၏ တရားရေးဌာနက တရားလို၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ပေးခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ထိုတရားလိုနှင့် သက်ဆိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်လာခြင်း** ဖြစ်သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် တရားရေးဌာနသည် တရားလို၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ဆက်နွှယ်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုကို ဥပဒေအရ ကုစားပေးရန် ထိုက်တန်သည့် အကျိုးစီးပွားအဖြစ် သဘောထားခဲ့သည်။ သို့သော် နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ထိုအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်ရှိ အာဏာပိုင်များက ထိုတရားလိုနှင့် ဆက်နွှယ်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို သိမ်းယူရန် သို့မဟုတ် ရယူရန် ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်။

ထို့ကြောင့် အခြေခံမေးခွန်းတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာသည်—

ULA/AA ၏ တရားရေးစနစ်က ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် တရားလို၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်သော အကျိုးစီးပွားကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ကုစားပေးခဲ့ပါက ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ULA/AA ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက ထိုအကျိုးစီးပွားကို ဖယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် သိမ်းယူရန် မည်သည့်ဥပဒေအခြေခံဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သနည်း။

မည်သည့်ဥပဒေဖြင့် သိမ်းယူသည်။ မည်သို့ စီရင်သတ်မှတ်သည် ကို ULA/AAဖက် က ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။

၂၀၂၆ ခုနှစ် သိမ်းယူမှုကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် စီရင်ချက်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ကြောင်း မရှင်းပြနိုင်ခြင်း၊ ထိုစီရင်ချက်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိခြင်း သို့မဟုတ် ထိရောက်သော တရားရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကုစားခွင့် မပေးခြင်းတို့ ဖြစ်ခဲ့ပါက ယင်းကိစ္စသည် သာမန်မြေယာအငြင်းပွားမှုတစ်ခုထက် ကျော်လွန်သွားသည်။ ၎င်းသည် **အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာက တရားရေးအကာအကွယ်အပေါ်လွှမ်းမိုးနေခြင်း** ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ တနည်းဆိုရသော် တရားစီရင်ရေး အာဏာ သည် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ ၏ အောက်တွင်သာရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။

မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုမှ လျော်ကြေး၊ ထို့နောက် သိမ်းယူမှုအထိ

ဖြစ်စဉ်အချိန်ဇယားမှာ အထူးစိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းသည်—

၂၀၂၀ — ပိုင်ဆိုင်မှု မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရသည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

၂၀၂၂ — ULA/AA ၏ တရားရုံးက ဆက်နွှယ်သည့် တရားမမှုတွင် လျော်ကြေး **ကျပ်သန်း ၅၀** ပေးရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။

၂၀၂၆ — ULA/AA ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက ထိုပိုင်ဆိုင်မှုကို သိမ်းယူရန် သို့မဟုတ် ရယူရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ဤဖြစ်စဉ်သုံးရပ်ကို ပေါင်းစပ်ကြည့်ပါက ၎င်းတို့သည် သီးခြားဖြစ်ရပ်သုံးခုထက် **တစ်ဦးတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွားအပေါ်ဆက်တိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတစ်ရပ်အဖြစ်** မြင်တွေ့ရနိုင်သည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ဆက်နွှယ်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု ခံစားခဲ့ရသူသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် တရားရေးအရ ကုစားခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွားသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ထပ်မံအန္တရာယ်ကျရောက်လာခဲ့သည်။

လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် လူတစ်ဦးသည် ပထမဦးစွာ ပိုင်ဆိုင်မှုဖျက်ဆီးခံရခြင်းမှတစ်ဆင့် အသုံးပြုခွင့် သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး၊ ထို့နောက် တရားရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်

လျော်ကြေးရပိုင်ခွင့်ကို အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရကာ နောက်ဆုံးတွင် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ထပ်မံ၍ ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးရမည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ် သိမ်းယူမှုကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သော သမိုင်းကြောင်းနှင့် ခွဲထုတ်ပြီး သီးခြားဖြစ်ရပ်အဖြစ် လေ့လာ၍ မရနိုင်ပါ။

တရားရေးစီရင်ချက်အပေါ် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ လွှမ်းမိုးခြင်းပြဿနာ

ULA/AA ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက ၂၀၂၂ ခုနှစ် တရားရုံးစီရင်ချက်ကို အရေးမပါသကဲ့သို့ သဘောထားခဲ့ခြင်းသည် အလွန်ဆိုးဝါးသော ဥပဒေမဲ့သော အုပ်ချုပ်ရေးပင်ဖြစ်သည်။

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစနစ်တစ်ခုတွင် တရားရုံးစီရင်ချက်များသည် အမှန်တကယ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရမည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တစ်ရပ်က မိမိအတွက် အဆင်မပြေသည့်အချိန်တိုင်း တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လျစ်လျူရှုနိုင်ပါက တရားရေးအကာအကွယ်သည် **အမည်ခံအကာအကွယ်** တစ်ခုသာ ဖြစ်သွားနိုင်သည်။

ထိုအခြေအနေတွင် မေးခွန်းမှာ တရားလိုက မြေကွက်တစ်ကွက်ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိသာ မဟုတ်တော့ပါ။ ပိုမိုနက်နဲသော မေးခွန်းမှာ—

ULA/AA ကိုယ်တိုင်၏ တရားရုံးက ချမှတ်ထားသော စီရင်ချက်သည် နောက်ပိုင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို အမှန်တကယ် ကန့်သတ်နိုင်ခြင်း မရှိခြင်း ဖြစ်သည်။

အဖြေမှာ လက်တွေ့အားဖြင့် “မရှိ” ဖြစ်နေပါက တရားရေးဌာနသည် အုပ်ချုပ်ရေး သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်ဌာန၏ လက်အောက်ခံအဖြစ် ကျရောက်သွားနိုင်သည်။

ယင်းသည် **အာဏာခွဲဝေမှု၊ တရားရေးလွတ်လပ်မှု၊ ဥပဒေရေးရာ သေချာမှုနှင့် ထိရောက်သော ကုစားခွင့်**တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ULA/AAသည် ဥပဒေမဲ့ အုပ်ချုပ်နေသည်ဆိုသော အဓိပ္ပါယ်ကိုဖြစ်စေသည်။

“တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး” မဟုတ်ဘဲ “ဥပဒေအမည်ခံ အုပ်ချုပ်မှု” ဖြစ်လာနိုင်ခြင်း

ULA/AA သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ် သိမ်းယူမှုကို မြေယာသိမ်းယူရေးဥပဒေ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ်ကို ကိုးကား၍ တရားဝင်ကြောင်း အကြောင်းပြနိုင်သည်။

သို့သော် ဥပဒေတစ်ရပ်ကို ကိုးကားခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးစေခြင်းသည် အလိုအလျောက် တရားဝင်သွားခြင်း မရှိပါ။

တရားဝင်သော မဖြစ်မနေ ပိုင်ဆိုင်မှုရယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်တွင် အနည်းဆုံး အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်သင့်သည်—

- ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားသော အများပြည်သူအကျိုးပြု ရည်ရွယ်ချက်၊
- အမှန်တကယ် လိုအပ်ကြောင်း ပြသနိုင်သော လိုအပ်ချက်၊
- လုံလောက်သော ကြိုတင်အသိပေးအကြောင်းကြားမှု၊
- ကန့်ကွက်ခွင့်၊
- ထိခိုက်ခံရသော မြေပိုင်ရှင်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်၊
- ထိရောက်သော ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အယူခံခွင့်၊
- မျှတပြီး သင့်လျော်သော လျော်ကြေး၊
- ထိုပိုင်ဆိုင်မှုရယူမှုသည် ယခင်တရားရုံးစီရင်ချက်များနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများနှင့် မည်သို့ကိုက်ညီကြောင်း ရှင်းလင်းသော အကြောင်းပြချက်တို့ ဖြစ်သည်။

ထိုကဲ့သို့သော အကာအကွယ်များ မရှိပါက ဥပဒေပုဒ်မတစ်ရပ်ကို ကိုးကားခြင်းသည် မူလအားဖြင့် အာဏာကို မတရားသဖြင့် အသုံးပြုခြင်းအား တရားဝင်သကဲ့သို့ ထင်မြင်စေရန် အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်သာ ဖြစ်သွားနိုင်သည်။

ဤကွာခြားချက်မှာ အလွန်အရေးကြီးသည်—

ဥပဒေရှိခြင်းနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတိုင်း အာဏာကျင့်သုံးခြင်းသည် တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါ။

အာဏာပိုင်များက ပိုင်ဆိုင်မှုကို သိမ်းယူရာတွင် ဥပဒေစကားလုံးများကို အသုံးပြုသော်လည်း ထိခိုက်ခံရသူအား အဓိပ္ပာယ်ရှိသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များ မပေးပါက ထိုစနစ်သည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး (Rule of Law) ထက် ဥပဒေအမည်ခံ အုပ်ချုပ်မှု (Rule by Law) အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ် တရားရုံးစီရင်ချက်သည် အမည်ခံအကာအကွယ်တစ်ခုသာ ဖြစ်ခဲ့သလား

၂၀၂၂ ခုနှစ် စီရင်ချက်သည် ULA/AA ၏ တရားရေးစနစ်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော မေးခွန်းတစ်ရပ်ကိုလည်း ပေါ်ပေါက်စေသည်။

အကယ်၍ လူတစ်ဦးသည် ULA/AA တရားရုံးတွင် တရားမမှုတင်သွင်းနိုင်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်သွယ်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုကို တရားရုံးက အသိအမှတ်ပြုကာ ကျပ်သန်း ၅၀ လျော်ကြေးရရှိခဲ့သော်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက ထိုစီရင်ချက်ကို လုံလောက်စွာ

ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြုလုပ်နိုင်ပါက ထိုတရားရေးစနစ်၏ လက်တွေ့တန်ဖိုးသည် မည်သည့် အဓိပ္ပါယ်မှ မရှိနိုင်။

တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက နောက်ပိုင်းတွင် ပယ်ဖျက်သကဲ့သို့ ပြုမူနိုင်ပါက တရားရုံးသည် အခွင့်အရေးများကို အမှန်တကယ် ကာကွယ်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

ထိုအခြေအနေတွင် တရားရေးဌာနသည် လူတစ်ဦးချင်း၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ပေးသကဲ့သို့ စီရင်ချက်များ ထုတ်ပြန်နေသော်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးဌာနက ထိုအကာအကွယ်ကို လက်တွေ့တွင် ပြန်လည်ပယ်ဖျက်နိုင်သည့် အခြေအနေ ဖြစ်လာနိုင်သည်။

ယင်းက တရားရေးစနစ်၏ လွတ်လပ်မှုနှင့် ထိရောက်မှုအပေါ်ပြည်သူများ၏ ယုံကြည်မှုကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ULA/AAသည် ဥပဒေမဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးကို အသုံးပြုနေသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးစေမှု၏ ပုံစံတစ်ရပ်

လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးထား၍ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါက အထူးစိုးရိမ်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအချက်မှာ ULA/AA သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ် ချမှတ်ခဲ့ခြင်းတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါ။

ယင်းအစား ဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်သည် လူတစ်ဦးတည်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွား တဖြည်းဖြည်း လျော့ပါးဆုံးရှုံးလာမှုကို ဖော်ပြနေနိုင်သည်—

၂၀၂၀ — ပိုင်ဆိုင်မှု ဖျက်ဆီးခံရခြင်း။

၂၀၂၂ — ထိုဖျက်ဆီးမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်သည့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုကို တရားရုံးက အသိအမှတ်ပြုပြီး လျော်ကြေးချမှတ်ခြင်း။

၂၀၂၆ — ထိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ်တိုင်အပေါ် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဤအစဉ်အဆက်က ၂၀၂၂ ခုနှစ် တရားရုံးစီရင်ချက်ဖြင့် ပေးအပ်ခဲ့သော အကာအကွယ်သည် နောက်ပိုင်း အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိတော့သည့် အခြေအနေ ဖြစ်ကြောင်း ပြသသည်။

ထိုသို့ဖြစ်ပါက ၂၀၂၆ ခုနှစ် သိမ်းယူမှုသည် သာမန်မြေယာသိမ်းယူရေး အငြင်းပွားမှုတစ်ခုထက် ကျော်လွန်သွားပြီး **တရားရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့် အသိအမှတ်ပြုထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကို အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက မတရားသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခဲ့ကြောင်း** ဖော်ပြနေသည်။

လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ

ဤအမှုသည် အောက်ပါ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှုများကို ဆက်စပ်၍ ပေါ်ပေါက်စေသည်—

၁။ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး — တရားလိုသည် ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်သော အကျိုးစီးပွားများကို မတရားသဖြင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်း။

၂။ ထိရောက်သော ကုစားခွင့် — ၂၀၂၂ ခုနှစ် တရားရေးကုစားမှု ရရှိခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွားကို ပြန်လည်ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါက ထိုတရားရေးကုစားမှုသည် အမှန်တကယ် ထိရောက်မှုမရှိခဲ့ခြင်း။

၃။ သင့်လျော်သော တရားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း — ၂၀၂၆ ခုနှစ် ပိုင်ဆိုင်မှုရယူမှုမတိုင်မီ လုံလောက်သော အသိပေးမှု၊ ပါဝင်ခွင့်၊ ကန့်ကွက်ခွင့်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခွင့်နှင့် လျော်ကြေးပေးမှုတို့ မရှိခဲ့ခြင်း။

၄။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး — အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားသော ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှသာ အာဏာကျင့်သုံးခဲ့ခြင်း မရှိ။

၅။ တရားရေးအာဏာနှင့် လွတ်လပ်မှု — ၂၀၂၂ ခုနှစ် တရားရုံး၏ စီရင်ချက်ကို အုပ်ချုပ်ရေးဌာနက လေးစားလိုက်နာခဲ့ခြင်း မရှိ။

၆။ ဥပဒေရေးရာ သေချာမှု — တစ်စုံတစ်ဦးသည် ထိုတရားရေးစနစ်ကိုယ်တိုင်က ယခင်က အသိအမှတ်ပြုထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်များအပေါ် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အားထားနိုင်ခြင်း မရှိ။

နိဂုံးချုပ်

ဤအမှုမှ ပေါ်ပေါက်လာသော အပြင်းထန်ဆုံး စိုးရိမ်မှုမှာ ULA/AA ၏ တရားရေးစနစ်က ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်သော အခွင့်အရေးများကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက ထိုပိုင်ဆိုင်မှုကို ပြန်လည်သိမ်းယူရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းအကြားရှိ သိသာထင်ရှားသော ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှု ဖြစ်သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ် တရားမမှုသည် အထူးအရေးကြီးသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး မောင်တင်ဝင်း (ခ) ဦးခင်မောင်လှကို ငွေကြေးလျော်ကြေးပေးရန် စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်က ULA/AA ၏ ကိုယ်ပိုင်တရားရေးအဖွဲ့အစည်းသည် တရားလို၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက် ဥပဒေရေးရာ အကာအကွယ်နှင့် လျော်ကြေးပေးရန် အသင့်ရှိခဲ့ကြောင်း ပြသသည်။

သို့သော် ULA/AA ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက ထိုတရားရေးသမိုင်းကြောင်းကို နောက်ပိုင်းတွင် လျစ်လျူရှုခဲ့ပြီး **တရားဝင်မှု၊ လိုအပ်မှု၊ အချိုးကျမှုနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ မျှတမှုတို့ကို လုံလောက်စွာ မပြသဘဲ** ပိုင်ဆိုင်မှုကို သိမ်းယူခဲ့ပါက ULA/AA ၏ အုပ်ချုပ်မှုအတွင်း နက်ရှိုင်းသော အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှုတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာသည်—

တစ်ချိန်က လူတစ်ဦး၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးမှုကို အသိအမှတ်ပြုပြီး လျော်ကြေးပေးခဲ့သော အာဏာပိုင်စနစ်တစ်ခုတည်းကပင် နောက်ပိုင်းတွင် ထိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ်တိုင်ကို အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာဖြင့် သိမ်းယူရန် ဆောင်ရွက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ယင်းသည် အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

တရားရုံး၏ စီရင်ချက်က လူတစ်ဦး၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို တစ်ချိန်တွင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သော်လည်း နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တစ်ရပ်က ထိုအကာအကွယ်ကို လက်တွေ့အားဖြင့် ပယ်ဖျက်နိုင်ပါက ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးအတွက် တရားရေးအကာအကွယ်သည် အမှန်တကယ် အဓိပ္ပာယ်ရှိနေသေးပါသလား။

ထို့ကြောင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ် သိမ်းယူမှုကို သီးခြားအုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တစ်ရပ်အဖြစ်သာ မလေ့လာသင့်ပါ။ ၎င်းကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖျက်ဆီးမှု → ၂၀၂၂ ခုနှစ် တရားရေးကုစားမှု → ၂၀၂၆ ခုနှစ် အုပ်ချုပ်ရေးသိမ်းယူမှု ဟူသော ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး၏ ထည့်သွင်းသုံးသပ်ရမည်ဖြစ်သည်။

အဓိကပြဿနာမှာ ULA/AA တွင် သိမ်းယူမှုကို အကြောင်းပြရန် ကိုးကားနိုင်သော ဥပဒေပုဒ်မတစ်ရပ် ရှိ၊ မရှိသာ မဟုတ်ပါ။ ပိုမိုနက်နဲသော ပြဿနာမှာ ULA/AA ကိုယ်တိုင်၏ တရားရေးဌာနက ယခင်က ပေးအပ်ခဲ့သော ဥပဒေရေးရာအကာအကွယ်ကို ULA/AA ကိုယ်တိုင် လေးစားလိုက်နာခဲ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် တရားဥပဒေအောက်တွင် ရှိနေခဲ့ခြင်းလား၊ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို တရားရေးအကာအကွယ်ထက် အထက်တွင် ထားရှိခဲ့ခြင်းလား ဆိုသည့်အချက် ဖြစ်သည်။

အထောက်အထားများအရ ၂၀၂၆ ခုနှစ် သိမ်းယူမှုသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် စီရင်ချက်ကို လျစ်လျူရှုခဲ့ခြင်း၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိသော သင့်လျော်သည့် တရားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း မရှိခဲ့ခြင်းနှင့် တရားလိုအား ထိရောက်သော ကုစားခွင့်မှ ဆုံးရှုံးစေခဲ့ခြင်းတို့ကို သက်သေပြနိုင်ပါက ယင်းလုပ်ရပ်ကို မတရားသဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးစေမှု၊ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ကျော်လွန်အသုံးပြုမှုနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များကို ပြင်းထန်စွာ ပျက်ကွက်မှုအဖြစ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်နိုင်သည်။

အခန်း (၄)

မတရားသဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးမှ ဖယ်ရှားဆုံးရှုံးစေခြင်း

ဤအမှုကို မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အငြင်းပွားမှုတစ်ခုအဖြစ်သာ မမြင်သင့်ပါ။ ဤအမှုသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ULA/AA ၏ တရားရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များအကြား ဆက်နွှယ်မှုတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် မောင်တင်ဝင်း (ခ) ဦးခင်မောင်လှနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခြံဝင်းကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ ထိုဖျက်ဆီးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ပိုင်းတွင် တရားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ စတင်ခဲ့သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ULA/AA ၏ တရားရေးစနစ်က တရားလို၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ဆက်နွှယ်သော အကျိုးစီးပွားကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် အာရက္ခပြည်သူ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ တရားရေးဌာနလက်အောက်ရှိ နိဗ္ဗာ (၁) စစ်ဒေသတရားရုံးက တရားမမှုအမှတ် ၁၄/၂၀၂၁ တွင် ဦးထွန်းမောင်သာနှင့် တရားပြိုင် ၂၈ ဦးအား မောင်တင်ဝင်း (ခ) ဦးခင်မောင်လှထံ မြန်မာကျပ်ငွေ ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ပေးဆောင်ရန်နှင့် တရားရုံးစရိတ် မြန်မာကျပ်ငွေ ၃၇၆,၀၀၀ ပေးဆောင်ရန် စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့သည်။

ဤတရားရေးဆုံးဖြတ်ချက်သည် အရေးကြီးသည်။ အကြောင်းမှာ ထိုအချိန်က ULA/AA ၏ ကိုယ်ပိုင်တရားရေးအဖွဲ့အစည်းသည် တရားလို၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုကို အသိအမှတ်ပြုကာ ဥပဒေရေးရာ ကုစားခွင့်ပေးရန် အသင့်ရှိခဲ့ကြောင်း ပြသနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

သို့သော် ဤတရားရေးအကာအကွယ်ကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ULA/AA ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက သိမ်းယူရန် သို့မဟုတ် ရယူရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းနှင့် တွဲဖက်သုံးသပ်ပါက အထူးပြဿနာဖြစ်လာသည်။

ULA/AA ၏ တရားရေးစနစ်က ယခင်က တရားလို၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်သော အကျိုးစီးပွားကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါက ULA/AA ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက နောက်ပိုင်းတွင် ထိုအကျိုးစီးပွားကို မည်သည့်ဥပဒေအခြေခံဖြင့် ဖယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သနည်း။

၂၀၂၆ ခုနှစ် လုပ်ဆောင်ချက်သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် တရားရုံးစီရင်ချက်ကို လုံလောက်စွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း၊ ထိုသိမ်းယူမှုသည် ယခင်တရားရုံးစီရင်ချက်နှင့် မည်သို့ ဥပဒေအရ ကိုက်ညီကြောင်း ရှင်းပြခြင်းမရှိခြင်း သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စိန်ခေါ်ရန် ထိရောက်သော

အခွင့်အရေး မပေးခဲ့ခြင်းတို့ သည် သာမန်မြေယာအငြင်းပွားမှုတစ်ခုထက် ကျော်လွန်သွားသည်။ ၎င်းသည် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာက တရားရေးအကာအကွယ်ကို ကျော်လွန်ခြင်း သို့မဟုတ် အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိအောင် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ဟု ဖော်ပြနိုင်သည်။

ဖျက်ဆီးမှုမှ လျော်ကြေးပေးမှု၊ ထို့နောက် သိမ်းယူမှုအထိ

ဖြစ်စဉ်အချိန်ဇယားမှာ အထူးအရေးကြီးသည်—

- ၂၀၂၀ — ပိုင်ဆိုင်မှု မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရသည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
- ၂၀၂၂ — ULA/AA ၏ တရားရုံးက ထိုဖျက်ဆီးမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်သွယ်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ကျပ်သန်း ၅၀ လျော်ကြေးပေးရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။
- ၂၀၂၆ — ULA/AA ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက ထိုပိုင်ဆိုင်မှုကို သိမ်းယူရန် သို့မဟုတ် ရယူရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ဤဖြစ်ရပ်များကို ပေါင်းစပ်ကြည့်ပါက သီးခြားဖြစ်ရပ်သုံးခုအဖြစ်သာ မဟုတ်ဘဲ လူတစ်ဦးတည်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွားအပေါ် ဆက်တိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် မြင်တွေ့ရနိုင်သည်။

လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် လူတစ်ဦးသည် ပထမဦးစွာ မိမိ၏ပိုင်ဆိုင်မှု ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီး၊ ထို့နောက် တရားရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့် ထိုဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက် အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် လျော်ကြေးရရှိခဲ့ကာ နောက်ပိုင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးစေသည့် အခြားပုံစံတစ်ရပ်ကို ထပ်မံရင်ဆိုင်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။

အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာနှင့် တရားရေးအကာအကွယ်

အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက ၂၀၂၂ ခုနှစ် တရားရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကို အရေးမပါသကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ပါက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အလွန်ပြင်းထန်သော စိုးရိမ်မှုတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာစေသည်။

လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသော ဥပဒေစနစ်တစ်ရပ်တွင် တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် အမှန်တကယ် ဥပဒေရေးရာအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိရမည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တစ်ရပ်က တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရှင်းလင်းသော ဥပဒေအကြောင်းပြချက် သို့မဟုတ် တရားရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုမရှိဘဲ လက်တွေ့အားဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါက တရားရေးအကာအကွယ်သည် အမည်ခံအကာအကွယ်တစ်ရပ်သာ ဖြစ်သွားနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် အဓိကမေးခွန်းမှာ မြေကို မည်သူပိုင်ဆိုင်သနည်းဆိုသည်တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါ။

အဓိကမေးခွန်းမှာ—

ULA/AA ၏ တရားရုံးက ချမှတ်ခဲ့သော စီရင်ချက်သည် နောက်ပိုင်းတွင် ULA/AA ၏ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အမှန်တကယ် ကန့်သတ်နိုင်ခြင်း ကို ဖြစ်စေသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက တရားရေးအကာအကွယ်ကို လက်တွေ့တွင် ကျော်လွန်နိုင်ပါက အာဏာခွဲဝေမှု၊ တရားရေးလွတ်လပ်မှု၊ ဥပဒေရေးရာ သေချာမှုနှင့် ထိရောက်သော ကုစားခွင့်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်မှ မရှိနိုင်တော့ပါ။

ဥပဒေအမည်ခံ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး

ULA/AA သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ် သိမ်းယူမှုကို မြေယာသိမ်းယူရေးဥပဒေ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ်ကို ကိုးကား၍ အကြောင်းပြနိုင်သည်။ သို့သော် ဥပဒေတစ်ရပ် ရှိခြင်း သို့မဟုတ် ဥပဒေတစ်ရပ်ကို ကိုးကားခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် အလိုအလျောက် တရားဝင် သို့မဟုတ် တရားမျှတသွားခြင်း မရှိပါ။

တရားဝင်သော မဖြစ်မနေ ပိုင်ဆိုင်မှုရယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်တွင် အောက်ပါ အကာအကွယ်များ ပါဝင်သင့်သည်—

- ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားသော အများပြည်သူအကျိုးပြု ရည်ရွယ်ချက်၊
- အမှန်တကယ်ရှိပြီး ပြသနိုင်သော လိုအပ်ချက်၊
- လုံလောက်သော ကြိုတင်အသိပေးအကြောင်းကြားမှု၊
- ကန့်ကွက်ခွင့်၊
- ထိခိုက်ခံရသော မြေပိုင်ရှင်များ၏ အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်၊
- ပြန်လည်သုံးသပ်ခွင့် သို့မဟုတ် အယူခံခွင့်၊
- မျှတပြီး သင့်လျော်သော လျော်ကြေး၊
- ထိုပိုင်ဆိုင်မှုရယူမှုသည် ယခင်တရားရုံးစီရင်ချက်များနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများနှင့် မည်သို့ကိုက်ညီကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြချက်တို့ ဖြစ်သည်။

ဤအကာအကွယ်များ မရှိခြင်း သို့မဟုတ် အမည်ခံအနေဖြင့်သာ ရှိခြင်းတို့ ဖြစ်ပါက ဥပဒေပုဒ်မများသည် မူလအားဖြင့် မတရားသဖြင့် အာဏာအသုံးချမှုကို တရားဝင်သကဲ့သို့ ထင်မြင်စေရန် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် အောက်ပါကွာခြားချက်သည် အရေးကြီးသည်—

ဥပဒေရှိခြင်းသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတိုင်း အာဏာကျင့်သုံးခြင်းနှင့် မတူပါ။

အာဏာပိုင်များက ဥပဒေပုဒ်မများကို ကိုးကားသော်လည်း ထိခိုက်ခံရသူအား အဓိပ္ပာယ်ရှိသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များ မပေးပါက ထိုစနစ်သည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး (Rule of Law) ထက် ဥပဒေအမည်ခံ အုပ်ချုပ်မှု (Rule by Law) ဖြစ်လာနိုင်သည်။

လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ

ဤအမှုသည် အောက်ပါ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေသော လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကို ပေါ်ပေါက်စေသည်—

၁။ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး (Right to Property)

တရားလိုသည် မိမိ၏ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်သွယ်သော အကျိုးစီးပွားများကို မတရားသဖြင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်း ရှိ၊ မရှိ။

၂။ ထိရောက်သော ကုစားခွင့် (Effective Remedy)

၂၀၂၂ ခုနှစ် တရားရေးကုစားမှု ရရှိခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ထိုပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေနိုင်ခဲ့ပါက ထိုကုစားမှုသည် အမှန်တကယ် ထိရောက်မှုရှိခဲ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိ။

၃။ သင့်လျော်သော တရားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (Due Process)

၂၀၂၆ ခုနှစ် ပိုင်ဆိုင်မှုရယူမှုသည် လုံလောက်သော အသိပေးမှု၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်၊ ကန့်ကွက်ခွင့်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခွင့်နှင့် လျော်ကြေးပေးမှုတို့နှင့်အတူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိ။

၄။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး (Rule of Law)

အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များသည် ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားသော ဥပဒေဘောင်အတွင်းတွင်သာ အာဏာကျင့်သုံးခဲ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိ။

၅။ တရားရေးအာဏာနှင့် လွတ်လပ်မှု (Judicial Authority and Independence)

၂၀၂၂ ခုနှစ် တရားရုံး၏ စီရင်ချက်ကို အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက လေးစားလိုက်နာခဲ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိ။

၆။ ဥပဒေရေးရာ သေချာမှု (Legal Certainty)

လူတစ်ဦးသည် ထိုတရားရေးစနစ်ကိုယ်တိုင်က ယခင်က အသိအမှတ်ပြုထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်များအပေါ် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အားထားနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ။

နိဂုံးချုပ်

ဤအမှု၏ အဓိကစိုးရိမ်မှုမှာ ULA/AA ၏ တရားရေးစနစ်က ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်သွယ်သော အခွင့်အရေးများကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက ထိုပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် ပြန်လည်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းအကြားရှိ သိသာထင်ရှားသော ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှု ဖြစ်သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ် တရားမမှုသည် အထူးအရေးကြီးသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖျက်ဆီးမှုနောက်ပိုင်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး မောင်တင်ဝင်း (ခ) ဦးခင်မောင်လှ၏ မျက်နှာသာဖြင့် ငွေကြေးလျော်ကြေးပေးရန် စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

သို့သော် ULA/AA ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက ထိုတရားရေးသမိုင်းကြောင်းကို လုံလောက်စွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ၊ တရားဝင်ပြီး လိုအပ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်သော အခြေခံမရှိဘဲ၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များ မပေးဘဲ နောက်ပိုင်းတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါက ဤအမှုသည် **အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ပြင်းထန်သော ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှု**ကို ဖော်ပြနေသည်။

တစ်ချိန်က တရားလို၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်သွယ်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက် တရားရေးအကာအကွယ် ပေးခဲ့သည့် အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းပုံတစ်ရပ်တည်းကပင် နောက်ပိုင်းတွင် ထိုပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွားကို အန္တရာယ်ကျရောက်စေနိုင်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို အသုံးပြုလာခဲ့သည်။

ထို့ကြောင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ် သိမ်းယူမှုကို သီးခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ် မသုံးသပ်သင့်ပါ။ ၎င်းကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖျက်ဆီးမှု → ၂၀၂၂ ခုနှစ် တရားရေးကုစားမှု → ၂၀၂၆ ခုနှစ် အုပ်ချုပ်ရေးသိမ်းယူမှု ဟူသော ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအတွင်း ထည့်သွင်းသုံးသပ်သင့်သည်။

အကယ်၍ အထောက်အထားများက ၂၀၂၆ ခုနှစ် လုပ်ဆောင်ချက်သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် စီရင်ချက်ကို လျစ်လျူရှုခဲ့ခြင်း၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိသော တရားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း မရှိခဲ့ခြင်းနှင့် တရားလိုအား ထိရောက်သော ကုစားခွင့်မှ ဆုံးရှုံးစေခဲ့ခြင်းတို့ကို ဖော်ပြနိုင်ပါက ထိုလုပ်ရပ်ကို မတရားသဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးမှ ဖယ်ရှားဆုံးရှုံးစေမှု၊ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ကျော်လွန်အသုံးပြုမှုနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များကို ပြင်းထန်စွာ ပျက်ကွက်မှုအဖြစ် ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အခန်း (၅)

မတရားသဖြင့် အခွန်ကောက်ခံခြင်း

စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်တွင် မတရားသဖြင့် အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့် အခွန်ထမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးခြင်း



Figure 9



Figure 10

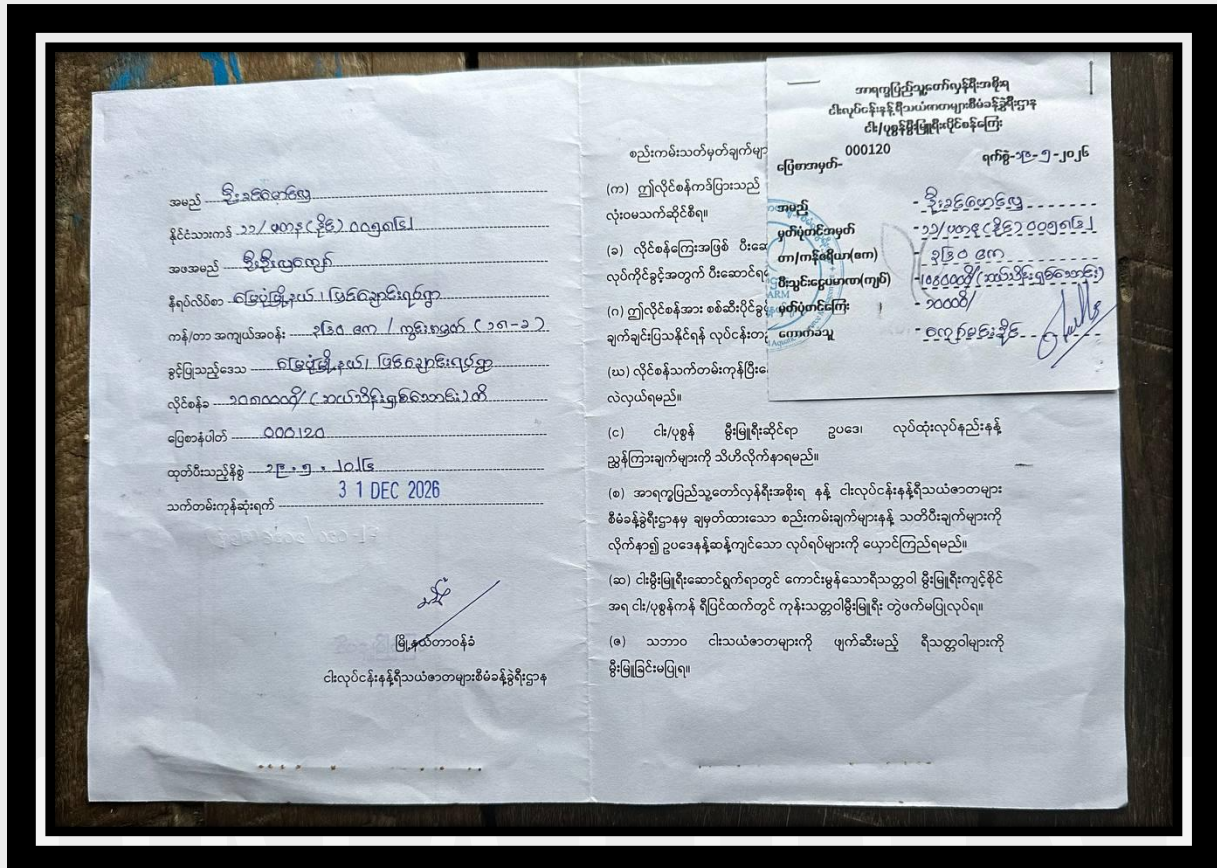


Figure 11

ပုံ (၁၁) မှ ရရှိသော အချက်အလက်များ

- အမည် — ဦးခင်မောင်လှ
- နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ် — ၁၂/မတန(နိုင်) ၀၀၅၈၆၁
- ဖခင်အမည် — ဦးဦးလှကျော်
- နေထိုင်ရာလိပ်စာ — ပြင်ချောင်းကျေးရွာ၊ မြေပုံမြို့နယ်
- ကန်/ငါးလုပ်ငန်းဧရိယာ — ၃၆.၀ ဧက / မြေကွက်အမှတ် (၁၈-၃)
- ခွင့်ပြုဧရိယာ — ပြင်ချောင်းကျေးရွာ၊ မြေပုံမြို့နယ်
- လိုင်စင်ကြေး — ၁၀၈,၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်တစ်သိန်းရှစ်ထောင်)
- ပြေစာအမှတ် — ၀၀၀၁၂၀
- ထုတ်ပေးသည့်နေ့ — ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၉ ရက်
- သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့ — ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်
- အောက်ခြေ လက်မှတ်/ရုံးတံဆိပ်ပါ စာသား —
မြို့နယ်အရာရှိ
ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

ဤအမှုကို သုံးသပ်ရာတွင် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၌ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့် မြေယာကို သိမ်းယူခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်းအပေါ် အာရုံစိုက်သင့်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို

နောက်ခံအခြေအနေများနှင့် ဆက်စပ်၍ သုံးသပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ယင်းတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှု၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ULA/AA ၏ တရားရေးဌာနက ချမှတ်ခဲ့သော လျော်ကြေးစီရင်ချက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၆ ခုနှစ်အထိ ပုံမှန်အခွန်ကောက်ခံမှုနှင့် နောက်ဆုံးတွင် အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် ထိုလုပ်ငန်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပင် သိမ်းယူခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံရမှုတို့ ပါဝင်သည်။

ဤဖြစ်စဉ်များကို ပေါင်းစပ်ကြည့်ပါက အခွန်ကောက်ခံမှု၏ တရားဝင်မှုတစ်ခုတည်းသာမက အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ၏ သဘောသဘာဝ၊ အခွန်ထမ်းသူများအပေါ် အာဏာပိုင်များ၏ တာဝန်ခံမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာသည် တရားရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင် ရှိနေခြင်း ရှိ နေခြင်း ဖြစ်သည်။

၁။ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသော လုပ်ငန်းမှ အခွန်ပေးဆောင်ရသော လုပ်ငန်းအထိ

၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် မောင်တင်ဝင်း (ခ) ဦးခင်မောင်လှနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းခြံဝင်းကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားများ သိသိသာသာ ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ရာဇဝတ်မှုနှင့် တရားမမှုဆိုင်ရာ တရားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ သီးခြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။

ဤအမှုတွင် အရေးကြီးသော အချက်တစ်ရပ်မှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ULA/AA ၏ တရားရေးဌာနလက်အောက်ရှိ နိဗ္ဗာ (၁) စစ်ဒေသတရားရုံးက တရားမမှုအမှတ် ၁၄/၂၀၂၁ တွင် ချမှတ်ခဲ့သော ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။

တရားရုံးက ဦးထွန်းမောင်သာနှင့် တရားပြိုင် ၂၈ ဦးအား မောင်တင်ဝင်း (ခ) ဦးခင်မောင်လှထံ ကျပ် ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ လျော်ကြေးနှင့် ကျပ် ၃၇၆,၀၀၀ တရားရုံးစရိတ် ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။

ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည် အရေးကြီးသည်။ အကြောင်းမှာ ULA/AA ၏ ကိုယ်ပိုင်တရားရေးအဖွဲ့အစည်းက တရားလို၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုကို အသိအမှတ်ပြုပြီး တရားရေးနည်းလမ်းဖြင့် ကုစားပေးခဲ့ကြောင်း ပြသနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

သို့သော် တရားရုံးက ထိုဆုံးရှုံးနစ်နာမှုကို အသိအမှတ်ပြုပြီး လျော်ကြေးပေးရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည့်အချိန်တွင်ပင် ထိုလုပ်ငန်းမှ နှစ်ပေါင်းများစွာ အခွန်ကောက်ခံခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ထိုလုပ်ငန်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာဖြင့် သိမ်းယူခဲ့သည်။

ယင်းက တရားရေးအရ အခွင့်အရေးအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအရ အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့် နောက်ပိုင်းတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးစေခြင်းတို့အကြား ပြင်းထန်သော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အသွင်ကိုပြသသည်။

၂။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပုံမှန်အခွန်ကောက်ခံခဲ့ခြင်း

ရရှိထားသော မှတ်တမ်းများအရ ၂၀၂၂၊ ၂၀၂၃၊ ၂၀၂၄၊ ၂၀၂၅ နှင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်များတွင် ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ULA/AA ထံသို့ အခွန်များ ပုံမှန်ပေးဆောင်ခဲ့သည်ဟု တွေ့နိုင်သည်။

အခွန်နှုန်းမှာ တစ်ကေလျှင် ကျပ် ၃,၀၀၀ ဖြစ်ပြီး ၃၆၀ ကေအတွက် ခြောက်လတစ်ကြိမ် ပေးဆောင်ခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။

ထို့ကြောင့်—

- တစ်ကြိမ်ပေးဆောင်ရမည့်ပမာဏ — ကျပ် ၁,၀၈၀,၀၀၀
- ခြောက်လတစ်ကြိမ် ပေးဆောင်ပါက တစ်နှစ်လျှင် — ကျပ် ၂,၁၆၀,၀၀၀

ဖြစ်သည်။

နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်တိုက်ပေးဆောင်ခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းများက ဖော်ပြနေခြင်းသည် အရေးကြီးသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် အခွန်ကောက်ခံမှုသည် တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲ **စနစ်တကျနှင့် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အခွန်ကောက်ခံမှု**တစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း ပြသနေသည်။

မှတ်တမ်းများအရ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့သည်ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။

အကြောင်းမှာ ထိုအခွန်ပေးဆောင်မှုများက လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တို့အကြား ထိုလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော **ဆက်လက်တည်ရှိနေသည့် အခွန်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး**တစ်ရပ် ရှိခဲ့ကြောင်း ပြသခြင်း ဖြစ်သည်။

သို့သော် အခွန်များကို ပုံမှန်ပေးဆောင်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ထိုလုပ်ငန်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို သိမ်းယူခဲ့သည်ဆိုပါက

အခွန်ထမ်းသူက အာဏာပိုင်များ သတ်မှတ်ထားသော အခွန်တာဝန်များကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြည့်မီအောင် ထမ်းဆောင်ခဲ့သော်လည်း အဘယ်ကြောင့် ၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားများကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်မပေးခဲ့သနည်း။

၃။ အခွန်ကောက်ခံခြင်းသည် အာဏာပိုင်၏ အခွင့်အရေးတစ်ခုတည်း မဟုတ်

တရားဝင်ပြီး တရားမျှတသော အခွန်စနစ်တစ်ရပ်တွင် အာဏာပိုင်များသည် အခွန်ကောက်ခံခွင့် ရှိနိုင်သော်လည်း **အခွန်ထမ်းသူများတွင်လည်း ထိုအခွင့်အရေးနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ ရှိရမည်။**

အခွန်ကောက်ခံမှုသည်—

- ရှင်းလင်းသော ဥပဒေအခြေခံ ရှိရမည်။
- သက်ဆိုင်သည့် **အခွန်နှုန်းထား**ကို ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားရမည်။
- မည်သည့်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အခွန်ကောက်ခံသည်ကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြရမည်။
- အခွန်ပေးဆောင်ကြောင်း **အထောက်အထား သို့မဟုတ် ပြေစာ** ပေးရမည်။
- အခွန်ကောက်ခံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ **ကန့်ကွက်ရန် သို့မဟုတ် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် နည်းလမ်းများ** ရှိရမည်။
- အခွန်ကောက်ခံသည့် အာဏာပိုင်များသည် မိမိတို့၏ အာဏာအသုံးပြုမှုအတွက် **တာဝန်ခံရမည်။**
- အခွန်ထမ်းသူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းအပေါ် **အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို အလွဲသုံးစားမပြုရန်** ကာကွယ်ပေးရမည်။

အကယ်၍ ရှင်းလင်းသော ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမရှိဘဲ အခွန်ကောက်ခံခြင်း၊ အခွန်ထမ်းသူအား အဓိပ္ပာယ်ရှိစွာ ကန့်ကွက်ခွင့်မပေးခြင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် အခွန်ပေးဆောင်ထားမှုများကို လျစ်လျူရှုခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆက်လက်သိမ်းယူနိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ပါက အခွန်ကောက်ခံမှုသည် တရားဝင်သော အခွန်စနစ်တစ်ရပ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခြင်းမှ ရပ်တန့်ပြီး **အာဏာကို အတင်းအကျပ် အသုံးချရန် ကိရိယာတစ်ခု** ဖြစ်လာသည်။

၄။ စစ် အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ရှိ အခွန်ကောက်ခံမှု

ဤအမှုတွင် ပိုမိုနက်နဲသော စိုးရိမ်မှုတစ်ရပ်မှာ အခွန်ကောက်ခံမှုသည် လွတ်လပ်ပြီး **တာဝန်ခံမှုရှိသော အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းလား၊ သို့မဟုတ် စစ်ရေးအာဏာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတို့ နီးကပ်စွာ ပေါင်းစပ်နေသော စနစ်အောက်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းလား** ဆိုသည့်အချက် ဖြစ်သည်။

အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အခွန်ကောက်ခံမှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အခွန်ဥပဒေ၊ ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမူများအပေါ် အခြေခံသည်။

သို့သော် အခွန်ကောက်ခံမှုသည် အမိန့်ပေးမှု၊ စစ်ရေးအာဏာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဖိအားနှင့် အာဏာပိုင်များ၏ တစ်ဖက်သတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် ပိုမိုမီခိုလာပါက အခွန်စနစ်သည် **အရပ်ဘက်အခွန်စနစ်၏ သဘောသဘာဝများကို ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။**

အထူးသဖြင့် အခွန်မပေးသည့် အခွန်ထမ်းသူကို အပြစ်ပေးနိုင်သော အာဏာရှိသော်လည်း အခွန်ထမ်းသူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို သိမ်းယူသည့်အခါ အာဏာပိုင်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းမရှိပါက **အခွန်ထမ်းသူနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တို့အကြား အာဏာမညီမျှမှုသည် အလွန်ပြင်းထန်လာနိုင်သည်။**

ထိုအခြေအနေတွင် အခွန်သည် အများပြည်သူအကျိုးအတွက် သတ်မှတ်သည့် ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်တစ်ရပ် မဟုတ်တော့ဘဲ **အုပ်ချုပ်သူများ၏ အာဏာကို ပြည်သူများအပေါ် ခိုင်မာစေရန် အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်** ဖြစ်လာနိုင်သည်။

အခွန်ထမ်းသူများကို မိမိတို့၏ အခွန်တာဝန်များကိုသာ ထမ်းဆောင်ရန် မျှော်လင့်ပြီး အာဏာပိုင်များက မိမိတို့၏ အာဏာအသုံးပြုမှုအတွက် တာဝန်ခံရန် ရှင်းလင်းစွာ မလိုအပ်ပါက ထိုစနစ်တွင် **အာဏာရှင်ဆန်သော အုပ်ချုပ်ရေး၏ လက္ခဏာများ** ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည်။

၅။ အခွန်ကောက်ခံမှုနှင့် စစ်ရေးအာဏာအကြား ဆက်နွှယ်မှု

အခွန်ကောက်ခံမှုနှင့်ပတ်သက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် လွတ်လပ်သော အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထက် **စစ်ရေးအမိန့်ပေးမှုစနစ်များနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ဆက်နွှယ်နေပါက အခွန်ထမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများ ချိုးဖောက်ခံရနိုင်သည့် အန္တရာယ် ပိုမိုမြင့်မားလာသည်။**

အကြောင်းမှာ စစ်ရေးအာဏာ၏ အခြေခံသဘောသဘာဝသည် **အမိန့်နှင့် နာခံမှု**အပေါ် အခြေခံသော်လည်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ကန့်သတ်ခြင်း၊ တာဝန်ခံမှုရှိစေခြင်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ခြင်းတို့ကို လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

အခွန်ကောက်ခံမှုကို စစ်ရေးဆန်သော စနစ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် စီမံခန့်ခွဲလာပါက အဓိကမေးခွန်းသည်—

“အခွန်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ”

ဆိုသည်ထက်—

“ဘယ်သူက အခွန်ပေးရန် အမိန့်ပေးနိုင်သလဲ၊ ဘယ်ဥပဒေအာဏာအရ အမိန့်ပေးတာလဲ”

ဆိုသည့် မေးခွန်း ဖြစ်လာနိုင်သည်။

အခွန်ထမ်းသူများကို ဥပဒေအောက်တွင် အခွင့်အရေးရှိသူများအဖြစ် မမြင်ဘဲ အမိန့်ကို နာခံရမည့် **လက်အောက်ခံများအဖြစ်သာ** သတ်မှတ်ပါက အခွန်သည် **အတင်းအကျပ် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအသုံးပြုမှု၏ ကိရိယာတစ်ခု** ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ULA/AA ၏ အခွန်ကောက်ခံမှုများသည် စစ်ရေးအာဏာနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည်။ အခွန်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် လွတ်လပ်သော အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိ၊ အခွန်ထမ်းသူများအနေဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များကို တရားရုံး သို့မဟုတ် အခြားထိရောက်သော နည်းလမ်းများဖြင့် စိန်ခေါ်နိုင်ခွင့် မရှိတို့ကို တွေ့မြင်ရသည်။

၆။ အခွန်ပေးဆောင်သော်လည်း အကာအကွယ်မရခြင်း

ဤအမှုတွင် အလွန်အရေးကြီးသော လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုတစ်ရပ်မှာ **အခွန်ထမ်းသူ၏ တာဝန်များကို အပြည့်အဝ တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ထိုတာဝန်များနှင့်အတူ ရှိသင့်သည့် အခွင့်အရေးများကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးခဲ့ခြင်း** ဖြစ်သည်။

အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့သည်။

အခွန်များကို ပုံမှန်ပေးဆောင်ခဲ့သည်။

ခြောက်လတစ်ကြိမ် အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းများက ဖော်ပြသည်။

မှတ်တမ်းများအရ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့သည်။

သို့သော် ထိုအခွန်ပေးဆောင်မှုများ ရှိနေသော်လည်း လုပ်ငန်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်းမပြုဘဲ သိမ်းယူခဲ့သည်။

ယင်းက အခွန်ထမ်းသူအတွက် **မျှတပြီး ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင် ရှိခဲ့ခြင်း** မရှိကြောင်း သေချာစေသည်။

အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းသည် လုပ်ငန်း၏ တရားဝင်အခြေအနေကို အာဏာပိုင်ဘက်မှ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့ပါက ထိုအခွန်များကို လက်ခံခဲ့ပြီးနောက် အဘယ်ကြောင့် ထိုလုပ်ငန်းကို သိမ်းယူနိုင်သည်ဆိုသည့် ဥပဒေအခြေခံကို အာဏာပိုင်များက ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြရန် လိုအပ်သည်။

၇။ အခွန်ကောက်ပြီးနောက် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ပြန်လည်သိမ်းယူခြင်း

ဤအမှုမှ ပေါ်ပေါက်လာသော အပြင်းထန်ဆုံး ဝေဖန်ချက်တစ်ရပ်မှာ အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုသိမ်းယူခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် **အခွန်ထမ်းသူ၏ စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားအပေါ် အာဏာကို နှစ်ဆ အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ** ဖြစ်သည်။

ပိုင်ရှင်အား မြေနှင့် လုပ်ငန်းအပေါ် အခွန်ပေးဆောင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုအခွန်များကို ပေးဆောင်ပြီးနောက် ပိုင်ရှင်အနေဖြင့် မိမိ၏ လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဟု ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ မျှော်လင့်နိုင်သည်။

သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ထိုလုပ်ငန်းကို သိမ်းယူခဲ့သည်ဆိုပါက အခြေအနေမှာ—

အာဏာပိုင်က ပထမဦးစွာ အခွန်ကောက်ခံ၍ ပိုင်ရှင်ထံမှ ငွေကြေးရယူပြီး၊ ထို့နောက် ထိုအခွန်များကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည့် စီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်မှုကိုပင် ပြန်လည်ထိန်းချုပ်ယူခြင်း

ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ULA/AAသည် နစ်နာသူအပေါ် အာဏာကို နှစ်ဆ ထုတ်သုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်ချက်သည် လုံလောက်သော ဥပဒေအခြေခံနှင့် ထိရောက်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ၎င်းကို သာမန်အခွန်ကောက်ခံမှုထက် ကျော်လွန်ပြီး **စီးပွားရေးအရ အတင်းအကျပ် ဖိအားပေးမှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးအပေါ် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု** ဖြစ်သည်ဟု ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်သည်။

၈။ “အခွန်” ဟူသော အမည်ကို အသုံးပြု၍ အာဏာအသုံးပြုမှုအား တရားဝင်သကဲ့သို့ ဖော်ပြခြင်း

အခွန်ကောက်ခံခြင်းသည် အများပြည်သူအကျိုးအတွက် အစိုးရဝင်ငွေ ရရှိစေရန် တရားဝင်အစိုးရလုပ်ငန်းတစ်ရပ် ဖြစ်နိုင်သည်။

သို့သော် ငွေတောင်းခံမှုတစ်ရပ်ကို “အခွန်” ဟု ခေါ်ဆိုလိုက်ခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ထိုအာဏာအသုံးပြုမှုသည် အလိုအလျောက် တရားဝင်သွားခြင်း မရှိပါ။

တရားဝင်သော အခွန်စနစ်တစ်ရပ်တွင်—

- ရှင်းလင်းသော ဥပဒေအခြေခံ၊
- ဥပဒေကို လွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်ခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းမှု၊

- သတ်မှတ်ထားသော အခွန်နှုန်းထား၊
- အခွန်ထမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်မှု၊
- အာဏာပိုင်များ၏ တာဝန်ခံမှု၊
- ကန့်ကွက်ခွင့်၊
- လွတ်လပ်သော ပြန်လည်သုံးသပ်ခွင့်

တို့ လိုအပ်သည်။

ဤအကာအကွယ်များ မရှိပါက ငွေကြေးတောင်းခံမှုကို “အခွန်” ဟူသော စကားလုံးဖြင့် အကြောင်းပြခြင်းသည် အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရန် ဥပဒေကို အသုံးပြုခြင်းထက် အာဏာအသုံးပြုမှုကို တရားဝင်သကဲ့သို့ ထင်မြင်စေရန် ကြိုးပမ်းခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် ထိုကဲ့သို့သော စနစ်ကို “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး (Rule of Law)” ထက် “ဥပဒေအမည်ခံ အုပ်ချုပ်မှု (Rule by Law)” အဖြစ် ပိုမိုတိကျစွာ ဝေဖန်နိုင်သည်။

၉။ မတရားသဖြင့် အခွန်ကောက်ခံမှု၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များ

အခွန်ကောက်ခံမှုသည် မတရားသဖြင့် သို့မဟုတ် အာဏာအလွဲသုံးစားပြု၍ ဆောင်ရွက်လာပါက ၎င်း၏ အကျိုးဆက်သည် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုတည်းတွင် ရပ်တန့်မနေပါ။

ယင်းသည်—

1. ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်သည်။
2. လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ထိခိုက်စေသည်။
3. မျှတသော တရားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် Due Process ကို အားနည်းစေသည်။
4. တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ထိခိုက်စေသည်။
5. အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များ၏ တာဝန်ခံမှုကို အားနည်းစေသည်။
6. အခွန်ထမ်းသူများအကြား ကြောက်ရွံ့မှုနှင့် အတင်းအကျပ် လိုက်နာစေမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ထိုအခါ အခွန်ထမ်းသူများသည် ဥပဒေအရ တာဝန်ရှိသောကြောင့် ပေးဆောင်ခြင်းထက် အာဏာပိုင်များကို ကြောက်ရွံ့သောကြောင့် လိုက်နာရသည့် အခြေအနေ ဖြစ်သည်။
7. ထိရောက်သော တရားရေးကုစားခွင့် မရှိပါက အခွန်ထမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများသည် လက်တွေ့တွင် အကာအကွယ်မဲ့နေသည်။

၁၀။ ၂၀၂၀-၂၀၂၆ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးအပေါ် ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်

ထို့ကြောင့် ဤအမှုကို အောက်ပါအတိုင်း ဆက်စပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ် သုံးသပ်သင့်သည်—

၂၀၂၀ — ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရသည်ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

၂၀၂၂ — ULA/AA ၏ တရားရုံးက ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆက်သွယ်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက် **ကျပ်သန်း ၅၀** လျော်ကြေးပေးရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။

၂၀၂၂-၂၀၂၆ — ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ULA/AA ထံသို့ အခွန်များကို ပုံမှန်ပေးဆောင်ခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းများက ဖော်ပြသည်။

၂၀၂၆ — ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းများရှိနေသော်လည်း ထိုလုပ်ငန်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို သိမ်းယူခဲ့သည်။

ဤဖြစ်ရပ်များကို သီးခြားဖြစ်ရပ်များအဖြစ် မယူဆသင့်ပါ။ ယင်းတို့ကို **ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခွန်ကောက်ခံမှုနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတို့** ပါဝင်သည့် ဆက်စပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အထူးသဖြင့် အခွန်ထမ်းသူက လုပ်ငန်းအပေါ် အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့သော်လည်း ထိုအခွန်ပေးဆောင်မှုများက လုပ်ငန်းအတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ဥပဒေရေးရာ အကာအကွယ်တစ်စုံတစ်ရာ မပေးနိုင်ခဲ့ပါက **အခွန်စနစ်၏ တရားဝင်မှုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်၊ အာဏာပိုင်များ၏ တာဝန်ခံမှုနှင့် အခွန်ထမ်းသူများအပေါ်ထားရှိသင့်သည့် မျှတမှုတို့မှာ** အဓိပ္ပာယ်မရှိ။

နိဂုံးချုပ်

ဤအမှုတွင် ဝေဖန်သုံးသပ်ရန် အဓိကအချက်တစ်ရပ်မှာ **၂၀၂၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၆ ခုနှစ်အထိ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှ ULA/AA ထံသို့ အခွန်များ ပုံမှန်ပေးဆောင်ခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းများက ဖော်ပြနေသော်လည်း ထိုလုပ်ငန်းကို နောက်ပိုင်းတွင် သိမ်းယူခဲ့ခြင်း** ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင် ထိုအခွန်စနစ်သည် **ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှုနှင့် လွတ်လပ်သော အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့်** လည်ပတ်ခဲ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိ သို့မဟုတ် စစ်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတို့ ပေါင်းစပ်နေသော ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်း မတွေ့ရ။

အကယ်၍ အထောက်အထားများက အခွန်ကောက်ခံမှုသည် **ရှင်းလင်းသော ဥပဒေအခြေခံမရှိဘဲ၊ ထိုတောင်းခံမှုများကို ကန့်ကွက်ရန် အဓိပ္ပာယ်ရှိသော အခွင့်အရေးမရှိဘဲ၊ အုပ်ချုပ်ရေး သို့မဟုတ် စစ်ရေးဖိအားများအောက်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြနိုင်ပါက** ထိုလုပ်ရပ်ကို **မတရားသဖြင့် အခွန်ကောက်ခံခြင်း (Arbitrary Taxation)** ပင်ဖြစ်သည်။

ပိုမိုပြင်းထန်သည့် အခြေအနေမှာ အာဏာပိုင်များက အခွန်ထမ်းသူထံမှ နှစ်စဉ်အခွန်များကို ကောက်ခံနေစဉ် တစ်ချိန်တည်းတွင် အခွန်ထမ်းသူ၏ လုပ်ငန်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို မကာကွယ်ဘဲ ထားရှိခဲ့ပါက ထိုလုပ်ရပ်သည် **အခွန်ထမ်းသူများထံမှ တာဝန်များကိုသာ တောင်းဆိုပြီး အာဏာပိုင်များဘက်မှ ရှိသင့်သည့် တာဝန်များကို လျစ်လျူရှုသည့် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်** ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြသနေသည်။

အခွန်ကောက်ခံသည့်အချိန်တွင် လူတစ်ဦးကို “ပိုင်ဆိုင်မှုရှင်” အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီး၊ ထိုပိုင်ဆိုင်မှုကို သိမ်းယူလိုသည့်အချိန်တွင် ထိုသူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် မျှတပြီး တာဝန်ခံမှုရှိသော အခွန်စနစ်၏ အခြေခံမူများနှင့် အခြေခံအားဖြင့် ဆန့်ကျင်နေသည်။

ထို့ကြောင့် အခွန်ကောက်ခံမှုနှင့် နောက်ပိုင်းသိမ်းယူမှုတို့နှင့် ပတ်သက်သော စွပ်စွဲချက်များကို အထောက်အထားများက အတည်ပြုနိုင်ပါက ဤအမှုသည် **အခွန်ကောက်ခံမှု၏ တရားဝင်မှုတစ်ခုတည်းကို မေးခွန်းထုတ်သည့် ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘဲ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို အလွဲသုံးစားပြုမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး၊ အာဏာပိုင်များ၏ တာဝန်ခံမှုနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မရှိခြင်းကို ပြသသည်။**

အခွန်ကောက်ခံခွင့်သည် အာဏာပိုင်များ၏ အခွင့်အရေးတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါ။ အခွန်ကောက်ခံနိုင်သည့် အာဏာနှင့်အတူ **တာဝန်ခံမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့် အခွန်ထမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများကို လေးစားကာကွယ်ရန် တာဝန်များလည်း** တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရှိရမည်။

အခွန်ကောက်ခံမှုကို စစ်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ၏ ဖိအားအောက်တွင် ထားရှိပါက ၎င်းသည် အများပြည်သူအတွက် ဘဏ္ဍာရေးရင်းမြစ် စုဆောင်းသည့် ယန္တရားတစ်ရပ်အဖြစ်မှ ရပ်တန့်ပြီး **ပြည်သူများအပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးထိန်းချုပ်မှုကို ပိုမိုခိုင်မာစေရန် အသုံးပြုသည့် အာဏာကိရိယာတစ်ရပ်** ဖြစ်သည်။

ထိုသို့သော အခြေအနေများတွင် ထိုအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သည် **တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး (Rule of Law)** မှ ဝေးကွာပြီး **ဥပဒေအမည်ခံ အုပ်ချုပ်မှု (Rule by Law)** ဘက်သို့ ရွေ့လျားနေခြင်း ရှိ၊ မရှိကို အလေးအနက် စိစစ်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါသည်။

အခန်း (၆)

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အစီရင်ခံစာ

၁.၁။ အစီရင်ခံစာ၏ အဓိကအထောက်အထားများ

ဤအစီရင်ခံစာသည် အဓိကအားဖြင့် ဦးခင်မောင်လှ၏ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်းကို ဖော်ပြထားသည့် လျှို့ဝှက်အသံဖိုင်မှ ကောက်နုတ်မှတ်တမ်းပြုစုထားသော အသံဖိုင်ကောက်နုတ်ချက်၊ မြေယာအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်များ/ပုံစံ (၁၀၅) များ၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူများ၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၆ ခုနှစ်အထိ လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အထောက်အထားများ၊ အခွန်ပေးဆောင်ထားသည့် ပြေစာများနှင့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များထံ ဦးခင်မောင်လှက တင်သွင်းထားသော အသနားခံစာတို့အပေါ်အခြေခံထားသည်။

အသံဖိုင်တွင် ဦးခင်မောင်လှက ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပုံ၊ မြေယာနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အငြင်းပွားမှု၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှု၊ ထိုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပုံနှင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ULA/AA ထံ မြေယာလွှဲပြောင်းပေးရန် ဖိအားပေးခံရပြီး နောက်ဆုံးတွင် မြေယာမှ ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်ဟု ၎င်းက ဆိုထားသည့် ဖြစ်စဉ်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

အဆိုပါ ထွက်ဆိုချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ULA/AA သည် ဦးခင်မောင်လှအား တရားဥပဒေပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ လက်နက်ကိုင်အင်အားကို အသုံးပြု၍ ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် ဖိအားပေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကာ တရားမဝင် အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု တွေ့ရှိရသည်။

၁.၂။ နောက်ခံအကြောင်းအရာ

၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ၀-ကောက်ကြီးကျေးရွာမှ ဒေသခံများက ဦးခင်မောင်လှအား လာရောက်ပူးပေါင်း၍ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်က အဆိုပါမြေများသည် အသုံးမပြုဘဲ လပ်နေသောမြေများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အစပိုင်းတွင် ကျေးရွာသားများက မြေယာကို ထည့်ဝင်ပေးပြီး ဦးခင်မောင်လှက ငွေကြေးအရင်းအနှီးကို ထည့်ဝင်ကာ အကျိုးတူလုပ်ငန်းအဖြစ် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းမှ အမြတ်အစွန်းမရရှိဘဲ ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့် မြေပိုင်ရှင်များထံ ငွေပေးချေ၍ မြေများကို ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားထားသည်။ မြေပိုင်ရှင် စုစုပေါင်း ၃၂ ဦးအနက် ၂၈ ဦးထံမှ မြေကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ကျန် ၄ ဦး၏ မြေများကိုမူ မထိခိုက်ဘဲ ထားရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။

ဦးခင်မောင်လှ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ အဆိုပါမြေများသည် အတင်းအကျပ် သိမ်းယူထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ မြေပိုင်ရှင်များ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ငွေပေးချေ၍ ဝယ်ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါမြေများကို ပုံစံ (၁၀၅) နှင့် ပုံစံ (၇) တို့ဖြင့် ဦးခင်မောင်လှ (ခေါ်) ဦးဝင်းတင်၏ အမည်ဖြင့် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

၁.၃။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုဖြစ်စဉ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ဒေသအတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးမတည်ငြိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည့်ကာလအတွင်း ၎င်း၏ ပုစွန်မွေးမြူရေးကန်အား မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး၊ ဓားများဖြင့် တိုက်ခိုက်ကာ ထိုနေရာမှ မောင်းထုတ်ခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ၎င်းအနေဖြင့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများ အကြီးအကျယ် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ ဦးခင်မောင်လှက ဖြစ်စဉ်ကို ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ထံ တင်ပြခဲ့ပြီး၊ ထို့နောက် ဗိုလ်မှူးကြီး ဒေါင်းရဲအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။

၎င်း၏ ထွက်ဆိုချက်အရ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာ နှစ်လခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး၊ ထိုကာလအတွင်း ကျေးရွာသားအချို့က မြေယာအရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် ဦးခင်မောင်လှအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ထို့အပြင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကို ကျူးလွန်ခဲ့သူများအား AA ၏ တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဦးခင်မောင်လှအား လျော်ကြေးငွေ ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ပေးဆောင်ရန်လည်း အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

၁.၄။ ၂၀၂၆ ခုနှစ် အခြေအနေပြောင်းလဲမှု

၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ယခင်မြန်မာအစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားသည် လုံးဝနီးပါး အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ အာရက္ခပြည်သူ့အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အသစ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။

ဦးခင်မောင်လှ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ၎င်းအား ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ အဓိကအကြောင်းအရာမှာ ဦးခင်မောင်လှသည် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ မြေယာများကို သိမ်းယူခဲ့သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်နှင့် ပတ်သက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

၎င်း၏ ထွက်ဆိုချက်အရ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို နှစ်ရက်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်းအနေဖြင့် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ မြေယာသိမ်းယူခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် အဆိုပါစွပ်စွဲချက်ကို အတည်ပြုနိုင်သည့် လုံလောက်သော အထောက်အထား မရှိသဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း ဦးခင်မောင်လှ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ သိရသည်။

ထို့နောက် ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ကော်မရှင်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ အဆိုပါကော်မရှင်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ဥပဒေရေးရာ၊ မြေယာစီမံခန့်ခွဲရေး၊ စစ်ဒေသနှင့် ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဖော်ပြထားသည်။

ဤအခြေအနေတွင် နိုင်ငံတကာ မြေယာအုပ်ချုပ်မှုစံနှုန်းများအရ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ ပြောင်းလဲသွားခြင်းတစ်ခုတည်းကြောင့် ယခင်က တရားဝင်ရရှိထားသော မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် မြေယာအသုံးပြုခွင့်များ အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်သွားသည်ဟု သတ်မှတ်၍ မရနိုင်ပါ။

ULA/AA ဘက်မှလည်း အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို မည်သည့်ဥပဒေအပေါ် အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ မည်သည့်ဥပဒေအရ တရားဝင်အာဏာရှိသည်၊ တရားဝင်အသိပေးစာ သို့မဟုတ် အခြားတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများ ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ခြင်း ရှိ/မရှိတို့ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

၁.၅။ ULA/AA ထံ မြေယာလွှဲပြောင်းပေးရန် ဖိအားပေးခံရမှု

ကော်မရှင်၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် ရဲချုပ် ဦးအောင်သာဝင်းက ဦးခင်မောင်လှအား သီးသန့်တွေ့ဆုံ၍ မြေယာကို ULA/AA ထံ ပေးအပ်ရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဦးခင်မောင်လှက ဆိုသည်။

ထို့အပြင် ဦးခင်မောင်လှ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ ၂၀၂၆ ခုနှစ် မေလ ၉ ရက်နေ့တွင် ရဲချုပ်က ၎င်းအား မြေယာများကို အာရက္ခတပ်တော်ထံ “လှူဒါန်းမည်” ဟု ဖော်ပြသည့် စာတစ်စောင် ရေးသားရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဦးခင်မောင်လှက ထိုစာကို ချက်ချင်းမရေးနိုင်သေးကြောင်း ပြောကြားပြီး အချိန်တောင်းခဲ့သည်။

မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင်လည်း အဆိုပါအကြောင်းအရာကို စာထဲတွင် ထည့်သွင်းမရေးသားထားသည့်အတွက် ထပ်မံမေးမြန်းခံခဲ့ရပြီး “မလှူရင်လည်း သိမ်းမယ်” ဟု ပြောဆိုခံခဲ့ရကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။

ဤအချက်သည် အဆိုပါအမှုတွင် အဓိကကျသော လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ ထွက်ဆိုချက်များကို အထောက်အထားများဖြင့် အတည်ပြုနိုင်ပါက မြေယာလွှဲပြောင်းမှုသည် မိမိဆန္ဒအလျောက် လူဒါန်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ အာဏာအသုံးပြု၍ ဖိအားပေးလွှဲပြောင်းစေခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြနိုင်သည်။

နိုင်ငံတကာ မြေယာအုပ်ချုပ်မှုစံနှုန်းများအရ အစိုးရ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တစ်ရပ်က အများပြည်သူအကျိုးအတွက် မြေယာကို သိမ်းယူလိုပါက **တရားဝင်ဥပဒေအခြေခံ၊ တရားဝင်ရည်ရွယ်ချက်၊ သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်နှင့် သင့်လျော်သော ကုစားမှု/လျော်ကြေး** စသည့် အချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့်—

“လူပါ၊ မလူရင် သိမ်းမယ်”

ဟူသော ပြောဆိုချက်သည် **အတင်းအကျပ် မြေသိမ်းယူမှုအစား ‘လူဒါန်းခြင်း’ ကို အသုံးပြုခြင်း** ဖြစ်နိုင်ကြောင်း စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်စေသည်။

အထူးသဖြင့် ULA/AA ဘက်မှ—

- မြေကို မည်သည့်ဥပဒေအရ သိမ်းယူမည်နည်း၊
- မည်သည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ့တွင် သိမ်းယူပိုင်ခွင့်ရှိသနည်း၊
- မြေသိမ်းယူခြင်း၏ အများပြည်သူအကျိုး ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဘယ်နည်း၊
- မြေပိုင်ရှင်အား ကန့်ကွက်ခွင့် ပေးထားခြင်းရှိ/မရှိ၊
- လျော်ကြေးပေးမည့် စနစ်ရှိ/မရှိ

တို့ကို ရှင်းလင်းစွာ မဖော်ပြထားခြင်းသည် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။

၁.၆။ စာရွက်စာတမ်းများ မပေးဘဲ မြေမှ ဖယ်ရှားခြင်း

၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဦးခင်မောင်လှအား ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ခေါ်ယူပြီး မြေယာမှ အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာရန် အမိန့်ပါရှိသော စာတစ်စောင်ကို ဖတ်ပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

၎င်းက အဆိုပါအမိန့်စာ၏ မိတ္တူကို တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်များအတွင်း ထိုစာရွက်စာတမ်းကို ရရှိခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ဆိုသည်။

ထို့နောက် စစ်သားများနှင့် ရဲများသည် ၎င်း၏ မြေယာပေါ်တွင် လာရောက်နေရာယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

၂၀၂၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင်လည်း ဦးအောင်သာဝင်းနှင့်အတူ စစ်သား ၃၀ ခန့် ရောက်ရှိလာပြီး မြေယာမှ ထွက်ခွာရန်၊ မထွက်ပါက တရားစွဲဆိုမည်၊ ဖမ်းဆီးမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းက တရားဝင်အမိန့်စာကို တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းမျှ ရရှိခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ဆိုသည်။

အကယ်၍ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဦးခင်မောင်လှအား ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ခေါ်ယူပြီး မြေယာမှ အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာရန် အမိန့်ဖတ်ပြခဲ့သည်ဆိုပါက အဓိကမေးခွန်းမှာ—

“အဆိုပါအမိန့်ကို မည်သည့်ဥပဒေအရ၊ မည်သည့်အာဏာပိုင်က၊ မည်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သနည်း”

ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။

အမိန့်စာမိတ္တူကို တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း မရရှိခဲ့ခြင်းသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု (transparency)၊ ကြိုတင်အသိပေးမှု (notice) နှင့် တရားမျှတသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (due process) တို့နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်စေသည်။

အထူးသဖြင့် မြေယာအခွင့်အရေးများကို အပြီးအပိုင် ဆုံးရှုံးစေနိုင်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သောကြောင့် ထိခိုက်ခံရသူအနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်၏ အခြေခံ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသည့် အကြောင်းရင်းနှင့် ဥပဒေအခြေခံ တို့ကို သိရှိခွင့် ရှိသင့်သည်။

၁.၇။ အတင်းအကျပ် ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးခြင်း

ဦးခင်မောင်လှ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ စစ်သားများနှင့် ရဲများ ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ၎င်းပိုင် ပစ္စည်းများကို မြေယာအတွင်းမှ တဖြည်းဖြည်း ရွှေ့ပြောင်းထုတ်ယူခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ နောက်ဆုံးတွင် တရားဝင်စာရွက်စာတမ်း တစ်စုံတစ်ရာ ရရှိခြင်းမရှိဘဲ အဆိုပါမြေယာမှ ထွက်ခွာခဲ့ရကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။

၎င်း၏ ထွက်ဆိုချက်အရ လက်ရှိတွင် အခြားသူများက အဆိုပါမြေယာပေါ်၌ ပုစွန်ဖမ်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါဖြစ်စဉ်သည် ၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အရေး တို့အပေါ် ထိခိုက်မှုရှိကြောင်း ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြနေသည်။

BNHRDT

ULA/AA အတွက် အကြံပြုချက်များ

ဤအစီရင်ခံစာတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော စွပ်စွဲချက်များနှင့် အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အောက်ပါအကြံပြုချက်များကို ULA/AA ထံ လေးစားစွာ အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။

ဦးခင်မောင်လှနှင့် သက်ဆိုင်သော နှင်ထုတ်မှုနှင့် မြေလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းထားရန် နှင့် အဆိုပါကိစ္စရပ်အား လွတ်လပ်၍ ဘက်မလိုက်သော ပြန်လည်သုံးသပ်စစ်ဆေးမှု ပြီးဆုံးသည်အထိ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရန်။

ဦးခင်မောင်လှအား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၊ မြေအငြင်းပွားမှု၊ မြေလွှဲပြောင်းရန် အဆိုပြုမှုနှင့် နှင်ထုတ်မှုတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အမိန့်များ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းများနှင့် ဥပဒေရေးရာစာရွက်စာတမ်းများအားလုံး၏ မိတ္တူများကို ပေးအပ်ရန်။

မြေသိမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် မြေယာရယူခြင်းအတွက် ဥပဒေရေးရာအခြေခံကို ရှင်းလင်းရန်။ ULA/AA အနေဖြင့် သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် တာဝန်ရှိသည့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့၊ သတ်မှတ်ထားသော အများပြည်သူအကျိုးပြု ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လိုက်နာခဲ့သည့် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖော်ပြသင့်သည်။

Due Process နှင့် တရားမျှတသော ကြားနာစစ်ဆေးမှု ရရှိခွင့်ကို အာမခံရန်။ ဦးခင်မောင်လှအား စွပ်စွဲချက်များ သို့မဟုတ် တရားဝင်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လုံလောက်သော ကြိုတင်အသိပေးချက်၊ မိမိဘက်မှ အဓိပ္ပာယ်ရှိစွာ ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခွင့်၊ သက်ဆိုင်ရာအထောက်အထားများကို ရယူကြည့်ရှုခွင့်နှင့် မိမိ၏ မြေယာနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ကန့်ကွက်အယူခံခွင့်တို့ ပေးအပ်သင့်သည်။

ဦးခင်မောင်လှအား မိမိ၏မြေကို စွန့်လွှတ်ရန် သို့မဟုတ် “လှူဒါန်းရန်” အတင်းအကျပ်ဖြစ်စေရန် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အကြောက်တရားဖြစ်စေခြင်း၊ အတင်းအကျပ်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အသုံးပြုခြင်းတို့ကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်။ မည်သည့်မြေလွှဲပြောင်းမှုမဆို အမှန်တကယ် ဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ပြီး အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်၍ ပေးအပ်သော သဘောတူညီချက်အပေါ် အခြေခံရမည်ဖြစ်ပြီး မြေသိမ်းယူမည်၊ ဖမ်းဆီးမည်၊ တရားစွဲဆိုမည် သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် အတင်းအကျပ်နည်းလမ်းမျိုးဖြင့်မျှ ရယူခြင်း မပြုသင့်ပါ။

“မလှူရင်လည်း သိမ်းမယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်ဆိုသော စွပ်စွဲချက်ကို လွတ်လပ်စွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့် အရာရှိများ သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အတင်းအကျပ်ပြုခြင်း၊ အာဏာအလွဲသုံးစားပြုခြင်း သို့မဟုတ် အခြားမသင့်လျော်သော လုပ်ရပ်များ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန်။

ဦးခင်မောင်လှ၏ လက်ရှိမြေယာစာရွက်စာတမ်းများနှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစ၍ ပြုလုပ်ခဲ့သော သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ မြေယာအရောင်းအဝယ်များ၏ တရားဝင်မှုကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရန်။ ယင်းတွင် ပုံစံ ၁၀၅၊ ပုံစံ (၇)၊ အခွန်ပြေစာများ၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်များနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ ပါဝင်သင့်သည်။ ဦးခင်မောင်လှ၏ မြေယာအခွင့်အရေးများကို စိန်ခေါ်လိုပါက အုပ်ချုပ်ရေး သို့မဟုတ် စစ်ရေးအရ အတင်းအကျပ်ပြုခြင်းဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ပွင့်လင်းမြင်သာ၍ ဥပဒေနှင့်အညီသော လုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့် ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။

နှင်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် မြေသိမ်းယူခြင်းသည် ဥပဒေနှင့်မညီကြောင်း တွေ့ရှိပါက ထိရောက်သော ကုစားမှု ပေးရန်။ သင့်လျော်သည့်အခြေအနေတွင် မြေယာလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း၊ အတည်ပြုနိုင်သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများအတွက် လျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့် မိမိ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကို ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အခွင့်အရေး ပြန်လည်ပေးခြင်းတို့ ပါဝင်သင့်သည်။

အငြင်းပွားမှု မပြီးဆုံးသေးသည့်ကာလအတွင်း ဦးခင်မောင်လှ၏ ကျန်ရှိနေသော ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်ပစ္စည်းများကို တရားမဝင် သိမ်းပိုက်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များက အသုံးပြုခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရန်။

လွတ်လပ်သော မြေယာအငြင်းပွားမှု ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးယန္တရားတစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းရန်။ ထိုယန္တရားသည် မြေသိမ်းယူမှု၊ အတင်းအကျပ်မြေလွှဲပြောင်းမှု၊ နှင်ထုတ်မှုနှင့် အရာရှိများ သို့မဟုတ် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ အလွဲသုံးစားပြုမှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်များကို စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ ထိုယန္တရားသည် ဘက်မလိုက်၊ လက်လှမ်းမီနိုင်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး ထိရောက်သော သို့မဟုတ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သော ကုစားမှုများ ပေးနိုင်စွမ်းရှိရမည်။

အနာဂတ်တွင် မြေယာကို မဖြစ်မနေ ရယူသိမ်းဆည်းခြင်းများ ပြုလုပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်

လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် အာမခံရန်။ ယင်းတွင် တရားဝင်အာဏာအပ်နှင်းချက်၊ တရားဝင်သော အများပြည်သူအကျိုးပြု ရည်ရွယ်ချက်၊ ကြိုတင်အသိပေးခြင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကန့်ကွက်အယူခံခွင့်နှင့် သင့်လျော်သော လျော်ကြေး သို့မဟုတ် အခြားထိရောက်သော ကုစားမှုတို့ ပါဝင်ရမည်။

ဥပဒေနှင့်မညီသော လုပ်ရပ်များအတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည့် အရာရှိများ သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိသူများကို

တာဝန်ခံမှုရှိစေရန်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အတင်းအကျပ်ပြုခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးကို မတရားဆုံးရှုံးစေခြင်း၊ ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ နှင်ထုတ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် အာဏာအလွဲသုံးစားပြုခြင်းတို့ကို တွေ့ရှိပါက သင့်လျော်သော စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်သင့်သည်။

လက်တုံ့ပြန်အရေးယူခြင်း မရှိစေရန် အာမခံရန်။ ဦးခင်မောင်လှ၊ ၎င်း၏ မိသားစုဝင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သက်သေများနှင့် တိုင်ကြားမှုကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူများသည် ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို တင်ပြခြင်း သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာ ကုစားမှုများ ရှာဖွေခြင်းကြောင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ တရားစွဲဆိုခြင်း၊ အကြောက်တရားဖြစ်စေခြင်း သို့မဟုတ် အခြားလက်တုံ့ပြန်မှုများကို မခံစားရစေရန် အာမခံသင့်သည်။

မြေယာနှင့်သက်ဆိုင်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာသော မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး

သက်ဆိုင်သူများထံ အသိပေးရန်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ လက်ဝယ်ထားရှိမှု၊ အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို စာဖြင့်ထုတ်ပြန်သင့်ပြီး ရှင်းလင်းသော အကြောင်းပြချက်များနှင့် ရရှိနိုင်သော အယူခံ သို့မဟုတ် တိုင်ကြားမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်သင့်သည်။

သင့်လျော်သည့်အခြေအနေတွင် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခြင်း သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်းကို စဉ်းစားရန်။

သို့ရာတွင် မည်သည့်သဘောတူညီချက်မဆို အမှန်တကယ် ဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ရမည်။ အကြောင်းအရာကို အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ထားရမည်။ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အတင်းအကျပ်ပြုခြင်းတို့မှ ကင်းလွတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပတ်သက်သူများအနေဖြင့် လွတ်လပ်သော ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ် သို့မဟုတ် သင့်လျော်သော အခြားအကြံဉာဏ်များ ရယူနိုင်ခွင့်ရှိရမည်။

နိဂုံးချုပ်

ULA/AA အနေဖြင့် ဦးခင်မောင်လှ၏ မြေယာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမဆို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ၊ ဘက်မလိုက်ဘဲ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြောင်း သေချာစေရန် ချက်ချင်းဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ဒေသအတွင်း နိုင်ငံရေး သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ အပြောင်းအလဲ၏ သဘောသဘာဝ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ အုပ်ချုပ်ရေးပြောင်းလဲမှုကြောင့် ယခင်က တည်ရှိခဲ့သော ပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာအသုံးပြုခွင့် သို့မဟုတ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အရေးများကို မတရားသဖြင့် ဆုံးရှုံးစေခြင်း မဖြစ်သင့်ပါ။

ဥပဒေနှင့်မညီသော မြေယာရယူမှု၊ အတင်းအကျပ်ပြုမှု၊ အတင်းအကျပ်နှင်ထုတ်မှု သို့မဟုတ် အာဏာအလွဲသုံးစားပြုမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲချက်များ ပေါ်ပေါက်လာပါက သင့်လျော်သော တုံ့ပြန်မှုမှာ အင်အားသုံးခြင်း သို့မဟုတ် အင်အားသုံးမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် တရားမျှတသော ဥပဒေလုပ်ငန်းစဉ်

ဖြစ်သင့်သည်။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရကြောင်း တွေ့ရှိရသူတိုင်းအတွက် သင့်လျော်သည့်အခြေအနေတွင် ပိုင်ဆိုင်မှု ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် လျော်ကြေးပေးခြင်းအပါအဝင် ထိရောက်သော ကုစားမှုများ ရရှိနိုင်ရမည်။

ULA/AA က ဥပဒေမဲ့ သိမ်းယူထားသော မြေယာကို ပြသထားသည့် မြေပုံ



Google Map Location

[Click here](#)

RECORDED PHOTO



ပိုင်ရှင်၏ သဘောတူညီချက်မရှိဘဲ ULA/AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးခြံဝင်းအတွင်း တပ်စွဲနေရာယူခြင်း

တည်နေရာ: ငမန်းရွှေမြေ ပုစွန်မွေးမြူရေးခြံ
ရက်စွဲ: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်

အခန်း (၇)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (ICESCR) မိတ်ဆက်

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)သည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ လုံလောက်သင့်မြတ်သော လူနေမှုအဆင့်အတန်းနှင့် အခြားစီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ပေးသည့် အဓိက နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး သဘောတူစာချုပ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ICESCR ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံအပေါ် အာဏာသက်ရောက်ခဲ့သည်။

ဤအမှုနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ပြီး ICESCR ထဲက အရေးကြီးတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုစာဖတ်သူနားလည် လွယ်အောင် အောက်ပါအတိုင်း မိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။

ICESCR မှ သက်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ

အပိုဒ် ၂(၁) - အခွင့်အရေးများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်တာဝန်

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် ICESCR တွင် အသိအမှတ်ပြုထားသော အခွင့်အရေးများကို တဖြည်းဖြည်း အပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်ရန် သင့်လျော်သော ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အခြားဆောင်ရွက်ချက်များ ပြုလုပ်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤအချက်သည် နိုင်ငံတော်၏ တာဝန်ဝတ္တရားကို သတ်မှတ်ပေးသည့် အခြေခံပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်သည်။

အပိုဒ် ၆ - အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် (Right to Work)

လူတိုင်းတွင် မိမိရွေးချယ် သို့မဟုတ် လက်ခံသော အလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်ရန်အခွင့်အရေးရှိကြောင်း အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့် မြေယာဆုံးရှုံးမှုကြောင့် ရေရှည်လုပ်ကိုင်လာသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု မလုပ်ကိုင်နိုင်တော့ခြင်းရှိပါက အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့် ဆက်စပ်၍ သုံးသပ်နိုင်သည်။

အပိုဒ် ၇ - မျှတပြီးကောင်းမွန်သောအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုအခြေအနေများ

လူတိုင်းတွင် မျှတပြီး အဆင်ပြေသော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ ရရှိရန်၊ မိမိနှင့် မိသားစုအတွက် သင့်လျော်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို ရရှိစေမည့် အခကြေးငွေ ရရှိရန် စသည့်အခွင့်အရေးများ ရှိသည်။

အပိုဒ် ၁၁(၁) - လုံလောက်သင့်မြတ်သောလူနေမှုအဆင့်အတန်းရရှိခွင့်

လူတိုင်းတွင် မိမိနှင့် မိသားစုအတွက် လုံလောက်သင့်မြတ်သော အစားအစာ၊ အဝတ်အစား၊ နေထိုင်ရာနှင့် လူနေမှုအခြေအနေ ရရှိရန် အခွင့်အရေးရှိကြောင်း သတ်မှတ်ထားသည်။ ထို့အပြင်လူနေမှုအခြေအနေများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်လည်း အခွင့်အရေးရှိသည်။

အပိုဒ် ၁၂ - ကျန်းမာရေးအမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်သော အဆင့်အတန်း ရရှိခွင့်

လူတိုင်းတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်သောအဆင့် အတန်းရရှိရန် အခွင့်အရေး ရှိကြောင်း သတ်မှတ်ထားသည်။ မြေယာ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆုံးရှုံးမှု ကြောင့် လူနေမှုအခြေအနေများ ဆိုးရွားလာပါက ဤအခွင့်အရေးသည်လည်း လွန်စွာအရေးကြီးသည်။

အခန်း(၈)

ICESCR ၏ ပြဌာန်းချက်များကို သိရှိနားလည်ခြင်းမရှိသော ULA/AA

ဦးခင်မောင်လှ အနှစ် (၂၀) နီးပါး လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည့် ငမန်းရွှေမြေ ပုစွန်တာလုပ်ငန်းအား ULA/AAက သိမ်းခဲ့သော အမှုတွင် **မြေယာနှင့် နေရာဆုံးရှုံးမှုသည် လူတစ်ဦး၏ နေထိုင်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို ထိခိုက်စေခြင်း ရှိစေခဲ့ကြောင်းထင်ရှားသည်။**

ဦးခင်မောင်လှ၏ မြေယာနှင့် ပုစွန်တာ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို ဆုံးရှုံးစေခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်အတွက် **အပိုဒ် ၆ (အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်) နှင့် အပိုဒ် ၁၁(၁) (လုံလောက်သင့်မြတ်သော လူနေမှုအဆင့်အတန်း ရရှိခွင့်)** တို့ကို ULA/AA က လျစ်လျူရှုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်။

ICESCR ၏ ပြဌာန်းချက်များတွင် ပုဂ္ဂလိက ပိုင် ဥစ္စာဓန “Private Property” ကို တိုက်ရိုက် အကန့်အသတ်မရှိ ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး ပြဌာန်းချက် မပါဝင်ပါ။

ထို့ကြောင့် ဤအမှုကို “ICESCR က ပုဂ္ဂလိကမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို တိုက်ရိုက်ကာကွယ်ပေးတယ်” လို့ ယူဆ၍ ကောက်ချက်မဆွဲနိုင်ပေ။ သို့ရာတွင် **အခွန်ထမ်းပြီးသား အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနဲ့ လုံလောက်တဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိ** ခဲ့သည်မှာ အထင်အရှား ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ICESCR ပြဌာန်းချက် ULA/AA သည် ကောင်းစွာသိရှိနားလည်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ချိုးဖောက် မိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။

အထူးသဖြင့် ICESCR အပိုဒ် ၆ တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့် အပိုဒ် ၁၁ တွင် လုံလောက်သင့်မြတ်သော လူနေမှုအဆင့်အတန်း ရရှိခွင့်ကို ULA/AA သည် လုံးဝနားမလည်ခဲ့ကြောင်းထင်ရှားသည်။

အခန်း(၉)

ဂျပန်ဗဟိုဗန်ရှင်း ပြဋ္ဌာန်းချက်များ မိတ်ဆက်

၁။ Geneva Conventions – Common Article 3

Common Article 3(1)

“Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat ... shall in all circumstances be treated humanely...”

“တိုက်ပွဲတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခြင်းမရှိသူများ၊ ထိုအထဲတွင် လက်နက်ချထားပြီးသော လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေသူများအပါအဝင်၊ ထိုသူ များအား မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို လူသားဆန်စွာ ဆက်ဆံရမည်...”

ဤပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ပဋိပက္ခတွင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်ခြင်းမရှိတော့သော အရပ်သားများနှင့် အခြားသူများ ကို လူသားဆန်စွာ ဆက်ဆံရန် သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

အထူးသဖြင့်—

“violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;”

“အသက်နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ် အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့် လူသတ်မှုအမျိုးမျိုး၊ ကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့အောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ပြုမူဆက်ဆံခြင်းနှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတို့ကို တားမြစ်သည်။”

“outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;”

“ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေကားခြင်းများ၊ အထူးသဖြင့် အရှက်ရစေခြင်းနှင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ချိုးနှိမ်စေသော ဆက်ဆံပြုမူမှုများ၊”တို့ကို တားမြစ်ထားသည်။

ဤအမှုနှင့် ဆက်စပ်မှု — ဦးခင်မောင်လှ သည် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းကို အနှစ် (၂၀) နီးပါးလုပ်ကိုင် ခဲ့သည်။ ၎င်း ဦးခင်မောင်လှ ၏ စီးပွားလုပ်ငန်းနှင့် မြေယာမှ ဖယ်ရှားရာတွင် ULA/AA၏ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ က ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း သို့မဟုတ် လူသားဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေသော ဆက်ဆံမှုများ ရှိခဲ့သည်ဟု သက်သေပြနိုင်ပါသော အချက်များတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် Common Article 3 ၏ စံနှုန်းများနှင့် ဆက်စပ်၍ ULA/AAက ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းစိုးရိမ်ဖွယ်ရာတွေ့ရှိရသည်။

၂။ Additional Protocol II – Article 14

Protection of objects indispensable to the survival of the civilian population

“Starvation of civilians as a method of combat is prohibited. It is therefore prohibited to attack, destroy, remove or render useless, for that purpose, objects indispensable to the survival of the civilian population...”

“အရပ်သားများအား အစာရေစာပြတ်လပ်စေခြင်းကို တိုက်ပွဲဆင်နွှဲရာ နည်းလမ်းတစ်ရပ်အဖြစ် အသုံးပြုခြင်းကို တားမြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အရပ်သားလူထု၏ အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရာဝတ္ထုများကို ထိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းကိုလည်း တားမြစ်သည်...”

ဤပြဋ္ဌာန်းချက်သည် အရပ်သားလူထု၏ အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရာများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း ကို တားမြစ်ထားသည်။

ဤအမှုတွင် - ဦးခင်မောင်လှ၏ လုပ်ငန်း နှင့် မြေယာသည် အရပ်သားတစ်ဦး၏ အသက်ရှင်ရပ် တည်ရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပေ သည်။ ဦးခင်မောင်လှ သည် ၎င်း ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်း အတွက် သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးများထံသို့ အသနားခံစာ များတင်သွင်းခဲ့သော်လည်း မည်သူမျှ ကုစားနိုင်ခြင်း မတွေ့ရပေ။ ယင်းကို ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖယ်ရှားခဲ့ကြောင်း သက်သေပြနိုင်သည့် အတွက် Article 14 နှင့် ဆက်စပ်၍ ကျူးလွန်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစိုးရိမ်ဖွယ်ရာတွေ့ရှိရသည်။

၃။ Additional Protocol II – Article 17

Prohibition of forced movement of civilians

Article 17(1)

“The displacement of the civilian population shall not be ordered for reasons related to the conflict unless the security of the civilians involved or imperative military reasons so demand.”

“အရပ်သားလူထုအား ပဋိပက္ခနှင့် သက်ဆိုင်သော အကြောင်းပြချက်များဖြင့် နေရာရွှေ့ပြောင်းရန် အမိန့်မပေးရ၊ ထိုသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အရပ်သားများ၏ လုံခြုံရေးအတွက် လိုအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် မဖြစ်မနေလိုအပ်သော စစ်ရေးအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သာ ဖြစ်ရမည်။”

ထို့အပြင်—

“Should such displacements have to be carried out, all possible measures shall be taken in order that the civilian population may be received under satisfactory conditions of shelter, hygiene, health, safety and nutrition.”

“ထိုကဲ့သို့ နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုများကို မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ရပါက၊ အရပ်သားလူထုအား သင့်လျော်လုံလောက်သော နေရာထိုင်ခင်း၊ သန့်ရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် အာဟာရအခြေအနေများ ရရှိနိုင်သည့် နေရာတွင် လက်ခံနေရာချထားနိုင်ရန် ဖြစ်နိုင်သမျှ လိုအပ်သော အစီအမံများအားလုံးကို ဆောင်ရွက်ရမည်။”

ဤပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ပဋိပက္ခနှင့် ဆက်စပ်သော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် အရပ်သားများကို **အတင်းအကျပ် နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း** ကို တားမြစ်ထားသည်။ အရပ်သားများ၏ လုံခြုံရေး သို့မဟုတ် မဖြစ်မနေလိုအပ်သော စစ်ရေးအကြောင်းပြချက် ရှိမှသာ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေအနေအောက်တွင် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။

ဤအမှုနှင့် ဆက်စပ်မှု — ဦးခင်မောင်လှအား မြေမှ ထွက်ခွာရန် အမိန့်ပေးခဲ့ခြင်းနှင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အသုံးပြု၍ ထွက်ခွာစေခဲ့ခြင်းတို့သည် အထောက်အထားဖြင့် အတည်ပြုနိုင်သည့်အတွက် Article 17 ၏ စံနှုန်းအရ forced displacement ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း စိုးရိမ်ဖွယ်ရာတွေ့ရှိရသည်။

၄။ Additional Protocol II – Article 4(2)(g)

Article 4(2) သည် လူသားဆန်သော ဆက်ဆံမှုနှင့် အခြေခံအာမခံချက်များကို သတ်မှတ်ထားပြီး၊ အထူးသဖြင့်—

“pillage;”

“အင်အားသုံး၍ ပစ္စည်းဥစ္စာများ လုယက်သိမ်းယူခြင်း”

ကို တားမြစ်ထားသည်။

ထို့ကြောင့် ဦးခင်မောင်လှ၏ မြေ၊ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဥပဒေမဲ့အင်အားသုံး၍ မိမိတို့အသုံးပြုရန် သိမ်းယူခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားများဖြင့် ဖော်ထုတ်နိုင်ပါက **prohibition of pillage** နှင့် ဆက်စပ်၍ သုံးသပ်နိုင်သည်။

၅။ Customary IHL – Prohibition of Pillage

Customary IHL အရလည်း **pillage** ကို တားမြစ်ထားသည်။ အဓိကအားဖြင့် ပဋိပက္ခအတွင်း **အရပ်သားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကိုယ်ကျိုးအတွက် သို့မဟုတ် တရားမဝင်အကျိုးအမြတ်အတွက် လုယက်သိမ်းယူခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။**

ထို့ကြောင့် Report တွင်—

“The prohibition of pillage is a rule of customary international humanitarian law applicable in both international and non-international armed conflicts.”

“လုယက်သိမ်းယူခြင်း (pillage) ကို တားမြစ်ခြင်းသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမဟုတ်သော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ နှစ်မျိုးစလုံးတွင် သက်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဓလေ့ထုံးတမ်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ (Customary International Humanitarian Law) ၏ စည်းမျဉ်းတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။”

ဤအမှု၏ မြေယာသိမ်းယူမှုတွင် ရဲချုပ်ဦးအောင်သာဝင်းက အမိန့်ပြန်တမ်းစာ တစ်ခုဖတ်ပြပြီး ဦးခင်မောင်လှ ကို ၎င်း၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း ကို စွန့်လွှတ်ရန် ဖိအားပေးခြင်း၊ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ စေလွှတ်ခြင်း၊ ဦးခင်မောင်လှ ၏ လုပ်ငန်းမြေယာပေါ်တွင် လာရောက်တပ်စွဲ ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း လုယက်မှု အသွင်သဏ္ဌာန်တစ်မျိုးဖြစ်ပေသည်။

အခန်း (၁၀)

ULA/AA ၏ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများအပေါ် နားလည်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အကျိုးဆက်များ

ULA/AA သည် နယ်မြေနှင့် အရပ်သားလူထုအပေါ် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အာဏာပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေသည့် အခြေအနေတွင် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများနှင့်လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေစံနှုန်းများကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ထည့်သွင်းကျင့်သုံးရန် လိုအပ်သည်။ ထိုစံနှုန်းများကို နားလည်မှု သို့မဟုတ် အကောင်အထည်ဖော်မှု အားနည်းပါက အာဏာကို မတရားသဖြင့် အသုံးပြုခြင်း၊ အရပ်သားများ၏ အခြေခံအခွင့်အရေးများကို ထိခိုက်စေခြင်းနှင့် တာဝန်ယူမှုကင်းမဲ့သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ဖြစ်လာသည်။

ဦးခင်မောင်လှ၏ မြေယာကိစ္စတွင် မြေကို “လွှဲဒါန်းရန်” ဖိအားပေးခြင်း၊ မြေမှ ထွက်ခွာရန်အမိန့်ပေး ခြင်း၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်များကို အသုံးပြု၍ ထွက်ခွာစေခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းတိကျသောတရားဝင် စာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် အမိန့်ကို မပေးအပ်ခြင်းတို့သည် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများ၏ အခြေခံသဘောတရားများဖြစ်သည့် **တရားဝင်မှု (legality)**၊ **မတရားသဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း (non-arbitrariness)**၊ **လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ တရားမျှတမှု (procedural fairness)**၊ **အချိုးကျမှု (proportionality)** နှင့် **ထိရောက်သော ကုစားခွင့် (effective remedy)** တို့နှင့် ဆန့်ကျင်သည်။

ထို့အပြင် မြေယာသည် လူတစ်ဦး၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် အခြေခံအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါက ယင်းမြေကို အတင်းအကျပ်ဆုံးရှုံးစေခြင်းသည် ICESCR အရ အသိအမှတ်ပြုထားသော **အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် (Article 6)** နှင့် **လုံလောက်သင့်မြတ်သော လူနေမှုအဆင့်အတန်း ရရှိခွင့် (Article 11)** တို့အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုကို အတွင်းပိုင်းဥပဒေ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တစ်ရပ်အဖြစ်သာ ရှုမြင်ခြင်းသည် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် အာဏာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို လျစ်လျူရှုခဲ့သည်။

သို့ရာတွင် ULA/AA သည် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးစာချုပ်များကို “နားမလည်ခြင်း” ဖြစ်သည်ဟု ဝေဖန်နိုင်သည်။ သို့သော် အဆိုပါ စံနှုန်းများနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ရပ်များ ထပ်တလဲလဲ ဖြစ်ပေါ်နေပါက ယင်းသည် **နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် IHL စံနှုန်းများကို နားလည်မှု၊**

လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု၊ အကောင်အထည်ဖော်မှု သို့မဟုတ် အာဏာအသုံးပြုမှုအပေါ်ထိရောက်သော အတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်မှု အားနည်းနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်နိုင်သည်။

အထူးသဖြင့် de facto authority အဖြစ် အုပ်ချုပ်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် အရပ်သားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် နေထိုင်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်လာပါက “မိမိတို့တွင် အာဏာရှိသည်” ဆိုခြင်းတစ်ခုတည်းသည် အဆိုပါအာဏာကို **အကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြုခွင့်** မပေးနိုင်ပါ။ အာဏာအသုံးပြုမှုသည် တရားဝင်မှု၊ မတရားသဖြင့် ဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ တရားမျှတမှု၊ အချိုးကျမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မှုတို့နှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ဤအမှုတွင် တွေ့ရှိရသော လုပ်ရပ်များသည် ၎င်းတို့ကို တစ်ဦးချင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ် သာမက ULA/AA ၏ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတွင်း နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများကို နားလည်မှု နှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု မည်မျှရှိသည်၊ အာဏာအသုံးပြုမှုအပေါ်မည်သည့်ဥပဒေကြောင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ ရှိသည် ဆိုသည့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ စိစစ်သုံးသပ်ရမည်။

ULA/AA ၏ Geneva Conventions နှင့် IHL စံနှုန်းများအပေါ် နားလည်မှု အားနည်းခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အကျိုးဆက်များ

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း အာဏာနှင့် လက်နက်ကိုင်အင်အားကို အသုံးပြုနေသည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်အနေဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ (International Humanitarian Law – IHL) ၏ အခြေခံစည်းမျဉ်းများကို နားလည်ပြီး လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန် အရေးကြီးသည်။ အထူးသဖြင့် Geneva Conventions ၏ Common Article 3 သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမဟုတ်သော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများအတွင်း တိုက်ပွဲတွင် တက်ကြွစွာ မပါဝင်သူများကို လူသားဆန်စွာ ဆက်ဆံရန် အခြေခံကာကွယ်မှုများ ပေးထားသည်။

ULA/AA အနေဖြင့် ယင်းစံနှုန်းများကို နားလည်မှု သို့မဟုတ် လိုက်နာမှု အားနည်းပါက အရပ်သားများအပေါ်အာဏာနှင့် လက်နက်ကိုင်အင်အားကို မတရားသဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် အန္တရာယ် ပိုမိုမြင့်မားလာနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက အရပ်သားများကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ရက်စက်စွာ ဆက်ဆံခြင်း၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လုယက်သိမ်းယူခြင်းနှင့် အတင်းအကျပ် နေရာရွှေ့ပြောင်းစေခြင်းတို့ကဲ့သို့သော ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။

ဦးခင်မောင်လှ၏ မြေယာနှင့် ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဖြစ်ရပ်များတွင် မြေမှ ထွက်ခွာရန် ဖိအားပေးခြင်း၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်များကို အသုံးပြု၍ ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ရှင်းလင်းတိကျသည့် အမိန့် သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း မရှိခြင်းတို့သည် IHL ၏ အခြေခံလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပေ။

ထို့အပြင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းများကို လုယက်သိမ်းယူခြင်း (pillage) သည် ပဋိပက္ခအတွင်း တားမြစ်ထားသည့် IHL စည်းမျဉ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အာဏာရှိသည်ဟူသော အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းဖြင့် အရပ်သားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းယူခြင်းသည် အလိုအလျောက် တရားဝင်သွားခြင်း မရှိပါ။

အလားတူ အရပ်သားတစ်ဦးအား ပဋိပက္ခနှင့် ဆက်စပ်သော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် အတင်းအကျပ် နေရာရွှေ့ပြောင်းစေခြင်းသည်လည်း IHL အရ အထူးအလေးထားရမည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။ အရပ်သားများ၏ လုံခြုံရေးအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်မှု သို့မဟုတ် မဖြစ်မနေလိုအပ်သော စစ်ရေး အကြောင်းပြချက် မရှိဘဲ အတင်းအကျပ် ဖယ်ရှားခြင်းသည် ပြင်းထန်သော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် ဤဖြစ်ရပ်များသည် တစ်ဦးချင်းဖြစ်ရပ်များအဖြစ်သာ မမြင်သင့်ဘဲ ULA/AA ၏ လက်နက်ကိုင်အာဏာအသုံးပြုမှု၊ အရပ်သားကာကွယ်ရေးနှင့် IHL စံနှုန်းများအပေါ် နားလည်မှု၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုနှင့် အတွင်းပိုင်းတာဝန်ယူမှုစနစ်များ မည်မျှထိရောက်မှုရှိသည်ကိုပါ စိစစ်ရန် လိုအပ်သည်။

အထူးသဖြင့် “IHL ကို မသိခြင်း” သည် အာဏာအသုံးပြုမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများအတွက် အလိုအလျောက် ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသည့် အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လက်နက်ကိုင်အာဏာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် အရပ်သားများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် လူသားဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာ IHL စံနှုန်းများကို သိရှိနားလည်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သည်။

အခန်း (၁၁)

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပြည်သူ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် ဥပဒေပြုမဏ္ဍိုင် မရှိခြင်း၏ အကျိုးဆက်များ

ULA/AA သည် နယ်မြေအချို့တွင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေသည့် de facto authority အဖြစ် ရပ်တည်လာပါက အာဏာကို မည်သည့်အခြေခံဥပဒေအရ ကျင့်သုံးသည်၊ မည်သူထံမှ အာဏာရရှိသည်၊ ထိုအာဏာကို မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ကန့်သတ်ထားသည်နှင့် ပြည်သူများ၏ အခွင့်အရေးများကို မည်သို့ကာကွယ်ပေးထားသည်ဆိုသည့် မေးခွန်းများသည် အရေးကြီးလာသည်။

ပြည်သူများက အတည်ပြုထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ သို့မဟုတ် ရှင်းလင်းသော အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ မူဘောင်မရှိပါက အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ၏ အရင်းအမြစ်၊ အာဏာ၏ ကန့်သတ်ချက်နှင့် တာဝန်ယူမှုစနစ်တို့ မရှင်းလင်းနိုင်ပါ။ ထိုအခြေအနေတွင် အုပ်ချုပ်သူအဖွဲ့၏ အမိန့်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ဥပဒေအပေါ် အခြေခံခြင်းထက် အာဏာရှိသူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်တွင် ပိုမိုမူတည်သွားနိုင်ပြီး **rule of law** နှင့် **non-arbitrary governance** အားနည်းလာနိုင်သည်။

ထို့အပြင် **ပြည်သူများက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်များ** ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဥပဒေပြုမဏ္ဍိုင် မရှိပါက ဥပဒေများ၊ မြေယာဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ အခွန်အကောက်စနစ်များနှင့် ပြည်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို ထိခိုက်စေနိုင်သော အမိန့်များကို မည်သည့်အဖွဲ့က မည်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းသည်ဆိုသည့် မေးခွန်း ပေါ်ပေါက်လာသည်။ အထူးသဖြင့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြုမှုနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု မရှိပါက ဥပဒေများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်များသည် လူထု၏ ဆန္ဒနှင့် လိုအပ်ချက်များကို အမှန်တကယ် ကိုယ်စားပြုခြင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန် ခက်ခဲလာနိုင်သည်။

ဤကဲ့သို့သော အခြေအနေသည် **separation of powers** နှင့် **checks and balances** များ အားနည်းစေနိုင်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များသည် သီးခြားလွတ်လပ်စွာ ခွဲခြားထားခြင်းမရှိပါက အာဏာကို တစ်နေရာတည်းတွင် စုစည်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး အာဏာအလွဲသုံးစားပြုမှုကို တားဆီးရန် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှုများ လျော့နည်းလာနိုင်သည်။

ဦးခင်မောင်လှ၏ မြေယာကိစ္စကဲ့သို့သော ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အမှုများတွင် ယင်းပြဿနာသည် ပိုမိုထင်ရှားလာနိုင်သည်။ မြေယာသိမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် မြေမှ ဖယ်ရှားခြင်းအတွက် ရှင်းလင်းသော ဥပဒေအခြေခံ၊ ကြိုတင်အသိပေးမှု၊ ကန့်ကွက်ခွင့်၊ လွတ်လပ်ပြီး ဘက်မလိုက်သော ပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် ထိရောက်သော ကုစားခွင့်တို့ မရှိပါက အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ ကို **arbitrary exercise of power** **မတရားအာဏာကျင့်သုံးမှု** အဖြစ် အသုံးချခံရနိုင်ခြေ မြင့်တက်လာ သည်။

ထို့အပြင် ပြည်သူ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော ဥပဒေပြုမဏ္ဍိုင် မရှိခြင်းသည် အုပ်ချုပ်သူများ၏ **democratic legitimacy** နှင့် **public accountability** ကိုလည်း အားနည်းစေနိုင်သည်။ ပြည်သူများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များက ဥပဒေများကို ဆွေးနွေး၊ ပြင်ဆင်၊ စောင့်ကြည့်နိုင်သည့် ယန္တရားမရှိပါက

ပြည်သူများအပေါ်သက်ရောက်မှုကြီးမားသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အာဏာပိုင်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းက ချမှတ်နိုင်သည့် အတွက် ထိုအာဏာပိုင် တာဝန်အရှိဆုံးသော သူ က အန္တရာယ်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။

အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးခြင်း နှင့် ကိုယ်စားပြုမှုမပါသော ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင် အကြီးဆုံးသော သူထံ တာဝန်အများဆုံးကျရောက်သွားသည်။ ULA/AAတွက် အာဏာခွဲဝေ ကျင့်သုံးမှု မပီပြင်သောကြောင့် ဦးခင်မောင်လှ အမှုတွင် တရားရုံးက စီရင်ချက်ချပြီးသား ကိစ္စကို ရဲချုပ်က ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ အာဏာခွဲဝေမှု သဘောသဘာဝ အရ ရဲချုပ်သည် အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်အောက်တွင် ရှိနေသောကြောင့် အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင် ၏ အကြီးဆုံး သူ ကသာ တာဝန်ခံဖြေရှင်းပေးရတော့မည်။

ULA/AA၏ အာရက္ခပြည်သူ အစိုးရ ဟုဆိုရာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင် ၌ အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သည် မည်သူနည်း။ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်လား။ မည်သူနည်း။ ဖွဲ့စည်းပုံမရှိခြင်းသည် ပရမ်းပတာ ဖြစ်ခြင်း၏ မူလအစဖြစ်လေသည်။

ထို့ကြောင့် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြု ဥပဒေပြုမဏ္ဍိုင်၊ လွတ်လပ် သော တရားစီရင်ရေးနှင့် ထိရောက်သော checks and balances များ မရှိခြင်းသည် အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ၏ တရားဝင်မှုကိုသာမက **လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး၊ လုပ်ထုံးလုပ် နည်းဆိုင်ရာ တရားမျှတမှုနှင့် ထိရောက်သော ကုစားခွင့်** တို့ကိုပါ အားနည်းစေနိုင်သည်။

ဤအခြေအနေသည် de facto authority တစ်ရပ်အနေဖြင့် အာဏာကျင့်သုံးနေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အတွက် အထူးသဖြင့် အရေးကြီးသည့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှုစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်လာ နိုင်သည်။